

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

[문제 1] DCF법은 미래 불확실성의 반영모습에 따라 정적DCF법과 동적DCF법으로 구분된다. 최근 부동산시장을 둘러싼 경제여건의 불확실성이 높아지면서 이러한 시장위험을 고려할 수 있는 동적DCF법에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 동적DCF법과 관련하여 다음 물음에 답하시오(40점)

- (1) 정적DCF법이 감정평가상 불확실성을 고려하는데 있어서 가지는 한계를 설명하시오.(10점)
- (2) 동적DCF법과 관련하여 ①개념 ②투입변수의 설정 ③변수설정을 위한 지역분석의 중요성 ④평가과정에 대해서 설명하시오.(20점)
- (3) 동적DCF법의 활용방안을 설명하시오(10점)

[문제 2] 최근 미국 중앙은행이 고물가 상황을 해결하기 위하여 기준금리를 인상하였고, 이로 인해 우리나라를 포함하여 전세계적으로 고금리 현상이 나타나고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- 물음1) 이자율의 변화가 부동산시장에 영향을 미치는 이유를 설명하시오.(5점)
- 물음2) 이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 4사분면 모형을 통해 설명하시오.(10점)
- 물음3) 고금리 상황을 감정평가활동에서 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(15점)

【문제 3】 최근 컴퓨터 기술의 발달로 자동가치산정모형(일명 : AVM)의 활용이 증가하고 있다. 이와 관련 물음에 답하시오.(20점)

물음1) 자동가치산정모형의 개념을 설명하고, 전통적인 감정평가3방법과의 관계를 설명하시오.(10점)

물음2) 자동가치산정모형의 활용시 유의사항을 설명하시오(10점)

【문제 4】 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	2 감정평가이론
수험번호		성 명

[문제 1] 최근 영업권평가에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(40점)

물음1) 영업권의 개념과 발생원인, 영업권의 가치에 영향을 미치는 중요한 요인에 대해서 설명하시오.(10점)

물음2) 감정평가3방법에 의한 영업권의 평가방법을 설명하시오.(10점)

물음3) 영업권의 가치를 아래 산식에 따라 평가할 때, 투자자본의 개념과 산정방식에 대해서 설명하고 영업부채가 투자자본에 포함되지 않는 이유를 설명하시오.(10점)

$$\text{영업권의 가치} = \text{영업관련 기업가치} - \text{투자자본}$$

물음4) 영업권의 가치평가지 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

[문제 2] 가치형성요인의 비교에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 지역요인의 개념, 지역요인 비교의 필요성, 비교방법을 설명하라.(10점)

(2) 개별요인의 개념, 지역요인 비교의 필요성, 비교방법을 설명하라.(10점)

[문제 3] 아래 사안에서 피수용자 A씨의 질의에 대해서 적절한 답변을 제시하시오.(20점)

질의사항> 피수용자 A씨는 나대지 100m²을 소유하고 있다. A씨는 몇 년 전 이 토지를 매입하면서 매입가격에 참고하기 위하여 B감정평가법인에 일반거래(시가참고)목적의 감정평가를 의뢰하였고, 그 당시 B감정평가법인은 공시지가기준법을 적용하여 200,000원/m²으로 평가한 바 있다. 그런데 이번에 A씨 토지를 포함하여 일대에 대규모 개발사업이 발표되면서 인근 토지시세가 급등하였는데, 정작 A씨에 통지된 A씨 토지의 보상평가액은 190,000원/m²이었다.(C감정평가법인이 토지소유자 추천 평가법인이었다고 한다.) 이에 A씨는 C감정평가법인에 다음의 사항에 대해서 질의하였다.

(물음1) 동일한 토지에 대해서 어떻게 시장가치와 보상평가액이라는 서로 다른 2개의 가치결론이 도출될 수 있는지?(10점)

(물음2) 공시지가기준법이라는 동일한 평가방법을 적용했는데 왜 시장가치와 보상평가액이 서로 다르게 도출된 것인지?(10점)

(물음3) 보상평가지 그 밖의 요인보정에 어떤 요건을 갖춘 거래사례 등을 적용하였는지?(5점)

[문제4] 공사중단 건축물의 평가방법에 대해서 서술하라.(10점)

[문제5] 감정평가과정에서 특정 분야에 대해서는 관련 전문가를 활용할 수 있다. 이에 대하여 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

【문제 1】 근린형 쇼핑센터 내 구분점포([집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률]에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(40점)- 25회 기출

- (1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정(Transaction adjustment)에 대하여 설명하고, 그 밖의 적용 가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(25점)
- (2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토할 사항에 대하여 설명하시오.(15점)

【문제 2】 최근 금융기관이 부동산담보대출을 실행할 때 자체감정으로 담보물의 경제가치를 산정하는 경우가 증가하고 있다. 이와 관련하여 담보평가에 대한 이하 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 담보평가의 개념을 설명하고, 정확한 담보평가가 우리 사회에서 가지는 중요성에 대해 논하시오.(10점)
- (2) 현재 우리나라의 금융기관은 아래 기준에 따라 주택의 담보가치를 산정하고 있다. 아래 기준 자체의 문제점 또는 아래 기준에 따라 담보가치를 산정하는 것이 가지는 문제점과 그 해결방안에 대해서 논하시오.(20점)

은행업 감독업무 시행세칙 [별표 18]

5. (담보가치 산정)

가. 은행은 주택의 담보가치 산정시 원칙적으로 공신력있는 평가기관의 평가자료를 사용하되, 다음의 4가지중 하나를 선택하여 적용한다. 다만, 담보물건이 50세대 미만 아파트(한국부동산원 산정가격 및 KB부동산 시세가 없는 경우에 한함), 단독주택, 빌라, 다가구주택 등의 경우에는 아래의 평가방법을 감안하여 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다. 이 경우 평가의 적정성을 확보하기 위해 객관적인 내부평가기준 및 통제장치를 마련하여 이를 일관되게 적용하여야 하며, 이를 달리 적용하여 평가하고자 하는 경우에는 여신심사위원회 등 별도의 내부합의 절차를 거쳐 진행되도록 하여야 한다. <개정 2022.12.7.> (1) 국세청의 기준시가 이내

(2) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등의 감정평가액 이내. 다만, 감정평가법인등의 자료를 이용할 경우에는 감정평가법인등의 선정 등에 있어 평가의 공정성 및 독립성을 확보할 수 있는 객관적인 내부기준 및 통제장치를 마련하여야 한다. <개정 2022.9.1.>

(3) 한국부동산원의 층별·호별 격차율 지수로 산정한 가격 이내 <개정 2022.8.1.>

(4) KB부동산시세의 '일반평균가' 이내

【문제 3】 기업가치평가와 관련된 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 비상장기업이나 소규모회사, 사업화 초기 단계에 있는 기업의 가치평가시에는 자기자본비용의 산정시 추가 위험프리미엄을 가산하기도 한다. 이때 가산되는 추가 위험프리미엄의 종류에 대해서 설명하시오(10점)
- (2) 가중평균자본비용(WACC) 산정시 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

【문제 4】 [사도법]상 사도의 평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

【문제 1】 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가방법에 대해서 서술하시오.(30점)

- (1) 부적정처리폐기물 매립에 따른 토지이용의 저해정도가 경미한 경우와 심한 경우에 평가방법을 각각 설명하시오.(15점)
- (2) 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가액을 초과하는 경우의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 부적정처리폐기물과 토양오염물질이 같이 매립된 토지의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)
- (4) 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가시 유의사항에 대해서 설명하시오.(5)

【문제 2】 최근 미국 중앙은행의 기준금리 인상으로 전 세계적으로 고금리기조가 이어지고 있다. 이에 따라 우리나라의 부동산 경기가 침체한 상황에 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 부동산 경기 침체국면의 시장특징에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 침체국면에서 감정평가3방법 적용시 유의사항을 설명하시오.(10점)
- (3) 이러한 상황하에서 감정평가사 甲이 어떤 지식산업센터 중 1개 호실을 담보목적으로 감정평가하고 있다. 본 지식산업센터는 부동산경기 불황으로 인하여 미분양률과 공실률이 매우 높고, 매매가격이 분양가를 하회하고 있다고 한다. 본 감정평가의 시산가액 조정시 고려사항에 대해서 설명하시오.(10점)

【문제 3】 부동산정책의 변화는 부동산시장에 큰 영향을 미친다. 최근 대표적인 부동산정책인 토지거래허가제의 지정 및 해제와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(25점)

- (1) 토지거래허가제의 개념과 토지거래허가구역의 지정이 부동산시장에 미치는 긍정적*부정적 효과에 대해서 설명하시오.(15점)
- (2) 토지거래허가제가 해제되는 지역내의 부동산을 평가하는 경우, 감정평가시 유의사항에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 4】 다음 물음에 답하시오.(15점)

- (1) 가격(price), 가치(value), 가액(estimated amount)의 개념을 서술하시오.(5점)
- (2) 각 개념을 비교하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

[문제 1] 세계화가 급속히 이루어지고, 산업*기술*영역 간 융복합 추세가 강화되고, 정보통신기술에 기반한 네트워크(network)의 발달에 따른 연결성이 증대되면서 불확실성은 더욱 커져가고 있다. 이처럼 부동산시장환경의 불확실성이 높아짐에 따라 전통적 투자분석기법인 NPV법의 한계를 극복할 대안적 분석기법이 사회적으로 요청되고 있다. 이하 실물옵션과 관련한 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 부동산투자의사결정에서 NPV법이 불확실성을 반영하는데 가지는 한계를 설명하라.(10점)
- (2) 실물옵션의 개념, 특징, 불확실한 상황에서 적용필요성, 금융옵션과의 차이를 설명하라.(10점)
- (3) 실물옵션의 종류를 설명하라.(10점)

[문제 2] 표준지공시지가와 관련한 다음 물음에 답하시오(20점)

- (1) 가격(Price)과 가치(Value)의 개념상 차이에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 실거래가추종방식으로 표준지공시지가를 공시하고 이를 기반으로 과세하는 것의 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

[문제 3] 우리 감정평가 관련 법령에서 '시가'란 시가(時價)로 사용되기도 하고 시가(市價)로 사용되기도 한다. 이하 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 시가(時價)와 시가(市價)의 개념을 비교하시오.(5점)
- (2) [토지보상법]상 보상원칙이 시가(時價)보상인지 시가(市價)보상인지 설명하시오.(5점)
- (3) 시가(市價)와 ①[감정평가에 관한 규칙]의 시장가치, ②[부동산 가격공시에 관한 법률]의 적정가격의 차이점에 대해서 설명하시오.(10점)

【문제 4】 다음 물음에 대하여 답하시오.(20점)

- (1) 지상 정착물과 소유자가 다른 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)
- (2) 제외 건물 등이 있는 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)

[문제5] 공시지가기준법 적용시 행하는 그 밖의 요인 보정과 시산가액조정의 차이에 대해서 설명하고, 토지의 감정평가지 양자의 적용관계에 대해 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

[문제 1] 최근 부동산PF대출 부실화가 사회적인 문제점이 되고 있다. 우리나라의 부동산PF는 선분양제도 하에서 시행사의 부족한 자금력을 수분양자의 분양대금으로 보완하기 때문에 사업성 악화시 PF대출이 쉽게 부실화되고 수분양자에게 위험이 전가되는 문제점이 있다. 이와 관련하여 관련 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 아파트 분양방식은 크게 선분양제와 후분양제로 구분할 수 있다. 각각의 개념과 장단점에 대해서 설명하시오.(15점)
- (2) 부동산PF의 개념과 특징에 대해서 설명하시오.(10점)
- (3) 우리나라 부동산PF의 문제점에 대해서 설명하고, 그 개선방안을 논하시오.(15점)

[문제 2] 최근 부동산PF대출 부실화가 사회적인 문제점이 되고 있다. 이하 부동산PF와 관련한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 부동산PF 개발사업은 ①토지매입단계 ②공사단계 ③준공단계로 구분된다. 각 단계마다 어떠한 감정평가가 행해지는지를 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산PF와 관련하여 이루어지는 감정평가의 정확성*독립성을 높이기 위한 개선방안을 논하시오.(10점)

[문제 3] 감가요인과 관련한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 개념에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 차이점을 설명하시오.(10점)
- (3) 감가수정시 유의사항에 대해서 설명하시오.(5점)

[문제 4] 수익환원법에서 감가상각비의 처리방법과 운영경비에 감가상각비가 포함되지 않는 이유에 대해서 설명하시오.(10점)

[문제5] <도시 및 주거환경정비법> 제73조에서는 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대하여 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 협의가 성립하지 아니하면 재개발사업에서는 수용재결의 신청이 이루어지고, 재건축사업에서는 매도청구소송이 제기된다. 이와 관련하여 현금청산협의 불성립시 이루어지는 재개발사업의 보상평가와 재건축사업의 매도청구소송평가의 차이점을 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

[문제 1] 최근 서울시에서 <용적률 이양제>도입을 추진 중이다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 개발권양도제(TDR)의 개념과 도입 필요성에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 용적률의 가치를 평가할 수 있는 방법에 대해서 논하시오.(10점)
- (3) <용적률이양제>의 도입시 예상되는 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

【문제 2】 임료평가에서 적산법은 실무상 널리 활용되고 있는 방법으로, 실무에서는 이론상 적산법과는 별개로 그 기본산식은 같지만 접근방법이 다른 새로운 방법이 일반적으로 적용되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 이론상 적산법과 실무상 적산법에 있어서의 기초가격, 기대이율에 대하여 설명하시오.(20점)
- (2) 실무상 적산법에 있어 기대이율은 부동산의 용도와 이용제약 여부에 따라 달리 산정된다. 그 이유를 설명하시오.(10점)

[문제 3] 거래사례비교법이 현실적으로 유용성이 높은 평가방법이면서 동시에 한계점도 가지고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 거래사례비교법의 한계점에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 거래사례비교법의 한계점을 극복하기 위한 방안을 논하시오.(10점)

[문제 4] 정부는 2005년부터 분양가상한제를 도입*운영중이며, 분양가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 경우 택지가격을 감정평가하고 있다. 공동주택을 공급하기 위한 택지에는 지구단위계획구역이 지정되며, 기부채납 등에 의한 추가적인 용적률 인센티브가 부여된다. 이로 인해 지구단위계획구역 내와 구역 외 지역의 용적률 규제체계가 확연히 다르게 되는데, 분양가격 책정을 위한 택지비 감정평가에서 용적률 차이를 어떠한 기준으로 보정하는지에 대해 일관된 기준이 없어 논란이 있는바, 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)

사안> 감정평가사 홍길동이 어떤 토지(택지)에 대해서 아파트 분양가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 택지비 감정평가를 수행하고 있다. 대상 택지의 당초 법정상한용적률은 200%였으나 지구단위계획으로 용적률 인센티브가 부여되어 최대 허용가능한 계획용적률은 300%가 되었다. 다만, 본건 평가를 위해 인근 지역에서 수집한 아파트로 이용중인 표준지공시지가는 용적률 200%로 이용중인 아파트부지인 것으로 조사되었다.

- (1) 용적률의 크기와 토지가치의 관계에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 토지의 최유효이용을 결정하는데 용적률의 역할에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 대상 택지와 표준지의 용적률이 상이할 때, 이러한 차이를 공시지가기준법에서 어떻게 비교(보정)해야 하는지 설명하시오.(5점)
- (4) 상기 사례에서 대상 토지의 용적률은 어떤 것을 기준으로 해야 하는지 그리고 토지의 가치가 용적률의 크기만큼 정비례로 증가하지 않는 이유를 설명하시오.(5점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	2 감정평가이론
수험번호		성 명

【문제 1】 「상가건물임대차보호법」 개정과 관련하여 사회적으로 정확한 상가권리금에 대한 평가가 요청되고 있다. 이에 상가권리금의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 권리금의 개념에 대해서 설명하고 권리금을 구성하는 유형재산과 무형재산의 개념에 대해서 설명하라.(10점)
- (2) 권리금의 감정평가방법에 대해 설명하라.(20점)
- (2) 실무적으로 상가권리금 평가의 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

【문제 2】 대지권이 미등기된 집합건물(공동주택, 구분상가 등)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 대지권 미등기된 집합건물의 감정평가시 평가방법 및 유의사항을 기술하시오.(20점)
- (2) 구분점포(소위 오픈상가)가 구분소유권으로 인정되기 위한 요건을 설명하고, 감정평가시 관련 판례를 검토하여 평가시 유의사항을 기술하시오.(10점)

【문제 3】 거래사례비교법과 공시지가기준법에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 거래사례비교법과 공시지가기준법을 비교하시오.(15점)
- (2) 거래사례비교법과 공시지가기준법의 관계를 설명하시오.(5점)

【문제 4】 예정부동산과 문제부동산의 가치추계에 대하여 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

【문제 1】 토지는 인접지간에 일단지 이용을 통해 그 경제가치를 극대화할 수 있는 바, 감정평가사 일단지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이하 일단지와 관련한 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) <표준지 조사평가기준> 제20조의 일단지평가에서 일단지의 개념을 설명하고, 이것이 <감칙> 제7조 제2항의 일괄감정평가와 개념상 차이에 대해서 설명하라.(10점)
- (2) 일단지 판정기준에 대해서 설명하라(10점)
- (3) 인접한 토지가 일단지로 인정되는 경우 가치상승요인에 대해서 설명하라.(10점)

[문제 2] 국공유재산의 처분평가시 기여도 반영과 관련하여 문제가 제기되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

- (1) 국공유지 처분평가시 수익계약에 의할 때 기준가치의 개념과 성격에 대하여 논하시오.(10점)
- (2) 합병증가의 배분기준으로서 총액법과 구입한도액법을 설명하고 그 활용상 유의사항을 설명하라.(10점)
- (3) 실무상 국공유지 처분평가의 문제점에 대하여 논하시오.(10점)

[문제 3] 다음 물음에 답하시오.(20점)

(* 서*결 없이 각각 독립적으로 답안을 작성하시오.)

- (1) 부동산경기가 급격히 침체되는 시기에 시산가액조정의 어려움을 논하시오.(10점)
- (2) 기대이율과 환원이율의 차이점에 대해 약술하라.(10점)

[문제 4] 문화재부동산의 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 문화재부동산의 감정평가지 적용되는 기준가치와 평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 문화재부동산에 대한 감정평가는 ①문화재건축물 ②문화재건축물부지 ③매장문화재포장지, 세 가지로 분류된다. 각각의 감정평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
2교시	100분	② 감정평가이론
수험번호		성 명

【문제 1】 재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 말한다. 이하 재개발사업의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 재개발사업을 진행하는데 있어서 감정평가의 중요성을 설명하시오.(10점)
- (2) 재개발사업지구내에서 소규모 집합건물이 동일한 물적상태의 일반건물에 비하여 그 시세가 높게 형성되는 경우가 있다. 그 이유를 설명하고 종전자산의 평가시 이를 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(10점)
- (3) 종전자산가액에 당해 사업으로 인한 개발이익과 공법상 제한의 반영여부를 설명하고, 적용 공시지가의 선택방법을 설명하시오.(10점)

【문제 2】 <도시 및 주거환경정비법>상 주택재개발사업과 종전자산평가에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 주택재개발사업에서 종전자산평가의 개념과 성격에 대해서 설명하라(10점)
- (2) 주택재개발사업지구내에서 분양조합원에 대한 종전자산평가와 비조합원 등에 대한 보상평가의 차이점을 설명하라.(10점)

【문제 3】 재건축사업구역 안의 토지등에 대한 <도시 및 주거환경정비법> 제64조의 매도청구에 따른 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 매도청구에 따른 감정평가지 기준시점, 목적물의 확정, 시가의 의미, 평가지 유의사항 등에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 동법 제64조에 따라 재건축사업지구내에서 행하는 <매도청구평가>와 동법 제73조에 따라 재개발사업지구내에서 행하는 <현금청산평가>의 차이점을 설명하시오.(10점)

【문제 4】 [도시 및 주거환경정비법] 제97조제2항에 따르면 정비구역의 시행으로 새로 설치한 정비기반시설은 그 시설을 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 정비사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 정비기반시설은 그가 새로이 설치한 정비기반시설의 설치비용에 상당하는 범위 안에서 사업시행자에게 무상으로 양도된다.(이하 정비기반시설의 평가로 약칭) 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 정비기반시설 감정평가의 기준시점과 그 중요성에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 정비기반시설 감정평가의 기준(방법)에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 무상양도대상에서 제외된 국유재산은 유상으로 매각되는데(일명 매각평가로 약칭), 국유재산의 매각계약 체결시점에 따라 감정평가의 기준시점이 어떻게 달라지는지 설명하시오.(5점)
- (4) 국유지의 매각평가지 일단지 판단이 문제된다. 이를 ①점유 국유지와 ②비점유 국유지로 구분하여 일단지 인정여부를 설명하시오.(5점)

【문제 5】 종후자산 감정평가의 개념, 성격, 기준시점, 평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)

[문제 1] DCF법은 미래 불확실성의 반영모습에 따라 정적DCF법과 동적DCF법으로 구분된다. 최근 부동산시장을 둘러싼 경제여건의 불확실성이 높아지면서 이러한 시장위험을 고려할 수 있는 동적 DCF법에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 동적DCF법과 관련하여 다음 물음에 답하시오(40점)

- (1) 정적DCF법이 감정평가상 불확실성을 고려하는데 있어서 가지는 한계를 설명하시오.(10점)**
- (2) 동적DCF법과 관련하여 ①개념 ②투입변수의 설정 ③변수설정을 위한 지역분석의 중요성 ④평가과정에 대해서 설명하시오.(20점)**
- (3) 동적DCF법의 활용방안을 설명하시오(10점)**

I. 서

외국자본의 국내 진출과 운영이득 중심의 투자패러다임으로 변화하면서 종전보다 수익방식 활용에 대한 사회적 요구가 높아지고 있다. 그러나 정적DCF법은 단 하나의 시나리오에 의해 가치를 추계하므로 부동산과 결부된 다양한 불확실성을 반영하지 못하는 한계가 있다. 따라서 그 대안으로서 동적DCF법의 활용이 요청되고 있다. 동적DCF법은 각 변수의 불확실성을 확률변수로 반영하고 이러한 변수들의 미래변동을 시장지역의 시계열적 자료로 반영함으로써 그 우수성이 인정된다. 이러한 동적DCF법은 시장가치의 확률적 표현 뿐만 아니라 투자지표의 제공, 투자이익*손실의 파악, 시장가치외의 가치파악 등에 활용될 수 있어 그 연구가 필요하다.

II. 문#1

1. 미래 수익의 예측의 한계

수익가격의 정확성은 본질적으로 미래수익 예측의 정확성에 달려 있다. 그러나 미래란 불확실한 것으로 정확히 예측하기 어렵고 단지 확률적으로 표시할 수 있을 뿐이다. 그러나 정적 DCF법은 이러한 확률변수를 반영하지 못하므로 그 예측의 한계가 있다.

2. 할인율 산정의 어려움

직접환원법에서는 일반적으로 미래 위험은 순수익보다는 할인율을 조정하는 방법을 사용한다. 그렇다면 할인율에 기대치로서 순수익이 안고 있는 리스크를 계량하고, 프리미엄을 가산해야 한다. 결국, 정적DCF법은 순수익을 어떻게 예측할 것인가 하는 문제 이외에, 거기에 대응하는 할인율에 리스크 프리미엄을 어떻게 할 것인가 하는 이중의 문제가 있다.

3. 재매도환원율 산정상 한계

보유기간말 복귀가격에 적용할 재매도환원율을 구해야 하나, 기준시점에서 먼 미래의 시장 상황이 반영되어야 하므로 그 예측에 어려움이 크다.

4. 투자지표 제시 한계

정적DCF법은 단 하나의 시나리오에 의해서 한 개의 점(point)으로 결과치를 제시한다. 따라서 가치가 존재할 수 있는 일정한 범위, 분포를 제시하지 못하므로 다양한 투자의사결정에 필요한 지표를 제공하지 못한다.

Ⅲ. 문#2

1. 동적DCF법의 개념

(1) 의의

동적DCF법이란 현재가치를 산정하는 과정의 변수를 확률변수로 인식하고 이를 몬테카를로 시뮬레이션 등의 기법을 활용하여 현금흐름상의 불확실성을 고려하는 방법이다.

(2) <동적>의 의미

①소극적으로는 수익가격 산정에 투입되는 변수들의 불확실성을 여러 가지 시나리오에 근거하여 고려한다는 의미이다. ②적극적으로는 각 변수간의 상호영향을 고려한다는 의미이다.

2. 투입변수의 설정

(1) 확실한 변수

기준시점에 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 있는 것으로 임대수입, 기타 수입, 공실률, 영업경비율, 할인율 등이 있다. 이는 현재 시장상황을 반영하는 것으로 일점시점의 값을 말한다.

(2) 불확실한 변수

기준시점에 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 없는 변수로서, 임대수입 변동률, 공실률 변동률, 재매도 환원율 등이 있다. 이는 과거로부터 현재까지 시장이 어떻게 변동하였는가에 대한 것으로 시계열적 자료를 필요로 하며 확률분포로 표현된다.

3. 변수설정을 위한 지역분석

(1) 적정 지역범위 설정의 중요성

상기 변수들은 대상부동산과 그가 속한 시장지역에 대한 분석을 행하여야 한다. 그런데 이러한 변수값은 시장의 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 다른 결과값이 얻어지므로 적정한 지역의 범위설정이 중요하다. 즉 서울시 전체, 강남구, 삼성동과 같이 각 범위에 따라 시장의 변동성은 다르게 포착되기 때문이다.

(2) 변수값 추출

①대상부동산의 수익, 비용 등의 자료가 일차적으로 활용된다. 그러나 신축부동산, 직접법에 의한 자료가 신뢰성이 낮은 경우 등에는 본건이 소재하는 시장지역의 자료를 활용한다. ②

해당 지역이 과거로부터 현재까지 임대료와 공실률, 영업경비 등이 어떠한 추세로 변동되어 왔는지를 파악하여 일정한 규칙이나 추세를 파악하고 대상부동산의 미래예측에 확률적 시나리오로 반영된다.

4. 평가과정

- ① 몇 만회의 난수발생으로 시나리오를 만들어낸다. 일반적으로 확률분포로 답을 낸다.
- ② 할인율은 그 위험에 따른 프리미엄을 시장의 위험과 수익관계에서 찾아낸다.
- ③ 장래예측이란 임차인 교체를 자의적으로 조작하는 것이 아니고, 확률과정 모델의 선택과 그 파라메타설정이라는 작업으로 바꾼다.
- ④ 재매도환원율은 다른 자료에서 내부계산하여 얻는다.
- ⑤ 최적의 투자기간이 있다면, 그 기간과 그에 대응한 자료로 평가한다.
- ⑥ 정적DCF법의 고정적인 보유기간에 대하여, 그 유연성에 가치를 더해 본다.
- ⑦ 장래의 현금흐름, 재매도가격, 확률분포 등을 통하여 수익가격을 예측한다.

IV. 문#3

1. 부동산투자지표 제공

대상부동산의 평균, 표준편차 등을 활용함으로써 일정기간 동안의 각 투자자산(부동산, 채권, 주식 등)의 수익률과 위험율의 비교를 가능하게 하여, 각 투자대상 자산의 수익*위험특성을 파악할 수 있다.

2. VaR(Value at Risk)산정 측면

VaR은 특정 목표보유기간, 신뢰수준 및 확률분포를 전제로 할 때, 정상적인 시장조건하에서 발생할 수 있는 최대예상손실액 추정수치를 말한다. 하락위험의 측정은 가치의 확률분포에서 평균이하 구간에 대해서 분석하면 알 수 있다. 최악의 시나리오를 어떻게 가정하는가가 정해지면 확률분포도에서 해당하는 가치손실액을 알 수 있다.

3. 평가목적별 활용측면

감정평가는 평가목적, 평가조건 등에 따라 다양한 가치개념으로 파악될 수 있다. 하나의 부동산이라도 시장가치와 담보가격, 경매가격 등은 상이할 수 있다. 그러나 시장가치의 기준성이 있으므로 동적DCF법으로 시장가치를 확률분포를 구한 후 각 가격개념에 부합하는 평가조건 등을 감안하여 일정한 상하한의 범위로 기타 가격개념이 존재할 수 있는 범위를 파악할 수 있다.

V. 결

동적DCF법에서 미래의 시장상황을 확률적으로 예측하려면 대상부동산이나 시장지역의 데이터축적이 필요하다. 따라서 여러 가지 부동산의 임대료수준이나 공실률, 영업경비율의 실태 자료를 시계열적으로 축적해 가는 것이 동적DCF법의 정밀도 향상을 위해서 필요하다.

[문제 2] 최근 미국 중앙은행이 고물가 상황을 해결하기 위하여 기준금리를 인상하였고, 이로 인해 우리나라를 포함하여 전세계적으로 고금리 현상이 나타나고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음1) 이자율의 변화가 부동산시장에 영향을 미치는 이유를 설명하시오.(5점)

물음2) 이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 4사분면 모형을 통해 설명하시오.(10점)

물음3) 고금리 상황을 감정평가활동에서 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(15점)

I. 서

강평참조

II. 물음#1

1. 부동산의 고가성

부동산의 고가성으로 인하여 부동산투자는 단독으로 이루어지기 곤란하므로 저당 등의 금융적 개입이 필요하다. 따라서 부동산의 가치는 자본시장의 이자율과 밀접한 관련을 가지고 있다.

2. 양 시장의 연결고리로서 시장이자율

자본시장과 부동산시장간에 자금의 유입 또는 유출은 양 시장의 수익률의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 예를 들어, 부동산시장의 수익률이 자본시장의 수익률인 시장이자율보다 높다면 자본시장에서 부동산시장으로 자금이 유입되게 된다. 즉 양 시장의 연결고리의 역할을 시장이자율이 행하게 된다.

III. 물음#2

1. 4사분면의 개념

1) 제1사분면(임대료 결정)

공간시장의 재고량과 수요곡선이 만나는 점에서 임대료가 결정된다. 단기에 공급(저량)은 거의 고정이므로 수요에 의해서 단기임대료가 정해진다.

2) 제2사분면(자산가치 결정)

임대료와 환원율이 만나 자산가치가 결정된다. 2사분면상 직선의 기울기는 환원율을 의미한다. 환원율은 자본시장의 투자수단과 대체경쟁관계를 이루며 결정된다. 환원율이 상승(기울기 증가)하면 자산가치가 감소한다.

3) 제3사분면(신규건설량 결정)

자산가치와 건설비용이 일치해지는 지점까지 신규건설량이 결정된다. 3사분면상의 직선은 재조달원가곡선을 의미한다. 기본건설비의 존재로 원점에서 떨어진 상태이다. 자산가치가 상승할 수록 더 많은 신규건설이 이루어짐을 알 수 있다.

4) 제4사분면(장기재고저량의 결정)

신규건설량(유량)이 장기재고량(저량)으로 전환되는 곳이다. 4사분면상 직선의 기울기는 감가상각률을 의미한다. <장기재고량 = 기존재고량 + 신규건설량 - 감가상각>이므로 곡선의 기울기가 증가(감가상각률 증가)하면 장기재고량은 감소하게 된다.

2. 부동산시장에 영향

1) 자산시장에 미치는 영향

이자율의 상승은 2사분면에서 환원율의 상승을 야기한다. 이는 부동산가치의 하락을 가져와 결국 3사분면에서 신규 건설량의 감소를 초래하게 된다.

2) 공간시장에 미치는 영향

신규 건설량의 감소는 결국 공간시장에서 장기재고저량의 감소를 야기한다. 이에 따라 공간시장내에서 공급면적이 감소하게 되므로 임대료가 상승하게 된다.

IV. 물음#3

1. 가격제원칙에서 고려

① 부동산은 다른 투자상품과 대체*경쟁관계를 이룬다. 따라서 자본시장의 이자율 상승은 자본시장내 투자상품의 매력을 높이고 반대로 부동산투자의 매력을 낮춘다. ②또한 부동산의 환원율은 다른 투자에서 얻을 수 있는 기회비용을 반영되어 있는데, 이자율의 상승은 이 기회비용을 높여 기회비용의 원칙에 따라 환원율의 상승을 야기한다. ③ 다만 고금리상황의 지속기간, 금리인하 시점 등에 대해서 예측*변동의 원칙에 입각하여 고려해야 한다.

2. 가치형성요인분석에서 고려

1) 시장분석에서 고려

이자율은 가치형성요인 중 경제적 요인으로서 시장분석을 통해서 분석한다. 일반적으로 이자율의 상승은 구매력 감소로 인해 부동산에 대한 수요를 감소시키고 공급자비용의 증가로 공급도 감소시킨다. 이러한 수요*공급의 변화가 대상부동산의 시장성에 미치는 영향에 대해서 면밀히 분석해야 한다.

2) 최유효이용분석에서 고려

부동산은 ①현재의 이용상태하에서 가치와 ②장래 도래할 대안적 이용의 가치 중 높은 가치를 가지는 이용이 최유효이용으로 결정된다. 그런데 이자율의 상승은 대안적 이용의 현재가치를 낮추어 중도적 이용의 장기화를 초래할 수 있다.

3. 감정평가3방법에서 고려

1) 거래사례비교법

화폐시장 또는 자본시장의 이자율이 상승하는 경우 부동산시장내에서 금융부담이 증가하여 각종 부동산거래나 개발활동이 침체된다. 따라서 거래사례의 수집이 어려워진다. 또한 이자율의 변화에 따라 부동산 거래가격의 현금등가액이 변화하므로 사례분석시 고려해야 한다.

2) 원가법

(1) 토지가치에서 고려

이자율의 상승은 사적*공적주체의 금융부담을 증가시켜 부동산과 관련된 금융비용의 증가를 야기한다. 반면 금융활동을 어렵게해 토지에 대한 수요가 감소할 수 있다.

(2) 재조달원가에서 고려

이자율의 상승은 건설과정에서 소요되는 금융비용, 원자재나 인건비 등의 상승을 야기한다. 따라서 재조달원가 산정시 이러한 비용증가를 고려해야 한다. 이런 성격의 가격상승을 비용으로 인한(Cost-push) 인플레이션이라고 부른다.

(3) 감가수정에서 고려

감가수정은 비용과 가치의 차이로 묘사된다. 이자율의 상승은 재조달원가의 상승을 가져오는데 반해 영업경비의 증가로 인해 부동산에서 발생하는 순수익은 감소하게 된다. 따라서 부동산의 가치가 감소하게 되어 비용과 가치의 격차인 감가수정액의 크기가 커진다.

3) 수익환원법

(1) 현금흐름에서 고려

이자율의 변화는 인플레이션에 영향을 미쳐 부동산에서 얻어지는 현금흐름의 크기에 영향을 미친다. 일반적으로 이자율의 상승은 부동산으로부터 기대되는 장래 편익의 감소를 초래한다. 기대되는 편익의 정확한 예상을 위해서는 부동산, 자본, 화폐시장을 통해 얻어질 수 있는 가장 완전한 정보에 기준을 두어야 하고 논리적이고 적절한 방법이 사용되어야 한다.

(2) 할인율에서 고려

할인율은 부동산에서 얻어지는 현금흐름을 현가하는 율을 말한다. 이러한 할인율은 화폐시장이나 자본시장의 이자율에 기초하고 부동산의 투자위험을 감안하여 결정되므로 이자율의 상승은 할인율의 상승을 야기한다.

4. 시산가액조정시 고려

고금리 상황으로 인해 야기된 부동산시장의 경기가 침체되는 경우 비준가액이 급격히 하락할 가능성이 있다. 또한 거래절벽이 나타나는 경우 거래사례의 수집이 어렵거나 수집된 거래사례에 증여나 급매와 같은 비정상적 사정이 개입되기 쉽다. 따라서 존재가치를 구하는 경우에는 비준가액의 가중치를 높여야 하며, 당위가치를 구하는 경우에는 비준가액의 가중치를 낮추고 적산가액과 수익가액의 상대적 가중치를 높여야 한다.

V. 결

강평참조

【문제 3】 최근 컴퓨터 기술의 발달로 자동가치산정모형(일명 : AVM)의 활용이 증가하고 있다. 이와 관련 물음에 답하시오.(20점)
물음1) 자동가치산정모형의 개념을 설명하고, 전통적인 감정평가3 방법과의 관계를 설명하시오.(10점)
물음2) 자동가치산정모형의 활용시 유의사항을 설명하시오(10점)

I. 서

최근 금융기관이나 중개업체에서 AVM을 활용하고자 하는 시도가 활발히 나타나고 있다. 그러나 잘못된 AVM의 사용은 우리 사회에 경제적으로 큰 피해를 초래할 수 있는바, AVM의 정확한 활용이 필요하다. 따라서 이하 AVM의 개념, 한계점에 대해 논하고, 그 활용상 유의사항에 대해 설명한다.

II. 물음#1

1. 자동가치산정모형의 개념

자동가치산정모형이란 실거래자료, 부동산 가격공시자료 등을 활용하여 토지등 부동산의 가치를 자동으로 추정하는 컴퓨터 프로그램을 말한다.

2. 전통적 3방법과의 관계

1) 전통적 3방법의 의의

부동산가치평가의 전문가인 감정평가사에 의해 행해지는 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법을 통한 가치평가를 말한다.

2) AVM의 한계

(1) 가치형성요인의 복잡성

부동산의 가치형성은 복잡하고 다양하여 몇 가지 가치형성요인만을 다루는 AVM만으로는 정확히 가치를 구할 수 없다.

(2) 미래에 대한 예측 불가

또한 부동산의 가치는 단순히 과거의 연장이 아니라 미래에 대한 예상까지 반영해야 하는데, AVM에 투입되는 데이터는 과거의 데이터 뿐이므로 장기적 관점에서 미래에 대한 고려를 할 수 없다.

3. 관계(보조적 수단)

과세관련 평가와 같은 대량평가의 경우에 감정평가법인등은 감정평가의 효율성 제고를 목적으로 자동가치산정모형을 활용할 수 있다. 그러나 위의 내용과 같이 AVM은 전문가적 판단이 배제되어 있고 일정한 한계를 갖기 때문에 감정평가의 보조적 수단으로 활용하여야 한다. 그러므로 자동가치산정모형에 의한 추정가치는 감정평가액으로 볼 수 없다.

Ⅲ. 물음#2

1. 자동가치산정모형의 알고리즘

AVM은 동일한 데이터를 투입하더라도 알고리즘의 내용이 따라 서로 다른 결과값이 도출된다. 예를 들어 ①최근 데이터와 과거 데이터 간의 시간적 차이에 따른 가중치를 어떻게 차등적으로 부여하는지, ②어떠한 가치형성요인이 독립변수로 설정되었는지, ③통계적 검증을 어떻게 거치는지 ④거래사례, 비용자료, 수익자료 등을 활용하여 서로 다른 접근법으로 가치를 산정한 경우 최종 조정은 어떤 알고리즘에 의하여 수행되는지 등에 대해 유의하여야 합니다.

2. 자동가치산정모형에 사용되는 데이터의 종류 및 범위, 적합성

AVM은 투입되는 데이터의 종류 및 범위에 따라 도출되는 결과값이 달라질 수 있다. 예를 들어 ①실거래가자료와 공시지가자료, 평가전례 등 어떠한 데이터를 기반으로 하는가에 따라 서로 다른 결과가 도출된다. ② 또한 데이터의 시간적*공간적 범위에 따라서도 결과값의 큰 차이가 발생하게 된다. 그리고 ③평가대상물건과 데이터의 적합성에 유의해야 한다. 예를 들어 아파트의 가치를 구하는데 오피스텔이나 다세대주택의 데이터는 적합하지 않을 것이다.

3. 자동가치산정모형을 통해 산출된 결과물의 적정 여부

AVM을 통해 도출된 결과값은 반드시 전통적 3방법에 의한 감정평가액, 실거래가자료 등과 비교하여 그 적정성을 검토해야 한다. 만일 오차가 크게 발생하는 경우 알고리즘을 수정하거나, 투입되는 데이터의 재검토가 필요하다.

Ⅳ. 결

강평 참조

【문제 4】 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의 사항을 설명하시오.(10점)

1. 침체국면의 시장특성

침체국면에서는 거래가 한산해지고, 과거의 거래가격은 새로운 거래의 상한선이 된다. 또한 매도자는 가급적 거래의 성립을 당기려하므로 매수자우위 시장이 된다.

2. 경제적 타당성 판단시

침체국면에서는 타당성 판단시 더욱 보수적인 관점에서 분석해야 합니다. 따라서 예상수익은 낮추고 예상비용은 높이는 방식으로 위험을 고려하거나, 할인율에 위험프리미엄을 더 높게 가산하여 위험을 고려할 수 있다.

3. 과대개량 부동산 발생

호황기에 지어진 건축물은 침체국면에 진입하면 과대개량 부동산이 될 수 있다. 호황기에 적합한 자재, 규모, 시설이라도 침체국면에서는 과잉투자가 될 수 있다.

4. 중도적 이용의 장기화

중도적 이용이란 가까운 장래에 새로운 최유효이용이 도래할 것으로 예상될 때 그 대기과정 중에 있는 이용을 말한다. 침체기에는 예상수익이 감소하고 예상비용은 증가하므로 대안적 이용의 기대가치는 하락하여 최유효이용의 도래시기가 더욱 장기화된다.

[문제 1] 최근 영업권평가에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(40점)

물음1) 영업권의 개념과 발생원인, 영업권의 가치에 영향을 미치는 중요한 요인에 대해서 설명하시오.(10점)

물음2) 감정평가3방법에 의한 영업권의 평가방법을 설명하시오.(10점)

물음3) 영업권의 가치를 아래 산식에 따라 평가할 때, 투하자본의 개념과 산정방식에 대해서 설명하고 영업부채가 투하자본에 포함되지 않는 이유를 설명하시오.(10점)

$\text{영업권의 가치} = \text{영업관련 기업가치} - \text{투하자본}$

물음4) 영업권의 가치평가지 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

최근 정보화 사회가 발전됨에 따라 기업가치에서 무형자산의 비중이 점차 커지게 되었다. 따라서 대표적 무형자산인 영업권의 정확한 가치평가가 중요해졌다. 영업권은 어떤 기업이 누리는 초과이익의 현가합으로 정의되기 때문에 수익환원법에 의한 평가가 가장 적합하다. 다만 영업권은 기업의 영업활동과 관련하여 발생한 것이기 때문에 영업권의 가치평가지 비영업가치는 제외되어야 하며, 투하자본 산정시에 영업부채는 비이자부 부채로서 실질적으로 자금의 투자성격이 아니므로 제외되어야 한다. 따라서 영업권의 평가시에는 이러한 내용에 유의하여 정확한 평가를 하여야 한다.

II. 물음#1

1. 개념

영업권이란 대상 기업이 경영상의 유리한 관계 등 배타적 영리기회를 보유하여 같은 업종의 다른 기업들에 비하여 초과수익을 확보할 수 있는 능력으로서 경제적 가치가 있다고 인정되는 권리를 말한다.

2. 발생원인

영업권은 타 업체와 차별적인 우수한 경영능력, 효율적 인적 구성, 대외적 신인도, 입지적 우위 등으로 인하여 발생한다.

3. 중요한 요인

1) 초과수익

영업권은 특정기업이 동종 산업에 종사하는 타 기업과 비교하여 정상적인 투자수익률 이상의 이윤을 획득할 수 있는 초과이윤 창출능력 즉, 초과이익력을 화폐가치로 표시한 것이다. 따라서 초과이익의 크기가 커질수록 영업권의 가치도 커진다.

2) 계속성

영업권가치의 결정에는 초과수익력이 장래 얼마나 계속될 것인가를 고려할 필요가 있다. 초과수익이 크고 영속할수록 영업권의 가치는 크지만 반면 초과수익이 클수록 경쟁을 일으키기 쉬워 어느 시점에 가면 초과수익이 소멸하게 된다.

3) 이전성

초과수익의 이전성이란 영업권을 계승한 자에게 초과 수익력이 옮겨가는 정도를 말하며, 영업권의 가격을 결정하는데 기준이 되는 초과수익력은 양도 후의 초과 수익력을 말한다. 초과수익의 이전성이 높을수록 영업권의 가치는 높아진다.

Ⅲ. 물음#2**1. 수익환원법**

1) 영업가치에서 투자자본을 차감하는 방법

- ① 영업가치는 기업가치에서 비영업가치를 제외한 것을 말한다. 영업가치는 영업부문에서 발생하는 FCFF(잉여현금흐름)을 WACC(가중평균자본비용)으로 환원하여 구한다.
- ② 투자자본은 영업자산에서 영업부채를 차감하여 산정한다.
- ③ 이 방법은 투자자본의 이상의 영업가치가 창출된다면 그 초과분을 영업권의 가치로 보고 평가하는 방법이다.

2) 초과수익환원법

대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법이다. 이 방법은 영업권의 정의에 가장 부합하며 영업권만을 단독으로 감정평가할 때 기업가치와 영업권을 제외한 자산의 가치를 모두 산정해야 하는 잔여방식을 활용한 방식에 비해 상대적으로 간단하다는 장점이 있다. 이때 초과이익이란 매출의 증가뿐만 아니라 비용의 감소 또는 투자의 감소 등을 모두 포괄하는 개념이다.

2. 거래사례비교법

- ① 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 것이다.
- ② 영업권을 포함한 기업전체에 대한 거래사례가 있는 경우 영업권만의 거래가격을 추출한 후, 거래사례비교법을 적용하는 방법이다.
- ③ 상장기업의 경우에는 시장에서 거래가 되고 있는 것으로 볼 수 있는 바, 해당 정보를 참고하여 영업권만의 가격을 구한 후 거래사례비교법을 적용하는 방법이다.

3. 원가법

- ① 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법과 ② 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법이 있다. ③ 이는 대상 영업권을 기회비용의 측면에서 접근하여 파악하는 것으로, 영업권을 감정평가하는 경우에는 해당 영업권 구축에 소요되는 기간 동안에 취득할 수 있었던 상대적 경제적 이유로 산정한다.

IV. 물음#3

1. 투하자본의 개념

투하자본이란 기업 소유재산, 공장, 설비, 재고 및 기타 자산을 포함하여 회사운영에 투자한 금액이다.

2. 산정방법

1) 자금의 조달관점

자본총계와 외부차입금의 합계로 구할 수 있다. 이때 부채는 단기*장기를 불문하고 모든 이자부 부채가 포함된다.

2) 자금의 사용관점

① 영업자산총계에서 영업부채(비이자부 부채)를 차감하여 산정한다. ② 영업자산총계에는 비사업용자산은 포함되지 않는다. ③ 영업부채란 유동부채, 비유동부채의 개념과는 관계가 없으며 영업활동에 따라 발생하는 외상매입금, 미지급금 등의 비이자부 부채를 의미한다.

3. 영업부채가 포함되지 않는 이유

영업부채는 영업자산 중 일부 자산 (주로 외상매출금, 재고자산 등)을 조달하는데 사용되는 것으로 영업부채를 통하여 조달된 영업자산은 영업부채 만큼 조달비용 (자본수익률, 이자율)의 부담 없이 조달이 가능하기 때문에 영업자산의 총계에서 영업부채 만큼을 차감하여 투하자본을 산정한다.

V. 물음#4

1. 적정 운전자본의 판단문제

개인사업자의 경우 해당 사업체에서 영업이익 내지는 본인의 근로소득에 해당하는 부분을 임의로 인출한다. 이 경우 향후 영업부채의 상황에 소요될 부분까지 과다하게 인출하는 경우나 과소하게 인출하여 영업에 소요될 운전자본을 초과하여 보유하는 경우 이를 적절하게 판단하여 투하자본을 산정해야 한다.

2. 투하자본의 현재가치 판단

평가시 적용되어야 할 투하자본은 궁극적으로 제시받은 재무상태표상의 계정 합계액이 아니라 평가시점의 현재가치가 되어야 한다. 비유동자산의 현재가치가 적정하게 반영되지 않으면 유형자산(ex.토지, 건물 등)의 가치변동분이 영업권가액으로 이전되는 결과가 발생하게 된다.

3. 초과이익의 지속성 판단

영업권의 가치는 초과이익의 지속성에 의해 결정된다. 따라서 현재의 초과이익이 향후 얼마나 지속될 수 있을 것인지, 경쟁자의 출현가능성, 시장환경의 변화 등에 대해서 면밀히 검토해야 한다.

4. 기타

영업권은 시장에서 거래의 객체로 인정되고는 있으나, 법률적인 보호는 없음에 유의하여야 한다. 또한 기업회계상으로는 자가창설영업권은 인정되지 않고 있으며, 외부에서 유상으로 매입한 매입영업권에 대하여만 무형자산으로 인식된다는 점에 유의해야 한다.

VI. 결

이론적*실무적으로 영업권은 수익환원법에 의해서 평가하는 것이 가장 적절하다. 그런데 수익환원법을 적용하기 위해서는 깊은 회계적*재무적 소양이 필요하다. 따라서 감정평가사에 게도 이러한 분야에 대한 전문지식의 함양이 필요하다. 또한 정확한 평가를 위해서 관련 거래사례, 수익자료, 시장자료의 체계적인 구축이 필요하다.

[문제 2] 가치형성요인의 비교에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)**(1) 지역요인의 개념, 지역요인 비교의 필요성, 비교방법을 설명하라.(10점)****(2) 개별요인의 개념, 지역요인 비교의 필요성, 비교방법을 설명하라.(10점)****I. 서**

정확한 감정평가를 위해서는 가치형성요인의 분석과 비교가 필수적이다. 따라서 이하 지역 분석과 개별분석의 구체적인 내용에 대해서 알아본다.

II. 물음#1**1. 개념**

지역요인이란 대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적*사회적*경제적*행정적 요인을 말한다. 즉 지역요인은 대상지역이 다른 지역과 구별되는 지역특성을 이루는 자연적*인문적 요인들로서 그 지역의 가격수준이나 표준적 사용에 영향을 미치는 지역적 차원의 가치형성요인이다.

2. 필요성

부동산의 가치는 지역성이라는 특성으로 인해 그가 속한 지역요인의 영향을 받아 형성되므로, 우선적으로 지역요인의 비교가 필수적이다.

3. 비교방법**1) 비교대상**

비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 대상토지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용을 판정*비교하여 산정한 격차율을 적용한다.

2) 비교시점

비교표준지가 있는 지역과 대상토지가 있는 지역 모두 기준시점을 기준으로 한다.

III. 물음#2**1. 개념**

개별요인이란 대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인을 말한다. 즉 개별요인은 부동산의 개별성에 따라 그 가치를 개별적으로 형성하게 하는 요인으로서 대상부동산이 속한 지역의 표준적인 이용을 전제로 한 가격수준과 비교하여 개별적 가격차이를 발생시키는 가치형성요인이다.

2. 필요성

부동산의 가치는 지역적으로 가격수준이 형성된 후 개개 부동산가치로 구체화되는 특성을 가지므로 개별요인의 비교는 필수적이다.

3. 비교방법

1) 비교대상

비교표준지의 최유효이용과 대상토지의 최유효이용을 각각 판정한 후 이를 비교하게 되는데, 대상토지의 현황이 최유효이용에 미달하는 경우에도 그 구체적인 가액을 산정하기 위해서는 대상토지의 최유효이용에 대한 판정이 선행되어야 한다.

2) 비교시점

비교표준지의 개별요인은 공시기준일을 기준으로 하고 대상토지의 개별요인은 기준시점을 기준시점으로 한다.

IV. 결

이론적으로 지역적*개별적 격차를 보정할 수 있다고 하여도 실제로는 정확한 비교가 어렵다. 따라서 가급적 사례는 인근지역내에서 선정하여야 하고, 개별요인의 비교시에도 가령 광대로와 세로(가)를 비교하는 경우와 같이 격차가 큰 경우에는 가급적 비교를 자제하고, 대상과 더욱 유사한 사례를 선정해야 한다.

[문제 3] 아래 사안에서 피수용자 A씨의 질의에 대해서 적절한 답변을 제시하시오.(20점)

질의사항> 피수용자 A씨는 나대지 100㎡을 소유하고 있다. A씨는 몇 년 전 이 토지를 매입하면서 매입가격에 참고하기 위하여 B감정평가법인에 일반거래(시가참고)목적의 감정평가를 의뢰하였고, 그 당시 B감정평가법인은 공시지가기준법을 적용하여 200,000원/㎡으로 평가한 바 있다. 그런데 이번에 A씨 토지를 포함하여 일대에 대규모 개발사업이 발표되면서 인근 토지시세가 급등하였는데, 정작 A씨에 통지된 A씨 토지의 보상평가액은 190,000원/㎡이었다.(C감정평가법인이 토지소유자 추천 평가법인이었다고 한다.) 이에 A씨는 C감정평가법인에 다음의 사항에 대해서 질의하였다.

(물음1) 동일한 토지에 대해서 어떻게 시장가치와 보상평가액이라는 서로 다른 2개의 가치결론이 도출될 수 있는지?(10점)

(물음2) 공시지가기준법이라는 동일한 평가방법을 적용했는데 왜 시장가치와 보상평가액이 서로 다르게 도출된 것인지?(10점)

(물음3) 보상평가시 그 밖의 요인보정에 어떤 요건을 갖춘 거래사례 등을 적용하였는지?(5점)

I. 서

최근 일반국민들의 권리의식이 높아짐에 따라 보상평가에 대한 소송도 증가하고 있다. 이러한 소송제기의 주된 이유는 토지의 시장가치에 비해 보상평가액이 낮다고 주장하는 것이다. 그러나 시장가치는 당해 공익사업으로 인한 가격변동을 포함하지만, 보상평가액은 이를 배제하는 등 평가상 차이점이 있어, 양자가 일치하지 않는 것이 타당하다. 다만 일반국민의 입장에서 이에 대해 정확히 이해하지 못할 수 있고, 이로 인해 소송남발이 이루어질 우려가 있으므로, 시장가치와 보상평가액의 차이점에 대해 논의하는 것은 매우 중요하므로 이하 관련 내용을 검토한다.

II. 물음#1

1. 가치다원론의 개념

가치의 다원적 개념이란 동일 부동산에 대해 평가의 목적*관점*조건(대상 부동산의 종류*성격*위치)에 따라서 가치가 다양하게 파악된다는 것이다.

2. 가치다원론의 근거

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자*이용자의 요구에 따라 다양한 용도로의 활용이 가능 하며, 또한 용도의 전환*경합*병존이 이루어진다. 각 용도마다 사용*수익이 달라지므로 그에 맞는 다양한 가격이 형성된다.

3. 사안의 경우

일반거래목적의 시장가치평가는 대상 물건의 경제적 가치를 일반적인 경제원칙에 따라 구하는 것이다. 그러나 보상평가는 법정평가로서 법에서 정해진 방법대로 평가해야 한다. 따라서 동일한 물건이라도 평가목적에 따라 서로 다른 가치가 구해지며, 오히려 이렇게 각 평가목적에 맞는 가치를 구함으로써 감정평가의 경제적·정책적 기능을 실현할 수 있게 된다.

Ⅲ. 물음#2

1. 개요

보상평가는 헌법상 정당보상의 원칙을 실현하기 위한 평가이다. 그러므로 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다. 따라서 토지보상법에서는 공시지가기준법의 각 단계마다 이를 위한 별도의 내용을 규정하고 있고 이에 따라 시장가치와 차이가 발생하게 된다.

2. 당해 공익사업으로 인한 가격변동의 배제방법

1) 적용 공시지가의 선택

- ① 사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ② 사업인정 후의 취득의 경우에 제1항에 따른 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.
- ③ 다만, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는, 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

2) 비교표준지 선정

공익사업시행지구 내 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 한다. 가장 근접하여 비교가능성이 높은 표준지를 비교표준지로 선정하여 보상평가의 정확성을 높일 수 있기 때문이다.

3) 시점수정

원칙적으로 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 용도지역별 지가변동률을 적용한다. 다만 이것이 해당 공익사업으로 인하여 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군 또는 구의 지가변동률을 적용한다.

4) 그 밖의 요인 보정

시장가치 평가시에는 당해 공익사업으로 인한 가격변동과 다른 공익사업으로 인한 가격변동을 모두 반영한다. 그러나 보상평가시에는 당해 공익사업으로 인한 가격변동은 배제해야 한다.

5) 공법상 제한의 고려

① 공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다. ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다.

IV. 물음#3

1. 참작할 수 있는 사례

그 밖의 요인을 보정하는 경우에는 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역의 정상적인 거래사례나 보상사례를 참작할 수 있다. 다만 보상사례의 경우 해당 공익사업에 관한 것은 제외한다.

2. 사례의 요건

① 용도지역등 공법상 제한사항이 같거나 비슷할 것, ② 실제 이용상황 등이 같거나 비슷할 것, ③ 주위환경 등이 같거나 비슷할 것, ④ 적용공시지가의 선택기준에 적합할 것이 요구된다. 다만, 제4호는 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우에는 적용하지 아니한다.

3. 보상선례의 시간적 요건

① 사업인정 전의 협의에 의한 취득의 경우에는 해당 토지의 기준시점 이전의 것, ② 사업인정 후의 취득의 경우에는 사업인정고시일 이전의 것, ③ 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨에 따라 취득하여야 할 토지의 가치가 변동되었다고 인정되는 경우에는 해당 공고일 또는 고시일 이전의 것을 선정해야 한다. 다만, 해당 공익사업의 시행에 따른 가치의 변동이 반영되어 있지 아니하다고 인정되는 사례의 경우에는 위의 시간적인 요건은 적용하지 아니한다.

V. 결

생략

[문제4] 공사중단 건축물의 평가방법에 대해서 서술하라.(10점)**I. 정의**

- ① 공사중단 건축물이란 「건축법」 제21조에 따른 착공신고 후 건축 또는 대수선 중인 건축물이나 「주택법」 제16조제2항에 따라 공사착수 후 건축 또는 대수선 중인 건축물로서 공사의 중단이 확인된 건축물을 말한다.
- ② 공사중단 건축물등이란 공사중단 건축물 및 이에 관한 소유권 외의 권리와 공사중단 건축물의 대지, 대지에 정착된 입목, 건물, 그 밖의 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.

II. 공사중단 건축물등의 감정평가방법**1. 공사중단 건축물등의 감정평가 원칙**

공사중단 건축물등의 감정평가는 기준시점의 현황을 기준으로 감정평가하되, 의뢰인과 협의하여 다음 각 호의 사항을 제시받아 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.

- | |
|---|
| a. 공사중단 건축물등의 목록, 내역 및 관련 자료
b. 공사중단 건축물의 철거, 용도변경, 공사 재개 및 완공 계획 여부
c. 기준시점에서의 공사중단 건축물의 공정률 |
|---|

2. 공사중단 건축물등의 감정평가방법

- ① 공사중단 건축물을 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- | |
|--|
| a. 공사중단 건축물의 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가
b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한 |
|--|

- ② 공사중단 건축물의 대지를 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

- | |
|---|
| a. 공사중단 건축물의 대지 위치·형상·환경 및 이용 상황
b. 공사중단 건축물의 구조, 규모, 공정률, 방치기간
c. 공사중단 건축물의 용도 또는 거래 조건에 따른 제한 |
|---|

- ③ 「공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법」에 따른 공사중단 건축물 등에 대한 감정평가는 같은 법 시행령 제9조의2제3항에 따른다.

공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법 시행령 제9조의2(평가금액의 산정 시기 및 산정 방법)

- | |
|--|
| ① 법 제11조제2항에 따른 평가금액(이하 "평가금액"이라 한다)의 산정은 법 제11조제2항 전단에 따른 개별 합의가 성립한 시점을 기준으로 한다. |
|--|

② 평가금액은 감정평가법인등 2인 이상이 평가한 금액의 산술평균치로 한다.

③ 평가금액의 산정 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 공사중단 건축물 : 해당 건축물의 착공 시점의 공사비용을 기준으로 하되, 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 산정
2. 공사중단 건축물의 대지 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하되, 공사중단 건축물로 인한 대지의 사용제한 사항 등을 고려하여 산정
3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 공사중단 건축물등 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제70조, 제73조부터 제75조까지, 제75조의2 및 제76조를 준용하여 산정

[문제5] 감정평가과정에서 특정 분야에 대해서는 관련 전문가를 활용할 수 있다. 이에 대하여 설명하시오.(10점)

I. 자문의 필요성

경제 사회의 발달에 따라 산업의 고도화*전문화 및 세분화로 인해 감정평가의 대상과 영역이 확대됨으로써 감정평가 영역에서도 다양한 분야의 전문가가 필요한 상황이다. 이에 따라 외부전문가를 활용하는 것이 감정평가법인등의 자의적인 판단보다 신뢰도 높은 감정평가결과를 얻을 수 있으며, 아울러 향후 발생할 수 있는 분쟁을 예방하는 효과도 있다.

II. 의뢰인의 사전 동의

외부전문가를 활용하고자 하는 경우 사전에 의뢰인에게 자문의 필요성, 비용 및 기간 등에 대하여 설명하여 동의를 받아 진행하여야 한다.

III. 자문 등의 검토

감정평가사는 외부전문가의 자문등의 내용에서 그 일관성과 합리성을 충실히 검토한 후, 감정평가에 영향을 미칠 수 있는 내용에 대하여 의심의 소지가 있는 경우에는 이를 감정평가에 반영하여서는 안된다.

IV. 자문내용의 기재의무

자문등의 내용이 감정평가액에 반영된 경우에는 자문의 내용과 이유를 기재하고, 자문등의 내용을 감정평가서에 고려하지 않은 경우에는 반영하지 않은 이유를 기재하여야 한다.

【문제 1】 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률)에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(40점)- 25회 기출

(1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정(Transactional adjustment)에 대하여 설명하고, 그 밖의 적용 가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(25점)

(2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토할 사항에 대하여 설명하시오.(15점)

I. 서

시장경쟁력이 쇠퇴한 구분점포는 거래사례가 희소하고 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있어 적절한 가치를 구하기 힘들다. 또한 원가방식은 일체거래관행에 부합하지 못하고 수익방식은 음(-)의 수익가치를 가질 수도 있다는 점에서 각기 그 한계가 있다. 따라서 각 방식에 의한 시산가액을 조정할 필요성이 있는바 이때 적절성*정확성*증거의 양*시장상황 등을 기준으로 각 시산가액의 차이를 조정하며 수집된 사례의 적절성, 비교요인의 정확성 등을 재검토하여 합리적인 가치결론을 제시해야 한다.

II. 설문#1

1. 거래사례비교법의 개요

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 적용상 한계

거래사례가 없거나 희소한 경우 본 방식의 적용이 불가능하거나 적절하지 않을 수 있다. 또한 수집된 사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 수 있다. 또한 증별*위치별 효용의 차이를 반영하여야 하나 그 객관적인 비교치를 구하기 어렵다.

3. 거래조건보정

1) 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정통성, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

2) 대상부동산과 유사성

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 층별*위치별 효용, 향*조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.

3) 기타 보정사항

①공장의 경우 기계*기구 등의 가격, ②인테리어 공사비, ③브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

4. 그 밖의 다른 평가방법

1) 원가법

(1) 개요

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

토지와 건물의 합계액에 층별*위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행*일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 상가는 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다.

2) 수익환원법

(1) 개요

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

쇠퇴한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 상가가 장기쇠퇴국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.

Ⅲ. 설문#2

1. 의미

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 기준

1) 적절성(appropriateness)

사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격등과 직접적인 관련이 있다. 적절성의 기준은 또한 사용된 자

료에도 적용된다.

2) 정확성(accuracy)

평가사는 자료의 정확성, 계산의 정확성 그리고 수정의 정확성 등을 검토하여 시산 가치의 정확성을 측정한다. 이는 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 시산 가치의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라서도 차이가 난다.

3) 증거의 양

적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이것은 투입자료의 양이 적게 되면 진정한 가치가 위치하게 되는 신뢰구간의 폭이 그 만큼 넓어진다는 통계학적인 의미와 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

4) 시장상황

시장상황도 시산가치의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가치는 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는 평가사는 매매사례비교법과 소득접근법에 의한 시산가치에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다. 그러나 이 경우에 있어, 평가사는 매매사례비교법에 의한 시산가치가 최선자료에 근거하여 수정된 것인지를 반드시 확인하여야 한다.

3. 재검토할 사항

1) 비교방식

①사례와 평가대상 간에 위치적·물적 유사성이 있는지 ②매매사례의 수는 충분한지 ③각종 보정은 시장근거에 의해서 행해졌는지 등을 구체적으로 재검토한다.

2) 원가방식

①비용자료는 신뢰할 수 있는지 ②감가수정을 위해 사용된 자료들은 시장에서 신뢰할 만한 것들인지 여부 ③감가수정 총액이 각 감가요인에 정확하게 배분되었는지 여부 등을 확인한다.

3) 수익방식

①충분한 임대사례가 있는지, ②각종 수익자료가 시장증거에 의해 뒷받침되는지, ③일반회계자료가 부동산회계로 적절히 보정되었는지, ④환원율이나 할인율을 산정시 자본시장과의 관련성을 충분히 고려하였는지 등에 유의하여 재검토해야 한다.

IV. 결

최근 인터넷 쇼핑의 발달과 초대형 쇼핑센터의 등장으로 근린상가의 경쟁력이 급격히 쇠퇴하고 있다. 이에 따라 해당 건물에 상당한 공실이 발생하고 다수의 경매사건이 발생하고 있다. 이런 상가의 경우 낙찰가가 법사가의 20%이하에서도 형성되는 등 그 정상적인 가격판정이 어렵다 따라서 감정평가3방식에 엄밀한 사용과 수집된 거래사례의 보정이 중요하다.

【문제 2】 최근 금융기관이 부동산담보대출을 실행할 때 자체감정으로 담보물의 경제가치를 산정하는 경우가 증가하고 있다. 이와 관련하여 담보평가에 대한 이하 물음에 답하시오.(30점)

(1) 담보평가의 개념을 설명하고, 정확한 담보평가가 우리 사회에서 가지는 중요성에 대해 논하시오.(10점)

(2) 현재 우리나라의 금융기관은 아래 기준에 따라 주택의 담보가치를 산정하고 있다. 아래 기준 자체의 문제점 또는 아래 기준에 따라 담보가치를 산정하는 것이 가지는 문제점과 그 해결방안에 대해서 논하시오.(20점)

은행업 감독업무 시행세칙 [별표 18]

5. (담보가치 산정)

가. 은행은 주택의 담보가치 산정시 원칙적으로 공신력있는 평가기관의 평가자료를 사용하되, 다음의 4가지중 하나를 선택하여 적용한다. 다만, 담보물건이 50세대 미만 아파트(한국부동산원 산정가격 및 KB부동산 시세가 없는 경우에 한함), 단독주택, 빌라, 다가구주택 등의 경우에는 아래의 평가방법을 감안하여 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다. 이 경우 평가의 적정성을 확보하기 위해 객관적인 내부평가기준 및 통제장치를 마련하여 이를 일관되게 적용하여야 하며, 이를 달리 적용하여 평가하고자 하는 경우에는 여신심사위원회 등 별도의 내부합의 절차를 거쳐 진행되도록 하여야 한다. <개정 2022.12.7.> (1) 국세청의 기준시가 이내
(2) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등의 감정평가액 이내. 다만, 감정평가법인등의 자료를 이용할 경우에는 감정평가법인등의 선정 등에 있어 평가의 공정성 및 독립성을 확보할 수 있는 객관적인 내부기준 및 통제장치를 마련하여야 한다. <개정 2022.9.1.>
(3) 한국부동산원의 층별·호별 격차율 지수로 산정한 가격 이내 <개정 2022.8.1.>

(4) KB부동산시세의 '일반평균가' 이내

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 담보평가의 개념

금융기관 등이 대출에 대한 담보물의 취득을 목적으로 담보물건의 상태나 사실관계를 조사* 확인하여 그 진위*선악*적부 등을 판정하고 대상물건의 경제적 가치를 판단하는 것을 말한다.

2. 중요성

1) 채권자 측면에서 중요성

채권의 안전한 회수

2) 채무자 측면에서 중요성

담보물의 경제가치를 정확하게 평가받고 충분한 금액의 대출을 받을 권리가 있다.

3) 우리 사회 전체측면에서 중요성

담보평가는 효율적인 자원배분, 대출의 부실화를 방지, 건강한 경제발전에 이바지

Ⅲ. 물음#2

1. 각 방법간 우선순위의 미비

1) 문제점

상기 기준은 4가지 중 하나를 선택하여 적용한다고 규정하면서 각 방법간 우선순위에 대한 규정이 없다. 감정평가액이 가장 정확도가 높은 방법임에도 다른 방법들과 대등한 우선순위를 가진다는 것이 문제점이다.

2) 해결방안

감정평가법인등에 의한 감정평가액을 원칙적인 방법으로 규정하고, 예외적으로 나머지 방법들에 의한 가격을 활용할 수 있다고 규정되어야 한다.

2. 감정평가사법 위반 소지

1) 문제점

감정평가사법 제5조제2항에 따르면 금융기관 등은 대출과 관련하여 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에게 의뢰하여야 한다고 규정되어 있다. 그런데 상기 기준에 따라 금융기관이 자체 감정을 한다면 감정평가사법 위반 소지가 있다.

2) 해결방안

[감칙]이나 [실무기준] 등 공식적인 감정평가기준에 규정된 감정평가방법과 절차를 이용하여 가격을 산출하는 행위는 감정평가사법 위반 소지가 있으므로, 감정평가기법을 이용하여 자체감정을 해서는 안된다. 만약 예외적으로 자체감정을 한다면 각종 통계자료상의 값을 그대로 적용하는 방식만 가능할 것이다.

3. 담보평가의 공정성과 독립성 확보방안 미비

1) 문제점

상기 기준은 평가의 적정성을 확보하기 위해 객관적인 내부평가기준 및 통제장치를 마련해야 한다고 규정하고 있으나, 현실적·실질적으로 이러한 장치가 미비한 실정이다.

2) 해결방안

미국에서는 ①대부계가 담보평가를 의뢰하는 것이 아니라 독립된 부서에서 평가의뢰와 검토를 담당하며 ②최소평가액을 요구하거나 ③대출실행을 전제로 평가수수료를 지급하는 행위, ④얼마 이상의 평가액에 요구하는 행위 등을 엄격히 금지하고 있다. 우리나라도 이와 같이 담보평가의 공정성과 독립성을 확보할 수 있는 장치의 마련이 필요하다.

4. AVM의 남용 및 오용

1) 문제점

위 기준은 50세대 미만 아파트등에서 <자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다>고 규정하여 AVM(자동산정모형)을 담보가치산정에 활용할 수 있는 방법이 열리게 되었다. 그러나 AVM은 오차가 커서 담보가치를 부정확하게 평가하는 문제점이 있다.

2) 해결방안

AVM은 투입된 과거의 자료를 분석하여 과거 자료들의 규칙성을 탐색하고 이를 통해 각 조건에 따른 결과추정치를 내놓는 프로그램에 불과하다. 따라서 AVM은 감정평가나 시세자료의 적정성을 판단하기 위한 1차적 검토 수단으로 활용해야 하고 그 결과치를 바로 담보가치로 활용해서는 안된다.

IV. 결

생략

관련 뉴스>

2022년 12월에는 담보물건이 50세대 미만 아파트인 경우에 금융기관이 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있도록 [은행업 감독업무 시행세칙]을 개정하면서 AVM사업자들은 자료제공 기간 연장 없이 50세대 미만 아파트에 대한 AVM서비스를 제공할 수 있게 되었다.

【문제 3】 기업가치평가와 관련된 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 비상장기업이나 소규모회사, 사업화 초기 단계에 있는 기업의 가치평가시에는 자기자본비용의 산정시 추가 위험프리미엄을 가산하기도 한다. 이때 가산되는 추가 위험프리미엄의 종류에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 가중평균자본비용(WACC) 산정시 유의사항에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

생략

II. 물음#1**1. 자기자본비용과 리스크프리미엄의 개념****1) 자기자본비용의 개념**

투자자(주주)가 기업에 자기자본을 투자한 대가로 요구하는 수익률로서 보통주의 자본비용을 말한다.

2) 리스크프리미엄의 개념

주주에게 귀속되는 미래 현금흐름은 타인자본의 원리금 상환처럼 미리 정해져 있지 않으므로, 자기자본비용에는 이러한 불확실성에 대한 대가인 위험 프리미엄이 포함된다.

2. 종류**1) 유동성 위험프리미엄**

보유하고 있는 비상장기업의 주식을 쉽게 매각할 수 없는 위험을 의미하는 것으로, 비상장기업의 주주가 상장기업 주주에 비해 추가로 부담하는 위험에 대한 대가이다.

2) 규모 위험프리미엄

동일한 경영환경이라도 중소형기업이 대형기업보다 더 많은 위험에 노출되어 수익률 변동성 위험이 더 크기 때문에, 소형주의 주주는 대형주의 주주보다 이러한 위험에 대한 대가를 추가로 요구한다.

3) 기타 추가 위험프리미엄

시장 또는 산업 전체가 가지는 위험이 아니라 베타계수에 반영되지 않은 해당 기업이 가지는 고유한 위험에 대한 위험프리미엄을 반영하기도 한다.

III. 물음#2**1. 자기자본비용 산정시 유의사항**

① 무위험수익률은 장기 국채금리를 바탕으로 결정한다. ② 비상장기업은 유사상장기업인 대용회사의 베타계수를 적용한다.

2. 타인자본비용 산정시 유의사항

①이자비용의 절세효과를 고려하여 세후이자비용으로 계산한다. ②전체 부채항목 중에서 영업부채를 제외한 재무부채만을 대상으로 해야 한다.

3. 자본구성비율 적용시 유의사항

WACC를 시장가치기준에 의해 추정된 자기자본비율과 타인자본비율을 가중치로 사용하려면 순환논리의 모순이 발생한다. 따라서 목표자본구조를 적용하는 것이 일반적이다. 기업은 장기적인 자금조달계획하에 자본구조를 운영할 것이므로 목표자본구조를 적용하는 것이 합리적이다.

IV. 결

생략

【문제 4】 [사도법]상 사도의 평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)**I. 사도가 인근토지와 함께 의뢰된 경우****1. 인근토지의 개념**

“인근토지”라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다.

2. 평가방법

사도가 인근토지와 함께 의뢰된 경우에는 인근토지와 사도부분의 감정평가액 총액을 전면적에 균등 배분하여 감정평가할 수 있다. 이 경우에는 그 내용을 감정평가서에 기재하여야 한다.

II. 사도만 의뢰된 경우**1. 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접토지와와의 관계**

- ① 사도만 감정평가 의뢰된 경우에는 해당 토지로 인하여 효용이 증진되는 인접토지와와의 관계를 고려하여 감정평가할 수 있다.
- ② 사도 자체적인 효용은 낮지만 인접토지는 해당 사도로 인하여 효용이 증진될 수 있는 점을 고려하는 것이다.

2. 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율

- ① 용도의 제한이나 거래제한 등에 따른 적절한 감가율을 적용하여 감정평가할 수 있다.
- ② 「사도법」에 따른 용도제한, 특별한 사정이 없는 한 일반인의 통행을 제한하거나 금지할 수 없는 점 등을 고려하여 감가할 수 있다.

3. 토지보상법 시행규칙 제26조에 따른 평가방법

- ① 「사도법」에 의한 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 5분의 1 이내
- ② 사실상의 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내
- ③ 제1호 또는 제2호외의 도로의 부지는 제22조의 규정에서 정하는 방법

【문제 1】 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가방법에 대해서 서술하시오.(30점)

- (1) 부적정처리폐기물 매립에 따른 토지이용의 저해정도가 경미한 경우와 심한 경우에 평가방법을 각각 설명하시오.(15점)
- (2) 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가액을 초과하는 경우의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 부적정처리폐기물과 토양오염물질이 같이 매립된 토지의 평가방법에 대해서 설명하시오.(5점)
- (4) 부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가지 유의사항에 대해서 설명하시오.(5)

I. 서

최근 토지보상과정에서 토지에 매립된 폐기물로 인한 갈등이 커지고 있다. 토지에 폐기물이나 오염물질이 매립되어 있는 경우에는 그만큼 토지이용을 저해하기 때문에 토지의 경제가치에 직접적인 영향을 미치므로 그 정확한 파악이 중요하다. 이하 관련 내용을 알아본다.

II. 물음#1

1. 기본적 평가방법

「폐기물관리법」제2조제1호에서 규정한 “폐기물”이 매립된 토지가 「폐기물관리법」제48조에 따른 폐기물 처리에 대한 조치명령이 있거나 예상되는 경우 등으로서 의뢰자가 해당 토지의 이용을 저해하는 정도를 고려하는 조건으로 감정평가 의뢰한 경우에는 그 폐기물이 매립될 당시의 이용상황과 비슷한 토지의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다.

2. 경미한 경우

1) 요건

①폐기물이 토사와 물리적으로 분리할 수 없을 정도로 혼합되어 토지의 일부를 구성하게 된 상태가 되어야 하며, ②의뢰인이 이를 인정해야 한다. 여기에는 주로 생활폐기물이 해당한다.

2) 평가방법

부정적폐기물의 매립으로 인한 감가는 비교표준지와 해당 토지의 개별요인 비교시에 기타조건(장래 동향 등)등 항목에서 그 불리한 정도 등을 비율수정법으로 적용하여 비교한다.

3) 개별요인 비교방법

비율수정법으로 개별요인을 비교한다. 왜냐하면 폐기물을 토사와 분리할 수 없으므로 폐기물처리비용 상당액의 산정이 불가능하여 금액수정법으로 보정할 수 없기 때문이다.

3. 심한 경우

1) 요건

폐기물 매립이 된 것에 따른 토지이용의 저해정도가 심한 것으로 의뢰자가 인정해야 한다.

2) 평가방법

부적정처리폐기물의 매립으로 인한 감가는 의뢰자의 승인을 얻어 폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역절차를 거친 후 그 용역보고서 등에서 제시한 폐기물처리비용 상당액을 근거로 비교표준지와 해당 토지의 개별요인 비교시에 기타조건(장래 동향 등)등 항목에서 고려한다.

3) 개별요인 비교방법

폐기물처리비용 상당액을 비율수정법과 금액수정법 모두 사용하여 비교할 수 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 기본적 평가방법

폐기물 처리업체 등의 자문 또는 용역결과 폐기물처리비용 상당액이 해당 토지가 폐기물이 매립되지 아니한 상태를 기준으로 한 가액 상당액을 뚜렷이 초과하는 것으로 인정되는 경우에는 감정평가액란에 실질적 가치가 없는 것으로 표시한다.

2. 개별요인 비교방법

비율수정법을 적용하여 개별요인을 비교할 경우에는 실질적 가치가 없는 것으로 표시할 수 없으므로 금액수정법을 적용하여 개별요인을 비교하는 것을 원칙으로 한다.

3. 감정평가서에 기재

감정평가서 추후 의뢰인이 실제로 지출한 폐기물처리비용 상당액이 용역보고서 등에서 제시된 폐기물처리비용 상당액과 비교하여 뚜렷이 낮아지게 되는 경우에는 감정평가액이 변동될 수 있다는 내용을 기재한다.

Ⅵ. 물음#3

1. 처리방법의 결정

토지오염을 발생시키는 물질은 물질의 종류 및 성질에 따라 <폐기물관리법>에 따른 폐기물 또는 <토양환경보전법>에 따른 토양오염물질로 구분될 수 있고, 물질에 따라서는 양 법률이 공통적으로 적용될 수도 있다. 따라서 어떤 것으로 볼 것인지 여부는 사업시행자가 결정해야 한다.

2. 평가방법

해당 토지에 매립된 폐기물이 환경오염물질과 섞인 상태 등으로서 「토양환경보전법」제2조 제2호에서 규정한 “토양오염물질”에 해당하는 경우에는 <토양오염이 된 토지의 감정평가>에 따르되, 이 경우에는 폐기물처리비용과 오염토양 정화비용 등 상당액을 함께 고려한다.

V. 물음#4

1. 조건의 검토 필요

토지보상지침 제34조의2 제1항에 따른 조건부 감정평가의 경우에도 감정평가법인 등은 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성을 검토해야 하며 토지소유자가 조치명령대상자인지 여부가 명확하지 않을 경우에는 감정평가조건의 합리성, 적법성이 결여되었다고 보아 의뢰를 거부하거나 수임을 철회해야 함에도 이러한 검토없이 일률적으로 토지소유자를 조치명령대상자로 보서는 안된다.

2. 스티그마 효과의 추가적 고려

1) 스티그마 효과의 개념

스티그마효과란 부적정처리폐기물이 매립된 토지에 대한 폐기물 처리작업이 완료된 후에도 해당 토지에 남아 있는 부정적 인식에 따른 가치의 감소를 의미한다.

2) 스티그마 효과의 반영

부적정처리폐기물이 매립된 토지의 보상평가는 폐기물 등이 매립되지 않은 상태를 기준으로 한 토지 감정평가액에서 ①폐기물처리비용 상당액을 먼저 공제하고 ②스티그마 효과로 인한 감가가 예상될 경우에는 추가적으로 이를 반영해야 한다.

VI. 결

토지에 폐기물이나 토양오염물질이 매립되어 있는지 여부는 외견상 확인이 어려우므로 전문기관에 의한 공신력있는 조사*확인이 필요하다. 이를 근거로 평가하는 경우에는 보고서의 내용과 실제 현황이 상이하다 하더라도 감정평가사의 책임을 한정하는 것이 필요하다.

불법 폐기물 나올라... 창릉 3기 신도시 토지주들 '긴장'

입력 : 2023-02-10 01:54 | 수정 : 2023-02-10 01:54

보상 후엔 처리비 땅 주인 부담

LH, 1억 처리비용 청구 알려져

토지주 30% 넘게 수용재결 신청

토지보상 지연, 착공 9개월 늦어져 3기 신도시 중 손실보상 협의가 가장 늦어진 경기 고양 창릉지구에서 오래전 불법 매립한 폐기물이 나올까 봐 토지주들이 바짝 긴장하고 있다.

9일 한국토지주택공사(LH)에 따르면 고양 창릉지구는 고양시 덕양구 도내동·용두동·화전동 일대 약 789만㎡에 이른다. 공급 예정 주택만 3만 8000가구에 이르고, 서울 은평구·마포구와 인접한 데다 대형 택지개발지구인 삼송지구와도 가까워 3기 신도시 중에서 인기가 가장 높은 지역이다.

그러나 감정평가 업체 선정 등을 둘러싼 다툼으로 손실보상 절차가 3기 신도시 중 가장 늦은 지난해 6월 시작된 데다 수용 보상금 수령 후 땅속에서 폐기물이 발견될 경우 자칫 억대의 처리비를 부담할 수 있어 30%가 넘는 토지주가 수용재결을 신청하는 바람에 2029년 말 준공 목표에 차질이 예상된다. 강제수용을 의미하는 수용재결이 확정된 후에는 LH가 토지주를 상대로 폐기물 처리 비용을 요구할 수 없기 때문에 많은 토지주들이 일단 수용재결을 신청하는 분위기다.

주민 이모(72)씨는 "30년 전 도내동과 용두동 지역 중 지대가 낮은 땅에 폐기물이 가능할 수 없을 만큼 많이 매립됐다"며 "지난해 삼성지구에서 보상금 10억원을 받은 토지주를 상대로 LH가 1억원의 폐기물 처리 비용을 청구한 것으로 알려지면서 토지주들이 앞다퉈 수용재결을 신청했다"고 밝혔다. 박모(50)씨도 "도로보다 낮은 땅에 폐기물을 묻고 그 위에 흙을 50cm 가까이 덮는 일이 비일비재했다"면서 "이후 땅을 매입한 사람들은 자기 땅에 폐기물이 묻힌 줄 상상도 못 하고 있을 것"이라고 말했다.

실제 2020년 3월 삼성지구 내 한 관광호텔 터파기 현장에서 덤프트럭 100여대 분량의 폐기물이 나와 땅을 매각한 LH와 땅을 산 토지주가 처리비를 놓고 갈등을 빚었다. 같은 해 6월엔 성남 정자동의 공사 현장에서도 폐기물이 대량 발견돼 성남시와 LH가 처리비 58억원을 두고 갈등을 빚었다.

창릉지구 토지 보상이 지연되면서 지난해 9월로 예정됐던 착공 시점은 올 6월로 미뤄졌다. 다만 2029년 말 준공 목표 역시 늦어질 것이란 우려에 LH는 선을 그었다. LH 관계자는 "재결 이후 소유권 확보를 통해 예정대로 일정을 이어 갈 것"이라고 밝혔다.

[문제 2] 최근 미국 중앙은행의 기준금리 인상으로 전 세계적으로 고금리기조가 이어지고 있다. 이에 따라 우리나라의 부동산 경기가 침체한 상황에 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 부동산 경기 침체국면의 시장특징에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 침체국면에서 감정평가3방법 적용시 유의사항을 설명하시오.(10점)
- (3) 이러한 상황하에서 감정평가사 甲이 어떤 지식산업센터 중 1개 호실을 담보목적으로 감정평가하고 있다. 본 지식산업센터는 부동산경기 불황으로 인하여 미분양률과 공실률이 매우 높고, 매매가격이 분양가를 하회하고 있다고 한다. 본 감정평가의 시산가액 조정시 고려사항에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 개념

불황하에서 계속적인 경기하강이 진행되는 부동산 시장이다.

2. 특징

- ① 건축허가 신청건수는 상당히 저하된다.
- ② 하향시장에서는 부동산가격이 하락하고 거래가 거의 일어나지 않으며, 금리가 높아 부동산을 소유하는 것이 하나의 부담이 된다.
- ③ 일반경기의 불황과 병행할 경우에는 건축활동이 둔화되고 공가율이나 공실률이 증가한다. 이 국면이 장기화되면 규모가 큰 호화주택, 신개발지역의 택지, 기타 불요불급한 부동산 등은 훨씬 큰 타격을 받는다.
- ④ 하향시장 전 단계인 후퇴시장의 기간이 짧고 지역에 따라서 과열경기를 경험해 온 곳일수록 그 경기는 훨씬 깊은 불황을 맞게 된다.
- ⑤ 회복시장의 전 국면의 시장으로 경기회복의 가능성을 내포한다.
- ⑥ 과거의 사례가격은 현재의 시점에 있어서 상한가가 되기도 한다.
- ⑦ 부동산전문활동에 있어서 매수인 중시화 현상이 더 커진다.

III. 물음#2

1. 거래사례비교법

1) 사례선택시

침체국면에서는 거래가 감소하여 사례의 수집이 어려워진다. 또한 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 가능성이 높다.

2) 시점수정시

하강국면에서는 경기저점을 파악하여 저점 이전은 하강의 변동률을, 저점 이후에는 상승의 변동률을 채용하는 등 각 기간을 세분화하여 각각 다른 변동률을 채용한다.

3) 요인비교시

경기침체가 부동산시장에 미치는 영향을 지역마다 같은 지역내에서도 개별 부동산마다 다를 수 있다. 따라서 지역분석 및 개별분석을 통하여 이자율, 공실률, 각종 경제변수의 변화가 지역의 표준적 이용과 최유효이용에 미치는 영향을 파악해야 한다.

2. 원가방식

1) 재조달원가 산정시

재조달원가는 부동산경기의 각 국면에 영향을 받으므로 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 재조달원가는 기준시점 현재의 신축원가이기 때문에 신축한지 오래 경과되었을 경우 신축당시와 기준시점 현재간 국면을 달리할 수 있으므로 특히 유의해야 한다.

2) 감가수정시

호황기에 지어진 건축물들이 경기침체시에는 과대개량 부동산이 될 수 있으므로, 이에 대한 기능적 감가의 크기를 파악해야 한다. 또한 시장수요의 감소로 인한 경제적 감가가 발생할 수 있다.

3. 수익방식

1) 순수익 산정시

경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다.

2) 환원율 산정시

환원율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적정하게 조정하여야 한다. 즉 하향시장과 후퇴시장에서는 환원율이 상향 조정된다. 환원율 금리와 환원율이 밀접한 관련이 있으므로 경기변동의 각 국면에서 금리동향을 적절히 파악하여 환원율에 반영하여야 한다.

IV. 물음#3

1. 의미

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 고려할 사항

(1) 비교방식

① 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있는지 ② 특수관계인 간의 거래사례는 아닌지 ③ 층별*호별격차는 적절히 보정되었는지 등을 고려해야 한다. 공실률이 매우 높은 부동산의 경우 경매로 넘어가는 경우가 많기 때문에 경매낙찰가와도 비교하여 그 가격수준의 적정성을 판단해야 한다.

(2) 원가방식

토지와 건물의 합계액에 층별*위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행*일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 구분건물은 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다. 일반적으로 과거 분양가에는 부동산투기로 인한 가격거품이 반영되어 있는 경우가 많다.

(3) 수익방식

쇠퇴한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 지식산업센터가 장기쇠퇴국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.

V. 결

생략

【문제 3】 부동산정책의 변화는 부동산시장에 큰 영향을 미친다. 최근 대표적인 부동산정책인 토지거래허가제의 지정 및 해제와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(25점)

(1) 토지거래허가제의 개념과 토지거래허가구역의 지정이 부동산시장에 미치는 긍정적*부정적 효과에 대해서 설명하시오.(15점)

(2) 토지거래허가제가 해제되는 지역내의 부동산을 평가하는 경우, 감정평가사 유의사항에 대하여 설명하시오.(10점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 개념

1) 의의

토지거래허가제는 <부동산 거래신고 등에 관한 법률>에 따라 국토교통부장관이나 시·도지사가 토지의 투기적 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승할 우려가 있는 지역을 토지거래허가구역으로 지정하는 것을 말한다.

2) 규제내용

이때 지정된 구역 내 토지의 소유권 및 지상권을 이전하거나 설정하려는 계약 당사자는 시장, 군수, 구청장의 허가를 받아야 한다.

3) 취지

주택을 실거주 목적으로 구매하려는 이들에게만 부동산거래를 허용하여 투기 수요를 줄이고자 하는 취지다.

2. 부동산시장에 미치는 영향

1) 긍정적 영향

(1) 투기수요억제

토지거래허가제를 통해 투기적 수요를 제한하고, 실거주 중심의 시장 구조를 강화할 수 있다.

(2) 가격변동성 감소

투기 수요가 줄어들면서 시장 가격의 변동성이 완화될 수 있다. 이에 따라 부동산시장이 안정되는 효과가 있다.

2) 부정적 영향

(1) 거래감소

허가 절차와 실거주 의무 등으로 인해 거래량이 감소할 수 있다.

(2) 지역별 가격양극화 심화

토지거래허가구역으로 지정된 지역과 그렇지 않은 지역간에 수요차이가 발생하게 되어 지역별로 가격격차가 더 커질 수 있다.

Ⅲ. 물음#2**1. 토지거래허가제 해제의 효과**

토지거래허가제가 해제된 지역에 투자수요가 몰려 가격이 폭등할 가능성이 높다.

2. 가격형성요인 분석시 유의사항

토지거래허가제는 행정적 요인이면서 지역적 요인이다. 따라서 동 규제의 지정 및 해제가 인근지역내 부동산시장의 동향과 가격수준에 미치는 영향을 분석해야 한다.

3. 감정평가3방법 적용시 유의사항

1) 거래사례비교법

규제해제로 인하여 거래가 급증하여 거래사례의 수가 증가한다. 그러나 수집된 거래사례에 투기적 동기가 개입된 사례가 많으므로 사정보정에 유의해야 한다.

2) 원가법

부동산거래의 증가와 가격의 상승이 건축비의 상승을 야기할 수 있으므로 재조달원가 산정시 고려해야 한다. 동 규제가 지정되면 수요감소로 인하여 경제적 감가가 증가하나, 반대로 해제되면 수요증가로 경제적 감가가 감소하게 된다는 점에 유의해야 한다.

3) 수익환원법

부동산가격은 즉시 상승하여도 임료의 지행성으로 인하여 순수익은 즉시 상승하지 않는다. 이 경우 환원이율에서 자본회수율을 하향조정하여 부동산가격의 상승을 반영하여야 한다.

4. 시산가액 조정시 유의사항

동 규제의 지정과 해제에 따라 부동산시장은 급격한 변동을 보이게 된다. 이 경우 존재가치(Sein)를 구하는 경우에는 비준가액이 중점을 두고, 당위가치(Sollen)를 구하는 경우에는 적산가액이나 수익가액에 중점을 두어 감정평가액을 결정한다.

Ⅳ. 결

생략

【문제 4】 다음 물음에 답하시오.(15점)**(1) 가격(price), 가치(value), 가액(estimated amount)의 개념을 서술하시오.(5점)****(2) 각 개념을 비교하시오.(10점)****I. 서**

감정평가사는 토지등의 경제적 가치를 판정한다. 따라서 궁극적으로 감정평가사가 구하는 것은 가치(value)이다. 그러나 유사개념으로 가격과 가액이 존재하여 개념상 혼란을 야기하고 있다. 따라서 이하에서는 3가지 개념에 대해서 비교하여 그 차이를 명확히 이해하고자 한다.

Ⅱ. 물음#1**1. 가격**

교환거래에서 매수자와 매도자가 상호 합의한 거래금액을 말한다.

2. 가치

장래 기대되는 편익을 현재가치로 환원한 값이다.

3. 가액

정상적인 거래에서 거래 자산에 화폐로 지불될 수 있는 금액을 표시한 것으로 사물이 지니고 있는 가치를 의미하거나 매매의 목적으로 주고받는 대가를 의미한다. 세법에서는 주로 과세표준의 의미로 사용되며 세법에 따라서 공급가액, 과세가액, 취득가액 등으로 다양하게 표현되고 있다.

Ⅲ. 물음#2**1. 가격과 가치**

① 가격은 과거 거래의 결과로서 과거치이나 가치는 장래편익의 현재합으로 현재가치이다. ② 가격은 비정상적 사정이 개입될 수 있으나, 가치는 재화의 본질적 가치를 나타낸다. 따라서 <가치 = 가격 + 오차>의 관계가 성립한다. ③ 가격은 1개만 존재하지만 가치는 다양한 종류의 가치가 성립한다.

2. 가격과 가액

① 가격은 실제 거래에서 결정된 교환의 대가이지만, ② 가액은 주어진 거래조건하에서 교환 거래를 상정하여 구하는 교환의 대가인 점에서 차이가 있다.

3. 가치와 가액

① 가치는 주관적*추상적 속성을 가지나 ② 가액은 이러한 가치를 화폐액으로 표시한 금액이 된다. 따라서 감정평가사는 감정평가활동을 통하여 가치를 구한 뒤 그 결과를 가액으로 표시함으로써 감정평가액을 화폐금액으로서 제시하게 된다.

Ⅳ. 결

감정평가사는 가치판정의 전문가이기 때문에 위 3가지 개념의 차이에 대해서 정확히 이해하여야 한다.

[문제 1] 세계화가 급속히 이루어지고, 산업*기술*영역 간 융복합 추세가 강화되고, 정보통신기술에 기반한 네트워크(network)의 발달에 따른 연결성이 증대되면서 불확실성은 더욱 커져가고 있다. 이처럼 부동산시장환경의 불확실성이 높아짐에 따라 전통적 투자분석기법인 NPV법의 한계를 극복할 대안적 분석기법이 사회적으로 요청되고 있다. 이하 실물옵션과 관련한 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 부동산투자의사결정에서 NPV법이 불확실성을 반영하는데 가지는 한계를 설명하라.(10점)
- (2) 실물옵션의 개념, 특징, 불확실한 상황에서 적용필요성, 금융옵션과의 차이를 설명하라.(10점)
- (3) 실물옵션의 종류를 설명하라.(10점)

I. 서

전통적NPV법은 하나의 시나리오에 의하므로 불확실성 반영에 한계가 있고, 부동산투자의 비대칭적 수익구조나 유연성을 고려하기 곤란하여 이에 대한 대안으로서 실물옵션모형이 제기되고 있다. 실물옵션은 부동산과 같은 실물자산에 결부된 다양한 선택권의 가치라는 점에서 금융옵션과 차이가 있으나 시장환경의 불확실성을 반영할 수 있고 부동산투자의 속성을 반영할 수 있다는 점에서 깊이 연구할 필요성이 있다. 실물옵션은 다양한 기준에 의해 분류되는바 이하 살펴본다.

II. 문#1

1. 불확실성 반영 한계

NPV법은 확실성하의 의사결정기법으로 미래 현금흐름이 확정적으로 발생하고 할인율이 정확하게 산정된다고 전제하므로 부동산개발과 같이 불확실성이 높은 투자대안의 분석시에는 한계가 있다.

2. 비대칭적 수익구조 반영한계

비대칭적 수익구조란 미래 상황의 변화에 따라 유리한 경우에는 투자안을 선택하고 불리한 경우에는 투자안을 기각할 수 있는 것을 말한다. NPV법은 이러한 수익구조를 반영하지 못한다.

3. 유연성 고려불가

NPV법은 불확실한 상황속에서 신축적이고 시의적절하게 대처할 수 있는 유연성의 가치를 고려할 수 없다.

Ⅲ. 문#2

1. 실물옵션(Real Options)의 개념

(1) 개념

옵션은 옵션의 소유자에게 옵션의 만기일 또는 만기일 이전에 약정한 행사가격으로 약정한 양의 기초자산을 사거나 팔 수 있게 해주는 권리다. 실물옵션은 금융분야의 옵션가격결정이론을 이론적 기초로 삼고 있다. 따라서 실물옵션의 기본적인 개념은 금융옵션과 동일하다.

(2) 전통적 관점과의 차이

전통적 관점에서는 불확실성의 수준이 높아지면 높아질수록 자산의 가치는 낮아진다. 그러나 실물옵션의 관점에서는 실물옵션을 제대로 인식하고 이를 적절하게 활용할 경우 불확실성의 증가는 오히려 자산가치의 증대를 가져올 수 있음을 알 수 있다. <Expanded NPV = Static NPV + Option premium >

2. 특징(비대칭적 손익구조)

옵션의 중요한 특징은 옵션의 소유자에게 어떤 투자행위를 하도록 의무를 부여하는 것이 아니라 할 수 있는 권리만을 부여한다는 점이다. 따라서 옵션의 소유자는 상황이 유리한 경우에만 권리를 행사하고, 상황이 불리한 경우에는 권리를 행사하지 않아도 된다. 이로 인해 옵션의 손익구조는 손실위험은 일정하게 제한되면서 무한한 이익을 제공하는 비대칭적인 모습으로 나타난다.

3. 적용필요성

(1) 부동산투자의 불확실성 반영

실물옵션에서는 확률분포가 주는 모든 정보를 활용하여 의사결정을 내릴 수 있다.

(2) 비가역성 반영

부동산투자는 투자된 금액을 쉽게 회수할 수 없다는 비가역성이 있다. 따라서 의사결정자는 적절한 투자시기를 선택할 수 있으므로 이러한 선택가치를 옵션으로 반영할 수 있다.

(3) 유연성

유연성은 의사결정자가 상황에 따라 다양한 전략을 구사할 수 있는 특성을 말한다. 시간의 흐름에 따라 획득할 수 있는 정보의 양과 질은 변화하며, 이를 바탕으로 의사결정자는 실물옵션을 이용해 상황적응적인 전략을 수립할 수 있다.

4. 금융옵션과의 차이

금융옵션이 주식, 채권, 통화 등 금융자산을 기초자산으로 한 옵션인데 반하여, 실물옵션은 공장, 자동차, 부동산 등과 같은 유형의 실물자산을 기초로 하는데 있다.

<금융옵션과 실물옵션의 비교>		
구 분	금융옵션	실물옵션
만 기	1년 이하의 단기가 많음	투자기회가 상실될때까지
권리의 내용	배타적 권리	하나 이상의 경쟁자의 영향을 받음
기초자산	시장가격이며, 음의 값은 생기지 않음.	미래 기대 현금흐름이고, 음의 값도 발생
행사가격	대부분 정해져 있음.	일정하지 않고, 확률에 따라 달라짐.

<금융옵션과 실물옵션의 가치영향요인의 차이>

금융옵션	실물옵션
주식의 현재가치	기대 현금흐름의 현재가치
행사가격	투자비용
만기까지의 기간	투자기회가 소멸되기까지 기간
주가의 변동성	프로젝트가치의 불확실성
무위험이자율	무위험이자율

IV. 문#3

1. 권리의 종류에 따라

① 콜옵션은 약정한 행사가격으로 기초자산을 살 수 있는 권리이고, ②풋옵션은 약정한 행사가격으로 기초자산을 팔 수 있는 권리다

2. 권리의 행사시기에 따라

유럽형 옵션은 만기가 도래할 경우에만 권리를 행사할 수 있는 옵션이며, 미국형 옵션은 만기가 도래하기 이전이라도 아무 때나 권리를 행사할 수 있는 옵션이다. 이외에도 유럽형과 미국형의 중간 형태인 버뮤다 옵션(Bermudan Option)이 있다. 버뮤다 옵션은 옵션의 만기가 도래하기 전 일정한 기간을 정해 놓고 그 기간 동안 권리를 행사할 수 있는 옵션이다.

3. 권리의 내용에 따라

(1) 연기옵션

현재 보유하고 있는 설비자산이나 토지에 대한 개발시기를 늦출 수 있는 옵션이다.

(2) 단계적 투자옵션

투자 후 상황변화에 따라 후속 투자의 규모나 철수 등에 대한 선택이 가능한 옵션아더,

(3) 규모변경옵션

시장상황이 좋지 경우에는 생산설비를 확장할 수도 있고, 그렇지 않는 경우에는 축소할 수도 있는 옵션이다.

(4) 포기옵션

시장상황이 악화되면 현재의 자산을 재판매시장에서 처분하고 떠날 수 있는 옵션이다.

(5) 전환옵션

생산투입물을 변환하거나, 시장상황에 따라 산출물을 변환시킬 수 있는 옵션이다.

(6) 성장옵션

미래 성장기회 확보를 위해 선행투자가 필수적인 옵션이다.

(7) 복합 연계옵션

독립적으로 옵션이 존재할 경우보다 복합적으로 옵션이 존재할 경우 옵션의 가치가 달라질 수 있는 옵션이다.

V. 결

실물옵션을 활용하면 토지리턴권의 가치나, 재개발시기 결정 등의 부동산의사결정에 유용하게 사용될 수 있다. 또한 실물옵션외에도 동적DCF법이나 시뮬레이션법, 의사결정나무법 등이 불확실성을 고려하는데 사용될 수 있으므로 관련 기법의 연구가 필요하다.

[문제 2] 표준지공시지가와 관련한 다음 물음에 답하시오(20점)

(1) 가격(Price)과 가치(Value)의 개념상 차이에 대하여 설명하시오.(10점)

(2) 실거래가추종방식으로 표준지공시지를 공시하고 이를 기반으로 과세하는 것의 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

부동산가격공시제도의 적정가격 재정립을 위한 비판적 검토
: 공시가격현실화 정책과의 충돌을 중심으로(정수연 교수)

I. 서
생략

II. 물음#1

1. 의의

①가격은 특정부동산에 대한 교환의 대가로서 시장에서 매수자와 매도자 간에 실제로 지불된 금액이다. ②가치는 부동산에서 얻어지는 장래 편익의 현재합이다.

2. 개념상 차이

1) 가격과 가치의 불일치

①가치란 가격에 오차를 가감한 값이다. 즉 오차 만큼의 차이가 존재한다. ② 부동산시장은 불완전경쟁시장으로서 시장에서 이루어지는 거래에는 비정상적 사정이 개입될 수 있다. 따라서 가격과 가치의 괴리가 발생하게 된다.

2) 가치는 현재의 값

①가격은 대상부동산에 대한 과거의 값이지만, ②가치는 현재(기준시점)의 값이다. 비내구재는 단기간내에 효용이 발휘되므로 가격과 가치의 괴리가 적지만, 내구재는 장래 오랜 기간에 걸쳐 효용을 발휘하기 때문에 가치를 구하기 위해선 장래편익의 현재합을 구해야 하고, 따라서 전문가에 의한 판정이 필요하다.

3) 가치다원론

①가격은 역사적 사실로서 1개만 존재하지만, ②가치는 부동산을 바라보는 관점에 따라 여러 가지 종류가 존재한다. 예를 들어 어떤 부동산에 대해서 평가목적에 따라 담보가치, 보상가치, 보험가치, 장부가치 등 다양한 가치개념이 병존할 수 있다.

III. 물음#2

1. 공시지가의 비합리성

만약 투기로 인하여 부동산가격에 거품이 발생하고 부동산시장의 장기균형가치와 괴리가 크게 발생하는 경우에도 이를 반영하여 공시가격을 결정한다면, 공시지가의

합리성이 결여된다. 따라서 이를 기반으로 한 조세 역시 국민의 재산권을 침해하게 된다.

2. 조세법률주의 위반소지

조세는 법률에 따라 부과하도록 정해져 있다. 따라서 세금의 인상이나 인하는 국회에서 제정된 세법상 세율의 변화로 이루어져야 한다. 그러나 실거래가추종방식으로 공시지가를 현실화하면 세율의 변화없이 세수증액이 가능하다. 이는 조세법률주의의 위반소지가 있다.

3. 미실현이득에 대한 과세

인근 부동산의 실거래가가 상승하면 공시지가가 상승하게 되고 이에 대해서 과세하게 된다면, 미실현자본이득에 대해서 과세하는 결과가 된다. 미실현이득에 대한 과세는 국민의 재산권침해 소지가 있으며 특히 은퇴세대의 노후를 불안하게 하는 문제가 있다.

4. 조세의 불안정성 야기

실거래가는 부동산시장의 경기변동에 따라 수시로 변동하게 된다. 그런데 이러한 실거래가를 공시가격에 반영한다면 공시가격 또한 불안정한 모습을 가지게 되고, 따라서 이에 기반한 조세 역시 불안정하게 되어 조세의 예측가능성이 떨어지게 된다.

IV. 결

생략

[문제 3] 우리 감정평가 관련 법령에서 '시가'란 시가(時價)로 사용되기도 하고 시가(市價)로 사용되기도 한다. 이하 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 시가(時價)와 시가(市價)의 개념을 비교하시오.(5점)

(2) [토지보상법]상 보상원칙이 시가(時價)보상인지 시가(市價)보상인지 설명하시오.(5점)

(3) 시가(市價)와 ①[감정평가에 관한 규칙]의 시장가치, ②[부동산 가격공시에 관한 법률]의 적정가격의 차이점에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 물음#1

1. 개념

시가(時價)란 <현재의 가치>라는 의미를 나타내며, 시가(市價)란 <시장에서 매수자와 매도자에 의해서 결정되는 가격>을 의미한다.

2. 비교

1) 공통점

시가를 <수요와 공급에 따라 시장에서 성립하는 가격>인 시장가격으로 보는 경우에도 시가는 ①수요와 공급에 따라 변화하는 가격 중 일정한 시점에서 성립하는 가격이라는 시간적 측면과 ②시장이라는 일정한 장소에서 성립하는 가격이라는 장소적 측면으로 구분하여 접근할 수 있다.

2) 차이점

이 중 특히 시간적 측면에 중점을 주는 경우는 시가(時價)로, 장소적 측면에 중점을 주는 경우는 시가(市價)로 사용되고 있으나, 사용의 구분이 명확하지는 않다.

III. 물음#2

1. 시가(時價)보상 원칙

[토지보상법] 제67조제1항에서 <보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.>라고 하여 시가(時價)보상의 원칙을 규정하고 있다. 따라서 협의취득의 경우에는 협의성립 당시의 가격으로 보상하며, 재결에 의한 경우에는 수용재결일의 가격으로 보상한다.

2. 시가(市價)보상 여부

[토지보상법]에서는 시가(市價)에 대해 명문으로 규정하고 있지는 않다. 다만 [토지보상법] 제70조제1항 등에서 <적정가격>으로 보상하도록 규정하고 있으므로 이를 시가(市價)보상의 원칙을 규정한 것으로 본다. 다만 시가(市價)로 보상하는 경우에도 그 보상액에는 해당 공익사업으로 인한 가치의 변동분은 제외되어야 한다.

IV. 물음#3

1. 시장가치와 차이점

시가(市價)는 하나의 사실로서 일반적인 거래가격 또는 거래가격수준을 의미하는 반면, 시장가치는 일정한 요건의 충족을 전제로 하는 규범적 의미를 가지는 의견이라는 점에서 차이가 있다. 즉 시장가치는 ①출품기간의 합리성 ②당사자의 정통성 ③거래의 자발성이라는 요건을 구비한 가치인 반면, 시가(市價)는 이러한 요건과 관계없이 현실 그대로의 거래가격을 말한다.

2. 적정가격과 차이점

1) 개념의 차이

시가(市價)는 일반적인 거래가격을 의미하는 반면, 적정가격은 정상적인 거래를 상정할 경우 성립된 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격이라는 점에서 차이가 있다.

즉, 시가(市價)는 실제 거래가격으로서 발생한 사실(fact)에 불과하나, 적정가격은 개별적·구체적인 거래가격이 아니라 이러한 거래가격을 기초로 하여 규범적으로 판단한 가격이다. 또한 적정가격은 건물 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있는 때에는 당해 정착물 또는 권리가 존재하지 않는 것으로 보는 점 등이 시가(市價)와는 다르다.

2) 목적의 차이

시가(市價)는 당사자 간의 거래목적에 따라 다양한 가격으로 결정되는 반면, 적정가격은 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 일정한 절차에 따라 시가(市價)의 개별적이고 불합리한 부분을 배제하고 규범적으로 결정된다는 점이 다르다.

3) 절차의 차이

시가(市價)에서의 거래는 법령에서 정한 절차 없이 계약자유 원칙에 따라 성립되나, 적정가격은 [부동산 가격공시에 관한 법률]이 정하는 바에 따라 ①둘 이상의 감정평가법인 등이 조사·평가금액의 산술평균액을 기준으로 ②토지소유자의 의견청취 ③중앙부동산평가위원회의 심의 ④이의신청 등의 절차를 거쳐 결정된다는 점이 다르다.

V. 결

【문제 4】 다음 물음에 대하여 답하시오.(20점)**(1) 지상 정착물과 소유자가 다른 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)****(2) 제시외 건물 등이 있는 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)****I. 서**

감정평가시 대상물건의 확정과 확인에 따라 평가대상, 평가액 등이 달라지므로 정확히 조사되어야 한다. 실무적으로 지상 정착물과 토지소유자가 다른 경우나 제시외 건물이 존재하는 경우가 빈번하므로 이에 대해 논의할 필요성이 있다.

II. 문#1**1. 토지와 지상 정착물의 소유권 관계의 중요성**

토지와 지상 정착물의 소유권이 서로 다른 경우 법정지상권이 설정될 수 있다. 토지와 건물 간에 불일치하는 소유 관계로 인하여 토지의 이용 등에 제한을 받을 수 있으므로, 토지와 지상 정착물의 소유권 관계를 명확히 파악하여야 정착물의 존재로 인한 토지가치에 대한 영향을 적절하게 고려할 수 있다.

2. 소유자가 다른 경우 감정평가방법**(1) 원칙**

토지소유자와 지상의 건물 등 정착물의 소유자가 다른 경우에 해당 토지는 그 정착물이 있음으로 인하여 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다. 즉, 다른 소유자의 건물이 존재함에 따른 불리함 등을 고려하여 감정평가한다.

(2) 법정지상권 성립시

법정지상권이 성립된다면 지상권이 설정된 인근 토지의 거래사례 등을 조사하여 지상권에 의한 제한으로 말미암아 토지가 그 제한이 없는 토지에 비해 얼마 정도 감액되어 거래되고 있는지를 밝힌 뒤 대상토지의 특수성을 고려하여 평가한다.

III. 문#2**1. 제시외 건물의 개념**

제시외 건물이란 종물과 부합물을 제외하고 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물을 뜻한다. 제시외 건물 등이란 토지만 의뢰되었을 경우 그 지상건물, 구축물 등을 의미하고 토지와 건물이 함께 의뢰되었을 경우에는 대상물건의 종물이나 부합물이 아닌 것으로서 독립성이 강한 물건을 말한다. 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 경우 그 처리방법은 다음과 같다.

2. 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 감정평가**(1) 원칙**

의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물이 있는 토지의 감정평가는 토지와 제시외 건물 소유자의 동일성 여부에 관계없이 소유자가 다른 경우 감정평가방법을 준용하여 감정평가한다. 제시외 건물 등이 토지와 별개로 매매되는 경우 등에 따라 법정지상권의 성립 가능성 등을 고

려하여 보수적인 관점에서 지상 정착물과 소유자가 다른 경우로 보아 감정평가한다.

(2) 예외

타인의 정착물이 있는 국공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다. 이러한 경우는 해당 정착물의 소유자에게 국공유지를 처분하는 경우로서 지상 정착물의 존재 여부와 관계없이 해당 토지의 적정한 감정평가액을 구하면 되는 것이다.

(3) 제시외 건물 등의 소재에 따른 감가방법

제시외 건물 등의 소재로 인하여 토지이용에 제한을 받는 점을 고려할 때 실무상 등기여부, 구조, 면적, 용도 등에 따라서 통상 정상평가금액의 일정비율을 감가하여 감정평가하며, 제시외 건물 등의 위치에 따라서 잔여부분의 이용에 제한이 있을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 감가한다.

IV. 결

상기 경우 실무적으로는 약 30%정도 감가하는 것이 일반적이나 개별 사안마다 제한의 정도, 기간 등이 상이하므로 일률적 적용은 타당하지 않다. 제한여부에 따른 가치의 격차를 시장증거에 의해 도출할 필요성이 있고, 그 산출과정을 보고서에 적시해야 한다.

[문제5] 공시지가기준법 적용시 행하는 그 밖의 요인 보정과 시산가액조정의 차이에 대해서 설명하고, 토지의 감정평가시 양자의 적용관계에 대해 설명하시오.(10점)

I. 개념

1. 그 밖의 요인 보정

시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인을 보정하는 것을 말한다.

2. 시산가액 조정

시산가액의 조정은 시장성, 비용성, 수익성을 기반으로 한 비교방식, 원가방식, 수익방식 등 다양한 평가방식을 적용하여 산정된 각 시산가액 또는 시산임대료를 상호 관련시켜 재검토하여 최종 감정평가액을 도출하는 과정이다.

II. 차이점

1. 대상물건의 차이점

그 밖의 요인보정은 공시지가기준법으로 토지를 감정평가하는 경우에 적용되나, 시산가액조정은 토지를 포함한 모든 대상물건의 감정평가에 적용된다는 차이점이 있다.

2. 조정방법의 차이점

그 밖의 요인보정은 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 적용하나, 시산가액조정은 이외에도 원가법 또는 수익환원법에 의한 가액을 적용할 수 있다.

III. 양자의 적용관계

토지의 감정평가에서 원칙적으로 그 밖의 요인 보정과 시산가액 조정을 선택적으로 적용할 수도 있고 중복적으로 적용할 수도 있다.

[문제 1] 최근 부동산PF대출 부실화가 사회적인 문제점이 되고 있다. 우리나라의 부동산PF는 선분양제도 하에서 시행사의 부족한 자금력을 수분양자의 분양대금으로 보완하기 때문에 사업성 악화시 PF대출이 쉽게 부실화되고 수분양자에게 위험이 전가되는 문제점이 있다. 이와 관련하여 관련 물음에 답하시오.(40점)

(1) 아파트 분양방식은 크게 선분양제와 후분양제로 구분할 수 있다. 각각의 개념과 장단점에 대해서 설명하시오.(15점)

(2) 부동산PF의 개념과 특징에 대해서 설명하시오.(10점)

(3) 우리나라 부동산PF의 문제점에 대해서 설명하고, 그 개선방안을 논하시오.(15점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 선분양제도

1) 개념

선분양은 아파트가 지어지기 전에 분양하는 방식이고, 후분양은 아파트가 완성된 후 분양하는 방식이다.

2) 장점

① 개발기간 동안의 이자비용과 위험을 분양자가 부담하기 때문에 후분양제에 비하여 분양가가 저렴하다.

② 아파트 건설기간 동안 여러 차례에 걸쳐 중도금을 분납하므로 자금부담이 분산된다.

3) 단점

① 건설기간 중 분양가 하락의 위험을 수분양자가 부담한다.

② 부실시공이나 허위광고 등으로 문제점이 발생할 수 있다.

③ 건설내용의 변경으로 계약 내용과 다른 아파트를 받게 될 수 있다.

2. 후분양제도

1) 개념

후분양은 아파트가 완성된 후 분양하는 방식이다.

2) 장점

- ① 실제 아파트를 보고 분양을 신청할 수 있다.
- ② 따라서 부실시공이나 허위광고 등의 문제발생 가능성이 낮다.

3) 단점

- ① 선분양제에 비하여 단기적으로 큰 금액을 마련해야 하는 자금부담이 있다.
- ② 건설기간 동안 이자비용, 개발위험이 분양가에 전가되어 분양가가 상승할 가능성이 있다.
- ③ 개발사의 자금부담이 심화되어 주택개발시장에서 중소건설사는 퇴출되고, 대형 건설사만 남게 될 수 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 개념

Project financing이란 특정 프로젝트로부터 미래에 발생하는 현금흐름을 담보로 하여 당해 프로젝트를 수행하는데 필요한 자금을 조달하는 금융기법을 말한다.

2. 특징

1) 사업성을 기초로 대출

부동산의 담보가치에 기초한 대출이 아니라, 부동산 개발사업의 사업성과 미래 현금흐름에 기초하여 대출이 이루어진다.

2) 비소구금융

프로젝트 파이낸싱에 의한 채무는 사업주와 법률적, 경제적으로 구별되는 별개의 프로젝트 시행회사가 부담하므로 프로젝트가 실패해도 프로젝트 스폰서의 채무변제에 대한 책임이 면제된다.

3) 위험분산효과

부동산 개발사업에는 공사완성위험, 원자재공급위험, 운영위험, 판매위험, 재무위험 등이 존재한다. 부동산PF는 시행사, 시공사, 대출기관, 보증기관 등 다양한 이해관계자가 참여하므로 개발사업의 위험이 분산되는 효과가 있다.

4) 부외금융

프로젝트 시행회사의 부채는 프로젝트 사업주의 입장에서 부외금융이기 때문에 사업주의 부채수용능력을 높여준다. 또한 자금조달은 프로젝트 자체의 수익성을 바탕으로 이루어지므로 사업주는 기존 회사의 재무 상태에 크게 구애받지 않고 자금조달이 가능하다.

IV. 물음#3

1. 문제점

1) 시행사의 자금력 부족

우리나라의 경우 시행사가 보통 총사업자금의 5%에서 10% 수준의 적은 자본금으로 토지매입을 시도한다. 반면 미국의 경우 시행사가 총사업비의 20%~30%정도 수준의 초기 자본금을 마련한다.

2) 투자자간 위험전이

우리나라는 본PF가 건설자금에만 쓰이는 것이 아니라 브릿지론의 상환재원으로 연결되어 있으며, 이로 인해 본PF 단계에서의 자금조달 부담이 크고 유사시 각 대출의 대출기관이나 투자자간 위험이 전이될 위험 또한 크다.

3) 대출기관의 담보권 확보 곤란

우리나라는 수분양자의 자금으로 사업비를 충당하고, 주택도시보증공사(HUG)의 분양보증으로 인하여 대주단은 유사시 보증기관에 담보물의 소유권을 이전해야 하므로 온전한 담보권의 확보가 어렵다.

4) 시공사의 신용에 대한 높은 의존도

부동산개발은 높은 불확실성을 수반하므로 대출시 다양한 신용보강이 동반된다. 대표적으로 브릿지론이나 PF의 대주단은 시공사의 신용등급, 시공능력평가순위 등을 토대로 대출 여부를 결정하고 시공사의 책임준공이나 조건부 채무인수 등을 요구하는 경우가 많다.

2. 개선방안

1) 시행사의 자본요건 강화

시행사의 열세한 자본력으로 인하여 브릿지론을 본PF대출로 상환하고 있다. 이러한 연결고리를 끊기 위해서는 미국처럼 시행사의 자금력을 강화하여 시행사의 초기 자기자본으로 사업에 필요한 토지를 매입하고 이를 담보로 공사자금을 조달하는 것이 필요하다.

2) 부동산개발 금융시장의 발전

미국의 경우 다양한 투자자로부터 초기 투자금을 조달할 수 있는 금융시장이 발달해 있다. 따라서 투자자간에 위험을 분산시킬 수 있다. 우리나라도 다양한 재무적 투자자의 참여를 유도하여 부동산개발 금융시장의 규모를 확대할 필요성이 있다.

3) 대출기관의 담보권 보장 강화

시행사의 자금력이 강화되어 수분양자의 자금이 사업비로 투입되지 않으면, 채무불이행시 대출기관이 토지와 건물에 대한 담보권을 확실히 보장받을 수 있게 되어 대출기관의 대출이 더 낮은 금리로 확대될 수 있다.

4) 후분양제의 확대

선분양제도를 통해 수분양자의 자금이 사업비로 사용되는 것을 개선하기 위해 후분양제를 확대할 필요성이 있다.

IV. 결

최근 정부는 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 부실 사태를 계기로 선분양 사업시 자기 자본비율을 높이도록 하여 후분양제의 확대를 유도하려 하고 있다. 후분양제의 확대는 소비자의 권익을 보호할 수 있는 장점이 있으나, 분양가를 상승시키는 요인이 될 수 있으므로, 주택건설사업에 대한 정책적 지원이 필요할 것으로 본다.

[문제 2] 최근 부동산PF대출 부실화가 사회적인 문제점이 되고 있다. 이하 부동산PF와 관련한 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 부동산PF 개발사업은 ①토지매입단계 ②공사단계 ③준공단계로 구분된다. 각 단계마다 어떠한 감정평가가 행해지는지를 설명하시오.(10점)

(2) 부동산PF와 관련하여 이루어지는 감정평가의 정확성*독립성을 높이기 위한 개선방안을 논하시오.(10점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 토지매입단계

1) 시가참고 평가

토지의 매입비용(가격)을 알아야 사업성에 대한 판단이 가능하다. 따라서 시가참고 목적의 감정평가가 행해진다.

2) 담보평가

토지를 매수하기 위해서 브릿지론을 활용해야 하고, 이때 토지의 담보평가가 행해진다.

2. 공사단계

1) 시가참고 평가

대주단을 모집하기 위해 시가참고 목적의 평가가 이루어진다. 이 평가에서는 개발사업의 사업성에 대해서 평가하게 되고 조건부평가가 이루어진다. 본 평가에서는 토지가액보다 총사업비를 결정하는 공사비, 예정분양가, 예상분양률 등에 대한 판단이 더욱 중요하다.

2) 담보평가

브릿지론을 상환하기 위해 본PF대출을 받아야 하고 이때 담보평가가 행해진다. 토지매입이 완료된 상태에서 토지의 담보가치를 다시 평가하게 된다.

3. 준공단계

개발사업의 준공 이후 분양*매각하지 않고 보유하는 경우 부동산 담보대출로 전환하기 위한 담보평가가 이루어진다.

참고> 부실 사업장에서 감정평가

PF사업이 부실해지면 해당 PF는 공매로 넘어가게 된다. 이때 최저입찰가격의 결정이 중요하다. 최저입찰가격은 공매목적 또는 시가참고용 감정평가를 실시하고 이 가격을 참고하여 손실비용 및 운영비용 등을 고려하여 공매를 주관하는 주체가 결정한다. 따라서 이때 감정평가액은 최저입찰가격 결정의 기준을 제시하는 역할을 한다.

Ⅲ. 물음#2

1. 조건부평가시 조건설정에 유의

시가참고 목적의 감정평가는 조건부 평가로 행해질 수 있다. 설정된 조건의 내용과 성취여부는 PF대출의 부실화 여부와 감정평가사의 책임문제와 밀접한 연관이 있으므로, 객관적은 증거에 기반하여 조건의 합리성여부를 검토해야 하고, 감정평가보고서에는 조건의 내용 및 감정평가서의 활용시 유의사항에 대해서 분명하게 서술해야 한다.

2. 시장가치 외의 가치 검토필요

현행 감칙에서는 시장가치 외의 가치를 규정하고 있으나 구체적인 개념정의가 없어 현업에서 활용이 매우 제한적이다. 그런데 부동산 개발사업을 전제로 한 토지가치를 구할 때는 투가가치가 적합하므로, 투자가치에 대한 개념정의를 구체적으로 마련할 필요성이 있다.

3. 평가윤리 및 감정평가의 독립성 확보

PF대출은 금액이 커서 감정평가사가 개입된 조직적 범죄가 발생하기도 한다. 따라서 이러한 금융사고를 예방하기 위해서 감정평가에 대한 윤리교육의 강화가 필요하다. 또한 일정 금액 이상의 PF대출평가에 대해서는 협회의 추천제나 사전심사제 강화 등을 통하여 평가사고를 방지해야 한다.

4. 토지평가방식의 보완

1) 개발법의 개념

개발법은 미래에 예상되는 분양수입의 현가합에서 건축비, 판매경비 등 개발에 필요한 비용을 공제하여 현재의 토지가치를 구하는 방법이다. 대규모 개발사업부지를

평가하는데 유용한 방법이다.

2) 개발법의 적용필요성

공시지가기준법은 개발사업을 전제로 한 토지의 가치를 정확히 평가하는데 한계가 있을 수 있다. 따라서 대안적인 평가방법으로 개발법을 활용할 필요성이 있다. 일본에서는 개발법을 공식적인 감정평가방법 중에 하나로 규정하고 있다. PF평가시에는 개발법을 주된 평가방법으로 규정하는 방안도 검토할 수 있다.

IV. 결

생략

[문제 3] 감가요인과 관련한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 개념에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 차이점을 설명하시오.(10점)
- (3) 감가수정시 유의사항에 대해서 설명하시오.(5점)

I. 서

감가수정이란 재조달원가에서 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 그 금액을 공제하여 가격 시점에서의 대상 물건가격을 구하는 것이다. 즉 감가수정은 대상 부동산의 가격이 재조달원가에서 얼마나 하락하였는가의 문제로서 여러 요인에 기인하나 통상 물리적, 경제적, 기능적 요인으로 분류될 수 있는바 이하에서도 기능적 감가요인과 경제적 감가요인을 비교, 고찰하여 본다.

II. 물음#1**1. 기능적 감가요인**

기능적 감가는 부동산의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치손실로서 건물과 부지의 부적합, 설계의 불량, 설비의 부족 및 구식화, 시장성의 감퇴 등이 있다.

2. 경제적 감가요인

경제적 감가는 대상 부동산 자체와는 관계없이 인근지역과의 관계에서 나타나는 것으로서 인근지역의 쇠퇴, 인근 환경과의 부적합, 시장성의 감퇴 등이 있다.

III. 물음#2**1. 부동산 특성**

기능적 감가는 부동산의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치손실로서 개별 부동산의 특성에 따라 다르게 나타나므로 개별성과 관련된다. 경제적 감가는 인근지역과의 관계에서 발생하는 바 부동산의 지역성 및 고정성과 관련이 있다.

2. 치유 가능성 및 감가대상

기능적 감가는 투입비용과 효용과의 관계에 의해 치유가능, 치유불가능 모두 나타나고, 대부분 건물에 귀속되는 경향이 있다. 그러나, 경제적 감가는 인근 주위 환경에 의한 영향으로서 항상 치유 불능하며, 토지에도 반영된다.

3. 가격제원칙의 적용상 차이

기능적 감가는 내부 조건들의 균형과 관련된 것으로서 균형의 원칙과 관계한다. 하지만, 경제적 감가는 외부 주위환경과의 적합한 이용에 관련된 것으로서 대상 지역의 Age cycle과 관련하여 예측의 원칙 및 용도, 시계열상 적합의 원칙과 관계한다.

4. 유기적, 복합적 관계

기능적 감가와 경제적 감가는 개념상으로는 명확히 분류될 수 있으나 현실적으로는 상호 유기적 복합적 관계를 갖고 나타나는 바 감정평가시 이에 대한 주의가 요구된다.

IV. 물음#3

1. 대치원가 산정시 기능적 감가 제외

제조달원가를 대치원가로 하는 경우, 과대개량으로 인한 기능적 감가는 제외된다. 왜냐하면 대치원가에는 이미 기능적 감가가 반영되어 있기 때문이다.

2. 이중감가에 유의

어떤 감가요인에 대해서 이중감가가 되지 않도록 특별한 유의해야 한다. 따라서 어떤 감가요인을 기능적 감가로 처리하였으면, 이를 경제적 감가로 중복감가하지 않아야 한다.

3. 치유가능성 판단시 유의사항

기능적 감가시 치유가능*불가능의 판단은 물리적 가능성 여부 뿐만 아니라 경제적 타당성이 있어야 한다.

4. 경제적 감가의 토지배분에 유의

경제적 감가는 외부적 요인에 의한 감가로 토지에도 적용된다. 그러므로 건물분과 토지분으로 할당해야 하는 문제가 생긴다.

V. 결

생략

[문제 4] 수익환원법에서 감가상각비의 처리방법과 운영경비에 감가상각비가 포함되지 않는 이유에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 개요

토지와는 달리 건물은 시간의 흐름에 따라 가치가 감소하는 상각자산으로, 매기간 순영업소득의 일부는 건물가치에 대한 자본회수분을 포함하고 있어야 한다. 먼저, 이를 처리하는 두 가지 방법을 살펴보고 운영경비에 감가상각비가 포함되지 않는 이유를 설명한다.

II. 수익환원법에서 감가상각비 처리방법

1. 순영업소득을 조정하는 방법

조소득에서 영업경비를 제하여 순영업소득(NOI)을 추계하는바, 운영경비에 감가상각비를 포함시켜 상각후 순영업소득을 구하여 처리하는 방법이다.

2. 자본환원율에서 조정하는 방법

- ① 자본환원율이 자본수익률과 자본회수율로 구성되어 있다고 보고, 감가상각비를 자본회수율로 처리하는 방법이다.
- ② 여기에는 직선법, 호스콜드법, 인우드법이 있다.

3. 검토(자본환원율 조정방법의 우수성)

최근에는 자본회수율을 조정하는 방법이 미래에 대한 감가상각의 반영으로 금융적 사고방식과 동일 논리를 지녀 보다 논리적인 방법으로 인정받고 있다.

III. 운영경비에 감가상각이 포함되지 않는 이유

1. 미래에 대한 감가상각(자본회수의 의미)

장래 기대되는 순수익은 장래의 총수입에서 이에 대응하는 운영경비를 공제함으로써 구해지는데, 감가상각의 경우 미래에 대한 감가상각을 구하지 않는 한, 이미 발생한 감가상각액으로 장래수입에 대해서 차감할 수 없기 때문에 운영경비에 포함되지 않고, 장래에 대한 자본회수로 처리한다.

2. 이중계산의 오류방지

상각자산은 시간이 지남에 따라서 감가상각의 정도가 심하게 되어 부동산 수익이 줄어드는데, 감가상각을 운영경비로 처리하여 총수익에서 차감하면 이중계산의 우려가 있다.

3. 대체투자의 성격

감가상각비는 건물의 효용유지를 위한 것이 아니라, 기간말 건물의 대체투자를 위한 것이므로 운영경비에 포함시킬 수 없다.

[문제5] <도시 및 주거환경정비법> 제73조에서는 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대하여 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 협의가 성립하지 아니하면 재개발사업에서는 수용재결의 신청이 이루어지고, 재건축사업에서는 매도청구소송이 제기된다. 이와 관련하여 현금청산 협의 불성립시 이루어지는 재개발사업의 보상평가와 재건축사업의 매도청구소송평가의 차이점을 설명하시오.(10점)

1. 개발이익 반영여부

①보상평가는 당해 정비사업으로 인한 모든 개발이익 배제가 원칙이나 ② 매도청구소송평가는 기준시점까지 현실화*구체화된 개발이익을 반영한 시가로 구한다.

2. 토지보상법의 준용여부

①보상평가는 토지보상법이 직접 적용된다. 그러나 ②매도청구소송평가는 일반 감정평가이론에 의한다.

3. 기준가치

①보상평가는 토지보상법 제70조 제1항의 적정가격으로 보상액을 구하나 ②매도청구소송평가는 시가(時價)로 구한다.

4. 용도지역의 판단

당해 정비사업으로 용도지역이 변경된 경우 ①보상평가는 변경 전 용도지역을 기준하나 ②매도청구소송평가는 현황평가 원칙에 따라 변경 후 용도지역을 기준한다.

5. 기준시점

도정법 제73조에 의한 경우 ①보상평가는 협의는 협의 성립(예정)일, 수용재결은 수용재결(예정)일을 기준시점으로 하나, ②매도청구소송평가는 관리처분계획인가의 고시가 있는 날의 다음 날이 기준시점이 된다.

6. 손실보상의 범위

①재개발의 경우 손실보상의 범위에는 부동산에 대한 현금청산금과 이주정착금, 주거이전비, 이사비 등이 있다. ②재건축 현금청산자에 대해서는 이주정착금, 주거이전비, 이사비 등의 보상이 법으로 보장되지 않기 때문에, 원칙적으로 주거이전비 등에 대한 보상금은 지급되지 않는다.

7. 기타

① 보상평가는 토지보상법 제70조 제5항의 적용공시지가의 소급이 적용되고, 주거용건축물 보상특례가 적용되나, ②매도청구소송평가는 양자 모두 적용되지 않는다.

[문제 1] 최근 서울시에서 <용적률 이양제>도입을 추진 중이다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 개발권양도제(TDR)의 개념과 도입 필요성에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 용적률의 가치를 평가할 수 있는 방법에 대해서 논하시오.(10점)
- (3) <용적률이양제>의 도입시 예상되는 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

I. 서

생략

III. 물음#1

1. 개발권양도제의 개념

토지소유자가 행사할 수 있는 토지의 개발권을 특정 지역에서 행사하지 못하게 하는 대신 다른 지역에서 행사할 수 있도록 허용하는 제도로써 미국에서는 시행중이나 우리나라에서는 아직 미시행되고 있다.

2. 도입필요성

1) 녹지와 문화재 보호

녹지와 문화재를 보호하기 위해서는 강한 개발압력을 억눌러야 하는데, 그 과정에서 토지소유자의 재산권 침해가 발생한다. 따라서 녹지와 문화재를 보존하기 위해서 TDR을 통해 토지소유자에게 보상이 이루어질 수 있도록 해야 한다.

2) 세금없이 보상가능

TDR이 도입되는 경우 개발이 제한되는 토지소유자에게 보상을 하기 위해서 세금을 투입할 필요가 없다. 시장에서 TDR이 거래되면 그 거래대금으로 보상이 이루어지 때문이다.

3) 적절한 가격으로 보상가능

제한되는 용적률(개발권)에 대해서 국가가 손실보상을 하려는 경우에는 그 적정가치에 대한 감정평가가 필요하나, 용적률이 시장에서 자유롭게 거래되는 경우 적절한 균형가격으로 거래가 이루어져 적절한 보상이 이루어지게 된다.

4) 토지의 효율적 이용

용적률매입을 통해 생산성이 높은 토지를 더욱 집약적으로 이용할 수 있게 됨으로써, 토지를 보다 효율적으로 이용할 수 있게 된다.

II. 물음#2

1. 입체이율저해율을 이용하는 방법
2. 대쌍비교법
3. 토지귀속순수익의 차이를 이용하는 방법
4. 회귀분석법

IV. 물음#3

1. 물권법정주의 위배 소지

물권법정주의란 물권의 종류와 내용은 법률이 정하는 것으로 한정하고 당사자가 임의로 이와 다른 물권을 창설하지 못한다는 원칙을 말한다. 현행법하에서는 용적률이 물권의 한 종류로 규정되어 있지 않아 토지소유자가 매매할 수 있는 권리인지 법제상 논란이 있다.

2. 양도지역 선정에 관한 논란

용적률을 매각할 수 있는 양도지역을 문화유산 주변지역, 장애물 표면제한구역 등에 지정한다고 하나, 미선정지역과 형평성 문제가 발생할 수 있다. 따라서 양도지역 선정과 관련하여 논란이 발생할 수 있다.

3. 공공기여 축소

지금까지 개발사업을 진행하면서 공공기여를 하는 대신 용적률 인센티브를 받아 왔다. 그러나 용적률을 다른 곳에서 매입할 수 있고 이것이 공공기여를 하는 것보다 비용부담이 적다면 공공기여가 축소되어 공익을 해칠 가능성이 있다.

V. 결

생략

【문제 2】 임료평가에서 적산법은 실무상 널리 활용되고 있는 방법으로, 실무에서는 이론상 적산법과는 별개로 그 기본산식은 같지만 접근방법이 다른 새로운 방법이 일반적으로 적용되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

(1) 이론상 적산법과 실무상 적산법에 있어서의 기초가격, 기대이율에 대하여 설명하시오.(20점)

(2) 실무상 적산법에 있어 기대이율은 부동산의 용도와 이용계약 여부에 따라 달리 산정된다. 그 이유를 설명하시오.(10점)

I. 서

적산법은 비용성의 사고방식에 근거하여 부동산의 임료를 구하는 방식으로 이론적 방법과 실무적 방법이 있다. 양 자는 대상부동산의 현황(최유효이용 미달 여부), 계약감가 등을 어느 항목에서 반영할 것인지에 차이점이 있다. 만약 이를 기대이율에서 반영하는 경우 부동산의 용도, 이용계약여부에 따라 기대이율이 변화하는바 정확히 고려해야 한다.

II. 설문#1

1. 이론상 적산법

(1) 기초가격

임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격을 말한다. 부동산의 경제가치는 ①부동산을 이용함으로써 얻어지는 용익가치와 ②자산으로서 부동산의 처분을 통해 얻어지는 자산가치로 구성되어 있다. 이때 기초가격은 대상부동산이 가지는 용익가치만을 구한 것이며, 계약내용이나 조건에 따라 최유효이용에 미달하는 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격이다.

(2) 기대이율

임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가격에 대한 비율을 말하며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율이다. 이는 임대인이 현재의 자금력이 갖는 유동성을 포기하고 이를 임대부동산에 투자함으로써 얻고자 하는 임대수익의 자본에 대한 비율이다. 따라서 금융시장의 이율과 밀접한 관련성을 갖게 된다.

2. 실무상 적산법

(1) 기초가격

실무적으로 대상부동산의 용익가치만을 구해내기란 어려운 일이다. 거래사례와 평

가전례가 모두 부동산의 전체 경제가치(시장가치)를 전제로 형성되어 있기 때문이다. 따라서 실무상 적산법은 기초가격을 시장가치로 구한다. 따라서 부동산의 최우효이용을 전제하고 계약감가 등을 고려하지 않는다.

(2) 기대이율

토지의 시장가치에 대응하는 적정 순임료비율을 말한다. 산식은 $\langle (\text{유사토지의 실질임료} - \text{필요제경비}) / \text{유사토지의 시장가치} \rangle$ 으로 구성된다. 즉 대상부동산의 경제가치 중 자산가치가 배제되고 이용이 제약된 상태에서 적절한 수익률을 나타내는 이율이다.

3. 양자의 차이

이론적 적산법은 대상부동산의 현황(최우효이용 미달 여부), 계약감가 등을 기초가격에서 반영한다. 그러나 실무상 적산법은 기초가격은 시장가치로 산정하고 기대이율에서 이러한 사항들을 반영하는 차이점이 있다.

Ⅲ. 설문#2

1. 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

(1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화

운영이익을 추구하는 용도는 용익가치의 비중이 높고, 매도를 통한 자본이익을 추구하는 용도는 자산가치의 비중이 높다. 예를 들어 상업용부동산은 운영이익을 주목적으로 하므로 용익가치의 비중이 높으나 농지는 장래 처분을 통해 자본이익을 주목적으로 하므로 자산가치의 비중이 높다.

(2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

부동산의 용도별로 자산가치비율의 차이로 인하여 용익가치가 높은 용도의 토지가 순임료비율이 높게 나타난다. 왜냐하면 용익가치에 비례해서 순임료가 발생하기 때문이다. 따라서 부동산의 용도별로 기대이율이 달라지게 된다.

2. 이용제약여부에 따른 기대이율의 변화

(1) 임대차계약으로 인한 최우효이용 제약

토지는 최우효이용 될 때 그 효용이 극대화된다. 그런데 임대차계약으로 인하여 토지의 자유로운 사용을 보장하지 않고 일정한 용도로만 사용하도록 제약을 가하여 최우효이용으로 이루어지지 않는 경우에는 효용의 감소가 초래된다.

(2) 기대이율의 변화

이용계약으로 인하여 토지의 효용발휘가 제약받는다면 임료수입이 그만큼 감소하게 되어 순임료비율이 감소하게 된다. 즉 이용계약이 있는 부동산은 그렇지 않는 부동산과 비교했을 때 기대이율이 감소하게 되고 이용계약이 클수록 기대이율이 작아진다.

IV. 결

실무상 적산법은 현실적으로 보다 정확한 평가를 위하여 이론적 적산법을 일부 수정한 것으로 양자는 동일한 결과를 도출하게 된다. 따라서 합리적 평가방법이나 최근 대법원판례에서 이에 대한 오해가 있었다. 적산법은 소송에서 임료를 평가하는 주로 사용되는 방법이므로 이러한 혼란이 제거되어야 하고 신뢰성을 높이기 위해 기대이율을 보다 세분화하여 법령에 규정할 필요성이 있다.

[문제 3] 거래사례비교법이 현실적으로 유용성이 높은 평가방법이면서 동시에 한계점도 가지고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 거래사례비교법의 한계점에 대해서 설명하시오.(10점)

(2) 거래사례비교법의 한계점을 극복하기 위한 방안을 논하시오.(10점)

I. 서

거래사례비교법은 사례의 질과 양이 평가의 정확성을 좌우한다. 그러나 사례의 신뢰성 및 평가주체의 주관개입 가능성 등의 한계가 지적되는바, 다수사례 수집을 통하여 이러한 한계를 극복해야 한다.

II. 물음#1

1. 거래사례의 한계

1) 대상과 비유사성

대상과 위치적*물적유사성이 있는 거래사례를 수집해야 하나, 부동산의 개별성으로 인하여 대상과 유사성이 높은 거래사례를 찾기 어렵다.

2) 비정상적 사정의 개입

부동산시장의 불완전경쟁시장으로 거래가격의 성립에 있어서 급매, 내부자간의 거래 등 비정상적 사정이 개입될 수 있다.

3) 경기침체기 사례의 희소성

경기침체기에는 거래사례가 희소해져, 대상과 유사성이 있는 거래사례의 수집이 더욱 어려워진다.

2. 거래사례비교법의 한계

1) 사정보정의 한계

거래사례에 개입된 비정상적 사정을 반영해야 하나, ①거래의 은밀성으로 거래에 개입된 사정을 알기 어렵고, ②다양한 유형의 사정을 보정할 방법이 정해진 것이 없고 ③ 적절한 보정치를 산출하기 어렵다.

2) 시점수정의 한계

지가변동률이나 건축비지수는 지역별*평균적 변동률을 반영하고 있어, 개별물건의 가격변동을 정확히 반영하지 못한다.

3) 요인비교의 한계

현실적으로 지역요인*개별요인 비교치는 감정평가사의 경험과 판단에 의존하고 있어, 평가자마다 요인비교치가 달라지는 문제점이 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 다수사례수집을 통한 한계극복

1) 사례의 비유사성 극복

비교가능성이 낮아 생길 수 있는 부적절성은 다수의 매매사례의 수집을 통해서 상쇄 가능하다. 이를 위해 부동산 정보체계의 구축이 진행중이며 GIS 역시 하나의 예가 된다.

2) 사정보정의 한계 극복 및 시점수정의 타당성 여부

다수매매사례의 수집은 정보의 집합이론 등을 활용가능하게 하여 비정상적 사정을 수정하고, 다수매매사례의 수집*분석을 통해, 용도지역별*유형별*이용상황별*시계열적 분석이 가능하여 시점수정의 주관성과 자의성을 줄인다.

3) 요인비교의 객관화

다수사례를 수집한 후 이를 통계적으로 분석하면 각 가치형성요인에 대한 객관적인 비교요인치를 산출할 수 있다.

2. AVM모형의 활용

자동가치산정모형이란 실거래자료, 부동산 가격공시자료 등을 활용하여 부동산의 가치를 자동으로 추정하는 컴퓨터 프로그램을 말한다. 다수사례를 AVM모형에 투입하여 감정평가의 보조적 수단으로 활용할 수 있다.

Ⅳ. 결

생략

[문제 4] 정부는 2005년부터 분양가상한제를 도입*운영중이며, 분양가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 경우 택지가격을 감정평가하고 있다. 공동주택을 공급하기 위한 택지에는 지구단위계획구역이 지정되며, 기부채납 등에 의한 추가적인 용적률 인센티브가 부여된다. 이로 인해 지구단위계획구역 내와 구역 외 지역의 용적률 규제체계가 확연히 다르게 되는데, 분양가격 책정을 위한 택지비 감정평가에서 용적률 차이를 어떠한 기준으로 보정하는지에 대해 일관된 기준이 없어 논란이 있는바, 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)

사안> 감정평가사 홍길동이 어떤 토지(택지)에 대해서 아파트 분양가격 책정을 위해 공공택지 외 택지의 택지비 감정평가를 수행하고 있다. 대상 택지의 당초 법정상한용적률은 200%였으나 지구단위계획으로 용적률 인센티브가 부여되어 최대 허용가능한 계획용적률은 300%가 되었다. 다만, 본건 평가를 위해 인근 지역에서 수집한 아파트로 이용중인 표준지공시지가는 용적률 200%로 이용중인 아파트부지인 것으로 조사되었다.

- (1) 용적률의 크기와 토지가치의 관계에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 토지의 최유효이용을 결정하는데 용적률의 역할에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 대상 택지와 표준지의 용적률이 상이할 때, 이러한 차이를 공시지가기준법에서 어떻게 비교(보정)해야 하는지 설명하시오.(5점)
- (4) 상기 사례에서 대상 토지의 용적률은 어떤 것을 기준으로 해야 하는지 그리고 토지의 가치가 용적률의 크기만큼 정비례로 증가하지 않는 이유를 설명하시오.(5점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 용적률 증가에 따른 주택가격(단가)의 변화

토지의 경제가치는 지표면 부근에 집약적으로 몰려 있고, 지표면에서 멀어짐에 따라 이용가치가 하락하므로, 일반적으로 층수가 높아짐에 따라 분양단가나 임대료단가는 하락하는 경향이 있다.

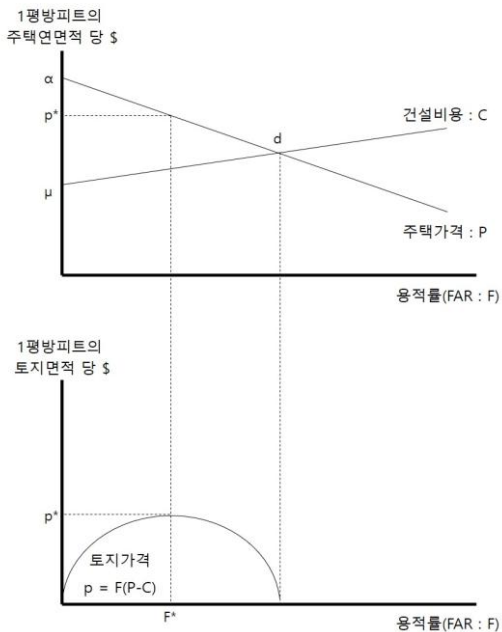
2. 용적률 증가에 따른 건축비의 변화

건물을 고층으로 건설할수록 특수한 구조, 기초공사, 자재 등이 요구되므로 단위면적당 건설공사비가 증가하는 경향이 있다. 특히 초고층의 건물을 짓는 경우에는 건축비가 기하급수적으로 증가하게 된다.

3. 용적률과 토지가치의 관계

용적률이 한 단위 증가함에 따라 발생하는 분양수입의 증가분과 공사비용의 증가분이 같아지는 지점에서 최적의 용적률이 결정된다. 이 지점에서 단위면적당 토지가치도 극대화된다.

[그림 3-2] 용적률 증가에 따른 주택가격과 토지가치



III. 물음#2

1. 최유효이용의 개념

대상부동산을 합법적이고 합리적인 방법으로 부동산을 최고·최선의 방식으로 이용하는 것을 말한다.

2. 최유효이용의 판단기준

물리적 가능성, 법적 허용성, 합리적 이용, 최대생산성 등의 요건을 충족해야 한다.

3. 용적률의 역할

용적률은 토지의 생산성을 결정하는 법률적(행정적) 요인이다. 용적률의 크기에 따라 법적으로 허용되는 개발규모가 결정된다. 그리고 부동산의 개발규모는 최대생산성 판단에서도 매우 중요한 변수가 된다.

IV. 물음#3

1. 개별요인 중 행정적 요인인 용적률

용적률은 일반적으로는 지역적 요인이나, 지구단위계획으로 개별부동산마다 다른 용적률이 적용되는 경우에는 개별적 요인이 된다. 또한 내용적으로는 행정적 요인이 된다.

2. 비교방법

개별요인은 대상 토지와 표준지의 최유효이용을 전제로 비교하여야 한다.

V. 물음#4

1. 기준이 되는 용적률

표준지는 법정용적률을 기준하고, 대상 토지는 지구단위계획에 의한 용적률을 기준하여 개별요인에서 비교하여야 한다. 다만, 이때 용적률의 차이를 개별요인 보정치

에서 어떻게 계량화할 것인가에 유의해야 한다. 용적률이 2배가 된다고 해서 토지가치가 단순히 2배가 되는 것은 아니기 때문이다.

2. 용적률과 토지가치가 정비례하지 않는 이유

1) 한계생산성 체감

문1에서 설명한 바와 같이 ① 용적률이 커질수록 단위면적당 공사비가 증가하고 ② 분양수입은 감소하기 때문에, 용적률과 토지가치 간의 정비례관계가 성립하지 않는다.

2) 다른 가치형성요인의 역할

토지가치는 위치*면적*형상*토지이용규제*장래동향 등 다양한 요인들에 의해서 결정된다. 따라서 토지가치는 단순히 용적률에 의해서만 결정되는 것이 아니다.

VI. 결

생략

[문제 1] 「상가건물임대차보호법」 개정과 관련하여 사회적으로 정확한 상가권리금에 대한 평가가 요청되고 있다. 이에 상가권리금의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 권리금의 개념에 대해서 설명하고 권리금을 구성하는 유형재산과 무형재산의 개념에 대해서 설명하라.(10점)
- (2) 권리금의 감정평가방법에 대해 설명하라.(20점)
- (2) 실무적으로 상가권리금 평가의 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

I. 서

권리금은 상가임차인 간에 수수되는 금액으로 영업과 관련된 유형*무형재산으로 이루어진다. 유형재산에 대해서는 법개정 이전에도 시설비의 명목으로 원가법으로 평가해오고 있었으나 문제의 핵심은 무형재산의 정확한 가치평가이다. 이론적으로는 수익환원법에 의하는 것이 가장 합리적이거나 현실적으로 자료수집의 어려움, 환원이율 산정의 곤란, 권리금 자체의 비정상성 등으로 인하여 어려움이 존재한다.

II. 설#1

1. 권리금의 개념

권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설*비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형*무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

2. 유형재산의 개념

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적*구체적 형태를 갖춘 재산을 말한다.

3. 무형재산의 개념

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적*구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말한다.

III. 설#2

1. 평가원칙(실무기준)

- ① 권리금을 감정평가할 때에는 유형*무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

2. 유형재산의 감정평가

- ① 유형재산을 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.

3. 무형재산의 감정평가

(1) 평가방법

- ① 무형재산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

(2) 수익환원법의 적용

무형재산을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 무형재산으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 영업이익이나 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 수익성에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

(3) 거래사례비교법의 적용

무형재산을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

- ① 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례와 대상의 무형재산을 비교하는 방법
- ② 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형의 재산적 가치를 차감한 가액을 대상의 무형재산과 비교하는 방법

(4) 원가법의 적용

무형재산을 원가법으로 감정평가할 때에는 대상 상가의 임대차 계약 당시 무형재산의 취득가액을 기준으로 취득 당시와 기준시점 당시의 수익 변화 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 무형재산의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

IV. 설#3

1. 권리금의 비정상성

권리금은 상가임차인간에 수수되는 금액으로 개별적 사정이 개입되기 쉽다. 당사자간의 협상력, 업종, 정통성 등에 따라 결정되는 것으로 그 합리성을 인정하기 어려운 경우가 많다.

2. 자료수집의 어려움

권리금에 대한 공개정보가 없어 주변 중개업소에 탐문하는 것이 주된 자료수집방법이 된다. 그러나 중개업소의 비협조, 왜곡된 정보, 매물금액과 실제거래된 금액의 차이 등의 문제로 정확한 자료수집이 어렵다.

3. 프랜차이즈여부에 따른 차이

일반적으로 상가창업시 프랜차이즈를 통하는 경우 인테리어비에 시장가격보다 과다한 금액이 소요된다. 초과지급분만큼 가맹본부의 수익이 되기 때문이다. 따라서 같은 점포라도 영업자가 프랜차이즈인지에 따라 권리금의 차이가 크게 된다.

4. 환원이율 산정의 어려움

무형재산을 수익환원법으로 구할 경우 수익내역은 Pos자료를 통해 확인할 수 있다 하여도, 적정한 환원이율을 구하는데 자료의 미비, 산정방법의 선택 등에 있어 어려움이 있다.

V. 결

현실적으로 상가권리금은 많은 문제를 발생시키고 있다. 이에 감정평가를 통해 권리금의 정상적 형성을 유도하는 것이 바람직하다. 다만 이를 위해서는 상가권리금도 부동산실거래가와 같이 거래신고가 필요할 것으로 보이고 관련 자료를 공시하여 평가에 필요한 정보를 공개할 필요가 있다.

[문제 2] 대지권이 미등기된 집합건물(공동주택, 구분상가 등)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 대지권 미등기된 집합건물의 감정평가시 평가방법 및 유의사항을 기술하시오.(20점)
- (2) 구분점포(소위 오픈상가)가 구분소유권으로 인정되기 위한 요건을 설명하고, 감정평가시 관련 판례를 검토하여 평가시 유의사항을 기술하시오.(10점)

I. 서

최근 대지권미등기 건물과 오픈상가와 관련하여 평가상 혼란이 있어 이에 대한 검토가 필요하다. 대지권미등기된 건물은 대지권이 미등기된 사유를 조사하여 적절한 대지권가액을 산정하여야 하며, 만약 대지권 없음인 경우에는 건물만 평가하게 된다. 오픈상가의 경우 집건법이 요구하는 용도*면적*경계표식 등의 요건을 충족하는 경우에 구분소유권으로 인정받게 되며 불충족시 구분소유권으로 인정받지 못하게 되므로 주의가 요구된다.

II. 물음#1

1. 대지권이 없는 경우

① 국공유지에 건축된 구분건물 ② 토지를 일정기간 임차하여 지은 구분건물 ③ 대지권 대금을 미납한 경우에는 대지권을 가지고 있지 않다. 따라서 이 경우에는 건물만의 가액을 감정평가한다.

2. 대지권이 추후 정리될 경우

(1) 대지권 미등기의 원인(유형)

아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우, 대지의 분*합필 및 환지절차의 지연, 각 세대당 지분비율 결정의 지연, 토지에 대한 분쟁 등으로 인하여 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료되고, 대지사용권 등기는 상당기간 지체되어 대지사용권이 미등기된 구분건물이 발생할 수 있다.

(2) 판례의 태도

집합건물의 건축자로부터 전유부분과 대지지분을 함께 매수하여 그 대금을 모두 지급함으로써 소유권 취득의 실질적 요건은 갖추었지만 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료받고 대지지분에 대하여는 소유권이전등기를 받지 못한 경우, 매수인은 매매계약의 효력으로써 건물의 대지사용권을 갖는다고 판시하였다.

(3) 평가방법

대지사용권이 추후에 정리될 것을 전제로 하여 적절한 대지사용권을 포함한 가격으로 형성되는 경우에는 분양계약서 등 관계서류에 의하여 지분면적을 확인하여 적정 대지권을 포함하여 평가한다. 다만 평가의견란에 지분면적이 확정될 경우 그 증감변동에 따라 감정평가액

도 변동될 수 있다는 요지를 명기한다.

3. 평가시 유의사항

(1) 대지권 없음과의 구별

양자 모두 등기부상에 대지권에 대한 표시가 없는 것은 공통이나, 대지권없음의 경우 대지 사용권이 존재하는 않는 경우이므로, 절차상의 지연으로 인한 대지권미등기와는 구별되어야 한다.

(2) 대지권미등기의 사유 조사

대지권이 미등기된 사유를 최대한 조사하여 보고서에 기술하고 그 유형에 따라 감정평가한다. 또한 규약으로 전유부분과 대지권의 분리처분가능규정이 있는지도 확인한다.

(3) 지분변동가능성 고려

대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가시에는 향후 대지사용권에 대한 지분변동 가능성에 따라 부동산의 가치가 영향을 받을 수 있으므로, 이와 관련된 내용을 감정평가서에 기재하도록 한다.

Ⅲ. 물음#2

1. 개념

(1) 구분점포(오픈상가)의 의의

건물부분이 구조상 독립되어 있지 않더라도 집건법이 규정하는 일정한 요건(구분점포의 경계 및 용도의 표시 등)을 갖추고, 이용상 구분된 경우에 건물의 일부분을 구분소유권의 객체로 하는 것을 말한다.

(2) 인정취지

사회·경제적 환경의 변화로 인하여 건물의 구조나 이용형태가 다양해지고 있다. 대형쇼핑몰과 같이 이용의 특성상 경계벽이 존재하기 어려운 경우에도 재산권 행사를 보장하기 위하여 구조상 독립성을 완화한 것이다.

2. 요건

(1) 용도

구분점포의 용도가 판매시설 또는 운수시설이어야 한다.

(2) 경계표지

① 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것, ② 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것이 요구된다.

3. 판례의 태도

경매개시 당시 구분점포가 경계벽 또는 경계표지를 갖추지 못한 상태라해도, 구분 등기가 완료된 것을 보면 등기 시점(준공) 당시 집합건물법 제1조의2에서 정한 구분소유권 요건을 갖추고 있었다고 보는 것이 맞다. 경계벽이 제거돼 각 점포가 구조상·이용상 독립성을 상실하게 됐다 하더라도 각 점포의 위치와 면적을 특정할 수 있고 사회통념상 복원이 용이하다면 구분소유권의 실체를 상실했다고 쉽게 단정할 수 없다고 판시하였다.

4. 유의사항

(1) 틈상가와외의 구별

틈상가는 분양시 벽체가 존재하였으나 평가시점에 벽체가 없는 상태라는 점에서 분양시부터 벽체가 없는 오픈상가와와는 구별된다.

(2) 상가위치 파악

건축물대장상 도면 또는 관리사무실이나 상가변영회에 비치된 도면 등에 의거하여 평가대상 물건의 정확한 위치를 확인하여야 한다.

(3) 요건불충족 오픈상가의 평가반려

상기에서 요구되는 오픈상가의 요건을 충족하지 못하는 물건은 의뢰인에게 감정평가진행여부를 확인하고, 의뢰인의 확인없이 평가를 반려함이 타당하다.

IV. 결

상기 두 가지 사례는 실무에서 관련 내용의 확인에 많은 어려움이 있다. 따라서 담보진행시에는 금융기관으로부터 명확히 관련 내용의 확인을 받아 평가진행해야 한다. 경매진행시에는 법원감정인이 이해관계인으로부터 필요한 자료를 징구할 수 있도록 제도적 마련이 필요하다.

[문제 3] 거래사례비교법과 공시지가기준법에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 거래사례비교법과 공시지가기준법을 비교하시오.(15점)

(2) 거래사례비교법과 공시지가기준법의 관계를 설명하시오.(5점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 공통점

1) 비교방식 논리

표준지공시지가를 기준한 평가는 표준지와 대상을 비교하는 논리이고, 거래사례비교법은 거래사례와 대상을 비교하여 대상물건의 가격을 구하는 방식이므로, 양자 모두 비교방식의 논리를 가지고 있다.

2) 대체의 원칙에 근거

대체의 원칙이란 부동산의 가격은 대체*경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. 양 방법은 용도, 가격 등의 측면에서 대체성이 있는 물건과 대상을 비교하므로 대체의 원칙에 근거한다.

3) 가치형성요인 비교작업 수반

양자는 구체적인 평가과정에서 시점수정, 지역요인 격차비교, 개별요인 격차비교를 행하는 가치형성요인 비교작업을 수반하는 공통점이 있다.

2. 차이점

1) 사정보정의 유무

표준지는 비정상적인 요소가 배제된 가격이므로 별도의 사정보정을 요하지 아니하나, 거래사례비교법에서 사용되는 거래사례는 개별적인 사정이 개입되어 있을 수 있어 사정보정을 요한다는 차이점이 있다.

2) 적용대상의 차이

표준지공시지가를 기준한 가격은 일반토지거래의 지표, 개별공시지가 산정의 기준가격, 보상평가시 기준, 기타 공적평가의 기준이 되나, 거래사례비교법에 의한 가격은 일반감정평가의 기준이 되고, 표준지공시지가 산정의 기준가격이 된다는 차이점이 있다.

3) 건물평가에 적용가능여부

공시지가를 기준하는 방법은 토지에만 해당되는 평가법인데 반하여, 거래사례비교법은 건물의 평가에도 적용될 수 있다는 차이점이 있다.

4) 건부감가의 반영여부

표준지는 그 산정시 나지상태를 전제하므로 건부감가의 문제가 발생하지 않으나, 거래사례 비교법은 복합부동산의 경우 건부감가의 문제가 발생할 수 있다.

5) 그 밖의 요인 보정차이

공시지가기준법으로 토지평가시 당위가치로 공시된 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하기 위해 <그 밖의 요인>보정이 필요하다. 그러나 거래사례비교법은 거래사례 자체에 시세수준이 반영되어 있기 때문에 이러한 보정이 불요하다.

Ⅲ. 물음#2

1. 주방법과 보조방법의 관계

우리나라는 토지의 평가방법으로 감칙 제14조에서 공시지가를 기준하는 방법을 규정하고 있으므로 공시지가에 의한 방법이 주방법이 된다. 다만 부동산가격공시법 제3조, 토지보상법 시행규칙 제18조, 감칙 제12조에서 타 방식에 의한 가격 등을 참작하도록 규정하고 있어 거래사례비교법은 보조적 방법이 되는 관계에 있다.

2. 표준지평가방법으로서 거래사례비교법

표준지공시지가의 평가시 거래사례비교법으로 평가하도록 규정하고 있어, 공시지가를 기준으로 하는 평가방법은 거래사례비교법을 내포하고 있는 관계이다.

IV. 결

생략

【문제 4】 예정부동산과 문제부동산의 가치추계에 대하여 설명하시오.(10점)**1. 예정부동산의 의의**

예정부동산이란 기존부동산의 사용이나 기능적 효용을 변화시킬 개량물을 설치하기로 계획된 부동산이다. 예정부동산의 개념에는 신규부동산의 개발 뿐만 아니라 기존개량물의 증·개축도 포함된다.

2. 예정부동산의 가치추계

예정부동산의 가치추계는 ① 현재시점 ② 완공시점 또는 공정의 특정단계 ③ 임대나 분양의 완료시점 등이 그것이다. 물론 기준시점이 달라짐에 따라, 예정부동산의 가치는 모두 다르게 나타난다. 즉, 예정부동산의 현상태로서의 존재가치 또는 현존가치는 토지가치만을 의미한다. 개량물이 있다면 개량물의 가치도 당연히 포함된다. 그리고 완공시점의 예정부동산의 가치는 토지가치에다 건설단계에서 발생한 노동과 자본비용을 합한 것이다. 개발이윤은 마케팅단계를 거쳐야 실현된다.

3. 가치추계시 유의사항

예정부동산의 가치를 추계함에 있어, 평가사는 개발의 시간선 상에서 소득과 경비를 할인하는 동적인 평가모형을 사용해야 한다. 시장상황이란 동적이므로 미래의 시장상황에서는 타당성이 없을 수도 있다. 따라서 평가사는 반드시 할인현금수지분석법을 사용하여 서로 다른 시간선상의 가치를 추계하여야 한다.

Ⅲ. 문제부동산의 가치추계**1. 문제부동산의 의의**

문제부동산이란 임대나 분양률이 안정수준에 이르지 못한 부동산, 부분적으로 완성된 부동산, 레저단지와 같이 규모가 크거나 복잡하여 고도의 위험이 수반되는 부동산 등을 지칭한다.

2. 문제부동산의 가치추계

문제부동산도 예정부동산과 마찬가지로 동적인 시간선상에서 할인현금수지분석법에 의해 가치를 추계하여야 한다.

【문제 1】 토지는 인접지간에 일단지 이용을 통해 그 경제가치를 극대화할 수 있는바, 감정 평가시 일단지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이하 일단지와 관련한 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) <표준지 조사평가기준> 제20조의 일단지평가에서 일단지의 개념을 설명하고, 이것이 <감칙> 제7조 제2항의 일괄감정평가와 개념상 차이에 대해서 설명하라.(10점)
- (2) 일단지 판정기준에 대해서 설명하라(10점)
- (3) 인접한 토지가 일단지로 인정되는 경우 가치상승요인에 대해서 설명하라.(10점)

I. 서

토지의 일단지 판정여부는 토지가치형성에 큰 영향을 미치기 때문에 단순히 일체거래만으로는 성립되지 않고 용도상 불가분의 관계가 인정되어야 한다. 또한 정확한 판정을 위해 지목*토지소유자 등의 동일성 여부 등의 보완적인 판단기준을 검토할 필요가 있다. 일단지로 인정되면 면적, 형상, 도로접면조건을 일단지를 기준으로 판단한다. 따라서 개별요인상 가치상승요인이 발생한다. 이하 관련내용에 대해서 알아본다.

II. 문#1

1. 일단지의 개념

- (1) 의의(표준지조사평가기준 제20조)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.

- (2) 용도상 불가분의 의미

일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적*경제적*행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

2. 감칙과의 차이

- (1) 일괄감정평가의 개념(제7조 2항)

둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가하는 것이다.

- (2) 개념상 차이(포함관계)

일괄감정평가는 ①일체 거래와 ②용도상 불가분의 두 가지 경우에 행해지나, 일단지평가는 용도상 불가분만 해당되므로 감칙상 일괄평가의 개념이 더 광의이다.

- (3) 차이가 나는 이유

인접 토지의 일체거래여부는 외부에서 객관적으로 확인할 수 없으므로, 표준지의 조사*평가의 목적 등 비추어 일체로 거래되는 조건을 붙인 경우에는 표준지로서의 대표성 등이 상실되기 때문이라고 할 수 있다.

Ⅲ. 문#2

1. 공부상 지목의 동일성 여부

일단지는 일반적으로 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되고 있으므로 지적법상의 지목이 같은 경우가 대부분이나, 일단지의 범위는 용도상 불가분의 관계에 있는지의 여부를 기준으로 판정하게 되므로 지적법상의 지목분류개념과는 반드시 일치하는 것이라고는 볼 수 없다.

2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같이 이용되고 있고 이를 분리하여 개별필지별로 이용 또는 거래되는 것이 사실상 곤란하거나 현저히 불합리한 경우에 있다고 하여 지적법상 실제지목이 다르게 분류될 수 있는 필지 모두를 일단지의 범위에 포함시킬 수 있는가가 문제이다. 일단지는 일반적으로 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되고 있으므로 지적법상의 지목이 같은 경우가 대부분이나, 일단지의 범위는 용도상 불가분의 관계에 있는지의 여부를 기준으로 판정하게 되므로 지적법상의 지목분류개념과는 반드시 일치하는 것이라고는 볼 수 없다. 예를 들어 염전 등 특수용도 토지는 지적법시행령 제6조의 규정에 의한 지목분류기준에 따라 그 부속시설의 부지가 주된 시설부지의 지목으로 같이 분류될 수도 있고 따로 분류될 수도 있으나, 주된시설과 그 부속시설은 용도상 불가분의 관계에 있으므로 이를 일단지의 범위에 포함시키는 것이 타당하다고 본다.

그러나 과수원 안에 있는 주거용 건물의 부지 등과 같이 용도 및 가치형성 측면에서 명확히 구분되거나, 일단을 이루고 있는 도로, 구거 등의 부지가 전용적인 성격을 갖지 아니하고 인근지역에 있는 다른 토지들의 편익에도 제공되고 있어 용도상 불가분의 관계가 명확하지 않는 경우 등에는 이를 일단지 범위에 포함시키지 않는 것이 타당할 것이다.<김상윤평가사님>

2. 토지소유자의 동일성 여부

용도상의 불가분의 관계에 있다고 인정되는 경우에는 토지 소유자가 다른 경우에도 이를 민법 제262조에서 규정한 공유관계로 보아 일단지에 포함시키고 있다. 다만, 건축물이 없는 나지 등은 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되고 일단지의 범위를 정하는 것이 사실상 곤란하므로 소유자가 다른 때에는 특별한 경우를 제외하고는 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.

일단으로 이용되고 있는 2필지 이상의 토지는 일반적으로 토지소유자가 1인 이거나 공유자 관계에 있는 경우가 대부분이다. 그러나 토지의 합리적 내지 최유효이용의 결과로서 그 일단의 토지 소유자가 각기 다른 경우도 있을 수 있다. 일단지의 평가에 있어서 소유자가 다른 경우를 포함하는가가 문제인데 표준지조사*평가기준 제20조 제1항이나 제4항의 규정 내용으로 보아 용도상의 불가분의 관계에 있다고 인정되는 경우에는 토지 소유자가 다른 경우에도 이를 민법 제262조에서 규정한 공유관계로 보아 일단지에 포함시키고 있다. 다만, 건축물이 없는 나지 등은 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되고 일단지의 범위를 정하는 것이 사실상 곤란하므로 소유자가 다른 때에는 특별한 경우를 제외하고는 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.<김상윤평가사님>

3. 일시적 이용상황의 고려

2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같이 이용되고 있다 하더라도 그것이 가설 건축물의 부지이거나 조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장 등으로 이용 되고 있어 현재의 이용상황이 일시적인 것으로 인정되는 경우에는 일단의 판정기준이 되는 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되므로 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.

2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같이 이용되고 있다 하더라도 그것이 가설 건축물의 부지이거나 조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장 등으로 이용 되고 있어 현재의 이용상황이 일시적인 것으로 인정되는 경우에는 일단의 판정기준이 되는 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되므로 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.(표준지 조사*평가기준 제20조 제5항) 따라서 일시적인 이용상황으로 인정되는 일단의 토지 중에서 1필지가 표준지로 선정된 때에는 개별필지를 기준으로 평가하는 것이 타당할 것이다.

그러나 일단을 이루고 있는 나지상태의 토지가 소유자가 같은 경우에는 용도상 불가분의 관계가 확정적인 것으로 인정되는 경우가 예외적으로 있을 수 있다. 나지상태로서 일단을 이루고 있는 토지는 일반적으로 표준지로서의 대표성 내지 안정성 등이 결여되고 일단의 범위를 정하는 것이 사실상 곤란하므로 표준지로 선정하지 않는 것이 타당할 것이나 용도상 불가분의 관계가 확정적인 것으로 인정되는 나지상태의 일단의 토지 중에서 표준지가 선정된 때에는 일단지로 평가할 수 있을 것이다.<김상윤평가사님>

4. 일단지로 인정되는 시점

소유자가 각기 다른 2필지 이상의 일단의 표지에 하나의 건축물을 건축하고 있거나 건축허가 등을 받고 <공사를 착수한 때>에는 사실상 용도상 불가분의 관계가 성립되는 것으로 인정하여 이를 일단지로 본다. <공사를 착수한 때>란 착공신고를 필하고 건축물의 기초공사 등을 착수하여 인접되어 있는 2필지 이상의 일단의 토지가 하나의 건축물 등의 부지로서 이용되는 것이 객관적으로 인식되는 시점으로 보는 것이 타당하다.

인접되어 있는 2필지 이상의 일단의 토지상에 공시 기준일 현재 건축물 등이 있는 경우에는 용도상 불가분의 관계가 이미 성립되어 있으므로 일단지로 인정되는 시점을 따로 확인할 필요가 없다. 그러나 건축물이 건축중에 있는 토지의 경우와 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수하여 장차 일단지로 이용이 객관적으로 예상되는 경우에는 일단지 판정의 기준이 되는 용도상 불가분의 관계가 성립되는 시점의 확인이 필요하다고 본다.

표준지 조사*평가기준 제20조 제4항에서는 “건축중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다”라고 규정하고 있다. 이 기준에서는 소유자가 각기 다른 2필지 이상의 일단의 토지에 하나의 건축물(부속 건축물을 포함한다. 이하 같다)을 건축하고 있거나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 사실상 용도상 불가분의 관계가 성립되는 것으로 인정하여 이를 일단지로 보고 있는 것으로 해석된다. 여기에서 “공사를 착수한 때”를 어느 시점으로 볼 것인가 문제인데 건축법 제8조의 규정에 의한 건축허가와 같은 법 제16조의 규정에 의한 착공신고를 필하고 건축물의 기초공사 등을 착수하여 인접되어 있는 2필지 이상의 일단의 토지가 하나의 건축물 등의 부지로서 이용되는 것이 객관적으로 인식되는 시점으로 보는 것이 타당하다. 도시재개발법에 의한 재개발사업이나 주택건설촉진법에 의한 재건축사업에 의한 아파트 등 공동주택용지가 일단지로 인정되는 시점 등에 대하여는 제4항에서 따로 설명하기로 한다.<김상윤평가사님>

IV. 문#3

1. 개요

두 필지 이상의 토지가 일단지로 인정되면 개별요인을 개별토지가 아니라 일단지로서 평가하게 된다. 따라서 개별요인이 향상됨으로 인하여 토지가치가 증가하게 된다.

2. 면적

토지는 용도마다 적정면적의 수준이 다르다. 예를 들어 대형 상가건물은 광평수 토지를 필요로 한다. 따라서 일단지 이용을 통해 특정용도에 필요한 효율적 면적이 확보되어 면적의 과다·과소로 인한 기능적 감가가 발생하지 않고 토지가치가 극대화될 수 있다.

3. 형상

예를 들어 세장형의 두 토지가 일단지로 인정되면 정방형의 1필지로 평가받게 되어 토지의 공간활용성이 증가하고, 이에 따라 경제가치가 상승한다.

4. 도로접면조건

한면에 접하고 있는 토지가 두면에 접하고 있는 토지와 일단지로 인정되면 2필지 모두 두면에 접하는 것으로 인정되어 도로접근성이 향상된다.

보충자료>

2필지 이상의 토지 상에 하나의 건축물이 존재하는 경우는 가장 전형적인 일단지입니다. 이 경우 특별한 사정이 없는 한 용도상 불가분의 관계를 쉽게 인정할 수 있습니다. 종래

2필지 이상의 토지 상에 하나의 건축물이 현실적으로 존재하지 않는 경우 일단지로 인정되지 않는 경우가 자주 있었으나, 이는 타당하지 않습니다. 용도상 불가분의 관계는 일단으로 이용되는 것이 최우효이용의 관점에서 타당하고 법률적으로도 가능한지, 거래의 일체성 측면에서 토지의 가치를 극대화할 수 있는 방안인지에 따라 판단되어야 합니다. 최근 판례가 이러한 관점에서 나대지 상태인 개별 필지의 용도상 불가분성을 인정하였는바, 아래에서 자세히 살펴보겠습니다.

A 토지와 B토지는 인접한 토지로, A토지에는 지상 2층 건물이 건축되어 있었고, B토지에는 단층 건물이 건축되어 있었습니다. 이후 수용재결 전에 A 토지와 B 토지 지상 건물이 모두 철거되었고, 수용재결 당시 모두 건축물이 존재하지 않는 나대지 상태였습니다.

A 토지와 B토지가 수용되었고 수용재결, 이의재결, 행정소송 제1심 판결에서 모두 일단지로 인정받지 못하였습니다. 제1심(서울행정법원 2018. 10. 12. 선고 2017구합81021 판결)은 ① A 토지와 B 토지는 당초부터 별개의 토지에서 환지되어 형성된 토지인 점, ② A 토지와 B 토지는 소유권이 각각 다른 사람에게 귀속되어 거래되어 오다가 2006. 3. 23. 원고가 B 토지에 관하여 소유권이전등기를 마침으로써 비로소 동일인의 소유가 되었으므로 거래상 일체성의 요건을 구비한 것으로 보기 어렵고, 오랜 기간 동안 다른 소유자에 의해 별개로 이용되어 왔던 점, ③ A 토지와 B 토지 지상에는 최근까지도 각각 별도의 건물이 건축되어 있었는데 위 각 건물은 근래에도 서로 다른 독립된 용도로 임대·사용되어 왔던 점 등을 근거로 거래상 일체성 또는 용도상 불가분의 관계에 있다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

그러나 항소심(서울고등법원 2019. 6. 13. 선고 2018누72996 판결, 대법원 심리불속행기각)은 용도상 불가분 또는 거래상 일체성의 관계가 인정된다고 판단하여 제1심 판결을 취소하였습니다. 그 근거로 ① 여러 필지의 토지가 일단을 이루어 이용되는 것은 토지의 합리적, 최우효 이용의 결과로 볼 수 있고, 그 경우 거래도 일체로서 이루어지는 것이 일반적이므로, 보상액 평가의 경우에도 이를 반영하여 1필지의 토지로 보아 평가하는 것이 거래 현실에 부합하고, 이와 달리 지적공부상 개별 토지로 보고 평가하는 경우에는 부당하게 낮거나 높은 가격으로 평가될 수 있는 문제를 야기하는 점, ② A 토지와 B 토지는 그 소유자가 원고로 동일하고, 그 용도지역 및 지목도 근린상업지역 내의 대지로 동일하며, 수용재결 당시 나대지의 상태로 이를 함께 이용하는 데에 아무런 장애가 없었던 점, ③ A 토지와 B 토지를 별개로 이용하는 경우 가로조건, 획지조건 등 개별요인이 불리해져 그 효용도가 현저히 떨어지는 반면, 위 각 토지를 함께 이용하는 경우 그 형태가 가로장방형으로 개선되고, 그 면적도 112.1m²로 증가하는 점, ④ A 토지와 B 토지를 별개로 이용하는 경우 A 토지에 총별 약 44.5m², B 토지에 총별 약 22.8m²의 각 건물을 신축할 수 있는 반면, 이를 함께 이용하는 경우 총별 약 67.3m²의 건물을 신축할 수 있는 것으로 보이는데, 만일 위 각 토지에 복층 건물을 별개로 신축하는 경우 복도, 계단 또는 승강기 등을 설치함에 따라 실제상가 등으로 이용가능한 면적은 더 줄어들거나 사실상 복층 건물의 신축 자체가 곤란할 것으로 보이는 점, ⑤ 앞서 본 사정 등에 비추어 A 토지와 B 토지는 일단을 이루어 함께 이용될 것이 확실시되고, 그 거래도 일체로서 이루어질 것으로 보이며, 종전에 위 각 토지가 별개로 이용되었다는 사정만으로 이와 달리 보기 어려운 점 등을 들었습니다.

V. 결(생략)

[문제 2] 국공유재산의 처분평가지 기여도 반영과 관련하여 문제가 제기되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

- (1) 국공유지 처분평가지 수의계약에 의할 때 기준가치의 개념과 성격에 대하여 논하시오.(10점)**
- (2) 합병증가의 배분기준으로서 총액법과 구입한도액법을 설명하고 그 활용상 유의사항을 설명하라.(10점)**
- (3) 실무상 국공유지 처분평가의 문제점에 대하여 논하시오.(10점)**

I. 서

감정평가는 현황평가 및 개별평가가 원칙인데, 실무적으로는 국공유지의 처분평가지 의뢰인의 요청에 의해 대상토지가 향후 인접지와 일단으로 이용될 것을 전제로 기여도를 반영하게 된다. 이 경우 합병증가가 반영되므로 한정가치의 성격을 갖게 되나, 실무적으로 적절한 기여도 배분방법이 정립되어 있지 않아 합리적인 방법을 모색할 필요성이 있다. 다만 이러한 평가가 근거규정이 미흡하고 사인토지와 차별이 존재하게 되어 문제점이 있는바 이에 대하여 검토할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 시장가치인지 여부

(1) 시장가치의 개념

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

(2) 요건 충족여부

국공유지 매각은 점유자나 사업시행자가 매수하는 것으로 거래당사자가 한정되어 있어 시장가치의 요건을 충족하지 못한다.

2. 시장가치 외 가치의 성격인지(한정가치)

(1) 개념

감칙 제5조 제2항은 시장가치 외의 가치로 평가할 수 있음을 규정하고 있다. 이중 한정가치란 어떤 부동산과 취득하는 다른 부동산과의 영향으로 부동산의 가치가 시장가치와 괴리됨으로써 시장이 상대적으로 한정되는 경우 당해 한정된 시장에 기초한 경제가치를 표시하는 적절한 가격을 의미한다.

(2) 검토

국공유지 매각시 통상 일단으로 이용되는 매수자 소유토지의 가치상승이 수반되며, 이때의 평가액은 특정당사자 간에만 성립되는 가격으로 한정가격과 관련이 있는 것으로 판단된다.

Ⅲ. 설문#2

1. 총액법

(1) 개념 및 산식

병합 전 획지의 총액(지분)에 따라 배분하는 방법이다.

산식은 $\langle A\text{토지의 기여도} = \text{합병증가} \times \frac{A\text{토지총액}}{A\text{토지총액} + B\text{토지총액}} \rangle$

(2) 유의사항

일반적으로 사용하고 있는 방법이다. 병합 전 획지의 지분이 총액에 비하여 규모가 작고 단가가 높은 획지와 같이 양 요인이 연승에 의해 상쇄되는 경우 적용하기 부적절하다.

2. 구입한도액법

(1) 개념 및 산식

병합 전의 획지가 서로 상대 획지를 산다고 하여도 손해가 없는 매입한도액을 각 토지의 가액비로 배분하는 방법이다. 산식은

$\langle A\text{토지의 기여도 배분액} = \text{합병증가} \times \frac{(\text{합병후 가치} - B\text{토지총액})}{(\text{합병후 가치} - A\text{토지총액}) + (\text{합병후 가치} - B\text{토지총액})} \rangle$

(2) 유의사항

병합후의 상태를 전제로 상대획지의 매입한도액을 가지고 공헌도(기여의 정도)라 보여지는 방법으로 일반적으로 쓰여지고 있으나 가치증가분이 큰 병합의 경우는 가액이 작은 획지에의 배분액이 크게 되는 위험이 있다.

3. 검토

가치증가분은 상호공헌(기여도)에 따라 발생하게 되는 것이므로 가치증가분의 배분액은 상호공헌도에 따라 구입한도액을 기준하는 것이 가장 합리적이라 판단된다.

Ⅳ. 설문#3

1. 명확한 근거 부재

국공유지 처분평가시 수의계약 등 일정한 경우에는 감칙 제5조의 예외로서 법령에 따른 다른 규정이나 의뢰인의 요청에 따른 시장가치 외의 가치로 평가되어야 할 것으로 판단되나 이와 관련된 근거 규정이 명확하지 않다.

2. 사인의 토지와 차별

정비구역내 사인토지의 현금청산이나 보상평가시 현실 이용상황, 형상, 면적 등을 전제로 평가하며 합병증가를 배분하지 않는다. 즉 사유지는 장래 일단으로 이용됨으로 인한 기여도를 반영하지 않는 차별이 존재하게 된다.

3. 합리적 기여도 배분 방법의 부재

상기와 같이 다양한 방법이 이론적으로 존재하나 실무적으로 정립된 방법이 없어 평가주체마다 상이한 평가결론이 도출될 수 있어 신뢰성의 문제가 발생한다.

4. 평가보고서에 기재 미흡

기여도의 크기, 그 배분방법, 개별요인 중 어떤 항목에서 반영했는지 등에 대해 자세한 기술이 필요하나, 현업적에서 그 구체적인 기재가 미흡하다.

V. 결

국공유지의 처분은 ①국공유지가 헐값에 매각된다는 감사원의 의혹, ②사실상 단독사용이 불가능한 국공유지를 처분하여 토지의 합리적 이용을 촉진하여야 하는 입장, ③매수자는 다소 싼 가격에 매입할 수 있어야 국공유지의 매입에 적극적일 것이라는 입장 등과 관련하여 상호 이해가 맞아 떨어져야 가능하다. 따라서 감정평가사 이러한 이해관계의 합리적 절충이 필요하다.

[문제 3] 다음 물음에 답하시오.(20점)**(* 서*결 없이 각각 독립적으로 답안을 작성하시오.)****(1) 부동산경기가 급격히 침체되는 시기에 시산가액조정의 어려움을 논하시오.(10점)****(2) 기대이율과 환원이율의 차이점에 대해 약술하라.(10점)****I. 물음#1****1. 시산가액 조정의 의의**

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 조정의 어려움

1) 비준가치와 수익가치의 괴리 심화

(1) 임료의 지행성으로 인한 괴리

경기가 급격히 침체하면 비준가격은 급격히 하락하나, 수익가치는 임료의 지행성이 있어 상대적으로 시차를 두고 하락한다.

(2) 투매현상으로 인한 괴리

기존 부동산 보유자들이 장래 상당기간 지가가 하락할 것이라고 예상하는 경우 일시에 매도하고자 하는 투매현상이 발생할 수 있다. 이 경우 비준가격이 시장근본가치를 하회하여 비합리적으로 하락할 수 있다.

2) 자료수집의 곤란

시산가액조정의 적절성은 자료의 정확성, 양 등에 의해 좌우된다. 그러나 경기침체시에는 수집된 자료에 각종 사정이 개입되기 쉽고, 거래나 개발활동이 침체되어 있어 관련 자료의 수집이 어렵다. 따라서 적절한 판단을 내리기 어렵다.

II. 물음#2**1. 의의**

1) 기대이율

기대이율이란 임대차 등에 제공되는 물건을 재조달 또는 재취득 하는데 투입된 자본에 대하여 기대되는 수익의 비율이다. 기대이율은 일반적인 투자이율로서 물건에 대하여 일정액의 투자를 한 투자가의 기대보수율이라고 할 수 있다.

2) 환원이율

환원이율은 순수이율에 대상물건의 위험률을 가산한 율로서 위험률은 위험성, 비유동성, 관리의 난이성, 자금의 안전성 등을 고려한 것이어야 한다. 2개 이상의 물건이 함께 작용하여 순수익이 산출된 경우에는 종합환원이율을 적용할 수 있다.

2. 차이점

1) 목적

환원이율은 수익가격을 구하기 위한 것이나, 기대이율은 적산임료산정에 필요한 것이다.

2) 전제기간

환원이율은 부동산이 기술적·경제적·법률적으로 소멸할 때까지 전 기간에 걸친 장기적인 활동에 대한 이율인데 반하여, 기대이율은 임료산정기간에 적용되는 단기적인 활동에 대한 이율이다.

3) 종별 차이

환원이율은 대상물건이 위치한 지역·용도 및 품등에 따라서 달라질 수가 있으나, 기대이율은 물건의 사용 및 수익과 관련하여 구하여 물건의 종별에 따라 차이가 거의 없다. 즉 환원이율에 있어서 지가의 상승도가 높고 원본가치에 비하여 큰 양도차익이 기대되는 경우에는 그 유리성을 감안하여 하향조정되는 경우가 있다.

4) 종류

환원이율은 순수익의 성격에 따라서 상각 전·후, 세공제 전·후의 것이 있는데 비하여, 기대이율은 통상적으로 필요제 경비 등에 감가상각비가 포함되어 있으므로 상각후의 것이고, 공조공과 중 소득세·법인세 등이 포함되어 있지 아니하므로, 세공제전의 순이익에 대응하는 것이다.

5) 최유효이용 전제여부

환원이율은 대상부동산의 최유효이용을 전제로 하여 구하나, 기대이율은 당해 부동산의 사용상 계약의 제약을 받으므로 당해 사용계약을 전제로 한다.

[문제 4] 문화재부동산의 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 문화재부동산의 감정평가시 적용되는 기준가치와 평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)

(2) 문화재부동산에 대한 감정평가는 ①문화재건축물 ②문화재건축물부지 ③매장문화재포장지, 세 가지로 분류된다. 각각의 감정평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

최근 다양성을 중시하는 세계적 기조로 보아 향후 문화재에 대한 관심은 더욱 높아질 것으로 보인다. 이에 따라 문화재 부동산 감정평가 수요도 증가할 것으로 보인다. 그러나 문화재 부동산은 그동안 업계에서 잘 다루어지지 않던 물건이라 평가의 기준가치나 평가방법에 대해서 명확히 정립할 필요성이 있어, 이하 관련 내용을 설명한다.

II. 물음#1**1. 기준가치****1) 특수가격**

문화재 등 일반적으로 시장성이 없는 부동산의 이용상황 등을 전제로 하여 대상부동산의 경제가치를 적정하게 표시하는 가격을 말한다. 특수가격을 구하는 경우를 예시하면, 문화재의 지정을 받은 건조물, 종교건축물 또는 현황과 같이 관리를 계속하는 공공 공익시설의 용도로 제공되는 부동산을 그 보존 등에 주안점을 두어 감정평가하는 경우이다.

2) 시장가치 외의 가치인지

시장가치는 대상물건이 시장성이 있을 것을 전제로 하나, 문화재 등은 시장성이 없다. 따라서 시장가치 외의 가치의 성격을 가진다.

2. 평가방법

문화재건축물은 거래사례가 없고 수익이 발생하지 않아 거래사례비교법이나 수익환원법의 적용이 곤란하다. 이에 일본의 평가기준에서는 <비용성 등으로 구하라>고 규정하고 있어 결국 원가법이 주된 평가방법이 된다.

III. 물음#2**1. 문화재건축물**

문화재건축물은 주로 원가법을 적용하여 평가한다. 다만 이 경우에도 <문화재로서의 가치>를 구하는 것은 아니고, 비용측면에서 기준시점에서 복원에 필요한 원가개념으로 접근하게 된다. 따라서 이때 재조달원가를 구하기 위해 반드시 건축 당시의 자재로 감정평가할 필요까지는 없다. 감정평가 대상물의 절대적 복원조건에 맞출 필요는 없고 현 시점의 공법 등에 의한 대치원가를 적용하여 감가수정할 수 있다.

2. 문화재건축물부지

문화재 건축물부지가 조성된 토지가 아니라면 원가법의 적용이 어렵다. 따라서 문화재 건축물 부지가 아닌 인접 토지가격과의 괴리를 분석하여 격차율을 판정한다. 문화재 부지로 사용되고 있다는 것은 개별요인 중 행정적 요인으로서 <토지이용에 있어 공법상 규제>에 해당한다고 볼 수 있어, 여기서 감가율(격차율)을 반영하는 방식으로 평가할 수 있다.

3. 매장문화재포장지

매장문화재 포장지는 문화재의 매장여부가 불확실하다. 따라서 우선 매장문화재가 존재하지 않는 것을 상정한 토지의 감정평가액을 기준하여 매장문화재 발굴에 소요되는 비용이나 시간 등을 고려하여 이를 개별요인에 반영하여 구한다.

IV. 결

문화재에 대한 감정평가는 현실적으로 상속세 평가와 관련이 많다. 문화재부동산의 상속이 이루어질 때 여기에 대한 적절한 과세표준을 결정하기 위해서이다. 따라서 향후 문화재부동산에 대한 정확한 감정평가가 이루어질 수 있도록 관련 이론을 연구할 필요성이 있다.

【문제 1】 재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역에서 주거 환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 말한다. 이하 재개발사업의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 재개발사업을 진행하는데 있어서 감정평가의 중요성을 설명하시오.(10점)
- (2) 재개발사업지구내에서 소규모 집합건물이 동일한 물적상태의 일반건물에 비하여 그 시세가 높게 형성되는 경우가 있다. 그 이유를 설명하고 종전자산의 평가시 이를 어떻게 고려해야 하는지 설명하시오.(10점)
- (3) 종전자산가액에 당해 사업으로 인한 개발이익과 공법상 제한의 반영여부를 설명하고, 적용 공시지가의 선택방법을 설명하시오.(10점)

I. 서

재개발사업을 진행하는데 있어서 감정평가는 법정필수평가로서 관리처분계획수립의 기초가 되고 조합원간의 갈등을 조절하는 중요한 역할을 수행한다. 특히 최근에는 부동산경기의 침체로 재개발사업의 사업성이 낮아져 사업진행이 어려워진 경향이 있으므로 그 정확한 종전자산의 평가가 더욱 중요해졌다.

II. 설#1

1. 관리처분계획 수립의 기초

관리처분계획은 재개발사업을 통해 조합 전체가 얻는 이익은 얼마인지 그리고 각 조합원이 얻는 개발이익은 얼마가 될 것인지 등의 사업성을 파악하게 해주는데 관리처분계획의 수립에 있어 정확한 종전자산의 가치(원가개념)와 종후자산의 가치(수입개념)의 예측이 반드시 필요하다.

2. 조합원간의 갈등 조절

(1) 종전자산의 평가

각 조합원이 소유하고 있는 기존의 주택은 면적, 위치 등에 따라 자산가치가 다양하게 나타난다. 따라서 객관적이고 공정하게 조합원들의 종전자산을 평가해야 한다.

(2) 종후자산의 평가

추첨을 통해 배정할 신축 아파트의 경우 평형, 층, 방향 및 위치에 따라 가치가 상이하여 이해관계가 얹히게 된다. 이러한 가격차이를 조합 임의로 결정하면 조합에 대한 불신감이 높아질 수 있는 바, 각 조합원에게 공정하고 객관적인 배정과 균형을 위해 반드시 객관적 감정평가가 필요하다.

3. 조합이 부담하는 세금의 절감

재개발조합도 법인세 부과대상 사업체인데 종전자산을 평가하지 않을 경우 법인세산정을 위한 매출원가를 개별공시지가로 하게 된다. 그러나 종전자산에 대한 감정평가를 한 경우 그 평가금액을 매출원가로 보게 되므로 종전자산의 토지뿐 아니라 건물가치도 포함하며 토지가치를 적정시가로 반영하여 법인세의 과세표준액이 줄어들게 된다.

4. 정비기반시설의 설치시 비용부담의 절감

재개발사업구역 내에 편입되어 등록 폐지되는 정비기반시설과 조합에서 새로이 설치하여 기부채납 형식으로 행정청에 무상 귀속시키는 정비기반시설간의 상호 평가를 통해 조합원의 재산부담을 경감시킬 수 있다. 만일 무상양도양수 신청을 하지 않을 경우 폐지되는 정비기반시설은 유상 매수하고 기부채납은 무상으로 해야 한다.

Ⅲ. 설#2

1. 개요

특히 문제가 되는 것이 대지지분이 소규모인 집합건물이다. 일반적으로 정비사업 등의 개발사업 시행이 없는 경우에도 집합건물부지는 집합건물이 아닌 일반 단독*다가구주택 및 근린생활시설 부지에 비해 토지를 집약적으로 활용함으로써 최유효이용에 좀 더 근접하였다는 측면에서 높은 가격수준을 형성한다.

2. 집합건물의 시세가 높이 형성되는 이유

그러나 정비사업이 시행되는 경우에는 이러한 정상적인 가격격차에 더하여(주거용 집합건물의 경우) 1필지의 토지에 부여되는 수분양권이 증가함에 따라 이에 따른 예상 기대이익(이른바 분양권 프리미엄)을 목적으로 하는 거래가 증가하게 된다. 따라서 현실에서 형성되는 가격수준을 기초로 한 집합건물부지의 가격에 자연히 이러한 분양권 프리미엄이 반영된다.

3. 종전자산 가액에 반영여부

이러한 분양권 프리미엄은 ①추후의 단계적 사업진행에 따라 구체화되는 개발이익을 거래시점 당시 미리 선취하려는 투기적 거래라는 점, ②해당 정비사업의 시행으로 인해 가격균형이 왜곡되는 전형적인 사례라는 점에서 이를 감정평가액에 반영할 수는 없을 것이다.

4. 고려사항

따라서 이러한 경우에는 대상 정비구역뿐 아니라 인근의 정비구역이 아닌 지역의 비교가능성 있는 집합건물의 정상적 거래사례를 기준으로 감정평가하여야 할 것이며, 또한 해당 정비구역 내 집합건물부지가 아닌 일반 토지가격과의 균형 등을 종합적으로 고려하여야 할 것이다.

Ⅳ. 설#3

1. 개발이익의 반영여부

정비사업은 토지등소유자 또는 조합이 시행하는 사업이므로, 이로 인한 개발이익은 사업시행자인 토지소유자 또는 조합이 향유하여야 한다는 점에서 헌법이 정당보상 목적으로 하는 보상평가와 달리, 상대적 가치 비율의 합리적 산정을 목적으로 하는 종전자산 감정평가에서는 정비사업의 진행으로 현실화*구체화된 개발이익을 반영하여 평가할 수 있다. 다만 미실현 개발이익을 반영해서는 안되고, 개발이익이 합리적이고 균형있게 배분되어야 한다.

2. 공법상 제한 반영여부

해당 정비구역 지역에 따른 도시계획시설의 저축, 정비구역 지정으로 인한 행위제한 등을 감안하지 않고 감정평가한다. 그러나 이 규정이 보상평가에서 공법상 제한 중 개별적 제한에 대한 취급처럼 마치 정비구역이 지정되지 아니한 상태를 기준으로 감정평가액을 결정하

여야 한다거나 감정평가액 수준 판단에 있어 정비구역이 지정되지 아니한 상태를 기준으로 한다는 의미는 아니다.

3. 적용공시지가의 선택

당해 사업으로 인한 개발이익을 배제하기 위해 적용 공시지가의 선택은 해당 정비구역의 사업시행인가고시일 이전 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 사업시행인가고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지를 기준으로 한다. 다만 토지보상법 제70조 5항은 준용되지 않는다.

V. 결

재개발사업은 많은 이해관계가 얽혀 있어 대단히 정확하고 공정한 평가가 필요하다. 다만 실무적으로 관련 감정평가에 대하여 세부적인 규정이 부족하여 평가주체마다 다른 판단을 내리는 경우도 많다. 따라서 이에 대한 통일되고 구체적인 실무지침 마련이 시급하다고 판단된다.

[문제 2] <도시 및 주거환경정비법>상 주택재개발사업과 종전자산평가에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 주택재개발사업에서 종전자산평가의 개념과 성격에 대해서 설명하라(10점)
- (2) 주택재개발사업지구내에서 분양조합원에 대한 종전자산평가와 비조합원 등에 대한 보상평가의 차이점을 설명하라.(10점)

I. 서

우리나라의 도시들은 대부분 산업화.도시화의 과정에서 대량으로 공급된 단독 및 공동주택들이 노후화됨에 따라 이의 재정비를 요하게 되었다. 이에 <도시 및 주거환경정비법>을 제정하여 규율하고 있다. 도시정비사업의 원활한 진행을 위해서는 정확하고 공정한 감정평가가 중요한바 이하 관련내용을 설명한다.

II. 설문#1

1. 개념

주택재개발사업이란 정비기반시설이 열악하고 노후.불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 말한다. 이때 행해지는 종전자산평가는 조합원들이 보유한 토지 및 건축물 등을 평가하는 것을 말한다.

2. 성격

- (1) 관리처분계획수립을 위한 평가

종전자산가액은 각 조합원들의 권리가액 산정 및 청산금 산정의 기초가 되어, 관리처분계획수립을 위하여 반드시 필요하다.

- (2) 법률에 근거한 필수적 평가

전문가인 감정평가업자로 하여금 평가하도록 규정하여 개개인의 이해관계를 조정하고 원활한 사업의 시행이 이루어질 수 있도록 하고 있는 법정평가이다.

- (3) 이해관계의 절충을 위한 사적평가

법률에 근거한 필수적 평가이기는 하나 평가성격은 공법관계에 기초한 평가는 아니고 재개발사업의 시행에 따른 각 개개인의 이해관계의 절충, 개발이익의 분배 등과 관계되는 사적평가의 성격이 강하다.

- (4) 상대적 가격의 중시

주택재개발사업의 조합원은 수 백명에서 많게는 수 천명에 이르며 그 권리관계 또한 매우 복잡하다. 따라서 상대적 가격 즉 조합원간의 형평성이 중시되므로 재개발구역 내 종전자산의 평가시 비례율, 실거래 가격수준, 개발이익분배 등이 충분히 고려되어야 하며, 평가대상 물건의 종류별.규모별.위치별 간의 적절한 가격균형이 유지되도록 하는 것이 중요하다.

Ⅲ. 설문#2 (전자:중전자산평가, 후자:보상평가)**1. 대상자**

①전자는 분양조합원에 대해 이루어지나 ②후자는 정비사업 분양미신청자, 분양신청철회자, 분양제외자 등에 대하여 행해진다.

2. 토지보상법 적용여부

①전자는 대상물건의 평가에 있어서 도시정비법에 별도의 규정이 없으면 토지보상법 규정을 준용하나 ②후자는 토지보상법이 직접 적용된다.

3. 기준시점

감정평가의 기준시점이 ①전자는 사업시행인가고시일이 되나 ②후자는 협의 또는 재결 당시로 한다.

4. 기준가치

①시장가치로 보는 견해와 시장가치 외의 가치로 보는 견해가 있다. ②토지보상법상의 적정가격이 기준가치이다.

5. 평가대상

①전자는 토지와 건축물이며 건축물 중 신발생무허가건축물(서울시 조례기준 89.1.24 이후 건축)은 제외된다. 그러나 ②후자는 토지와 건축물 이외에 공작물, 수목, 영업손실까지 포함되며 신발생무허가건축물이라 해도 행위제한일 이전에 건축된 것이면 보상대상이 된다.

6. 건축물면적 판단

①전자는 건축물대장을 기준하여 평가하나 ②후자는 실측을 통하여 현황을 기준하여 평가한다.

7. 개발이익 포함여부

① 현실화*구체화된 개발이익은 포함하나, ② 해당 정비사업으로 인한 모든 개발이익을 배제한다.

Ⅳ. 결

중전자산의 평가는 관리처분계획수립의 기초가 되고 사업지구내 이해관계자의 재산권을 결정하는 중요한 평가이다. 따라서 평가주체는 고도의 전문성과 윤리성을 갖추어야 한다.

<중전자산 평가와 보상평가의 비교>

- 하나감정평가법인 이철현 평가사님의 자료 중에서

구분		중전자산 평가	보상평가
평가목적		관리처분계획수립 -> 출자자산의 상대적 가치비율 산정	손실보상 -> 정당보상 실현을 위한 현금보상액 산정
평가의 주안점		형평성 유지	정당보상, 개발이익을 배제한 정당한 시가
개발이익 배제여부 및 그 범위		당해 정비사업으로 인한 가격변동이 배제된 상태에서의 가격균형이 유지되는 선에서 당해 정비사업으로 인한 개발이익 중 기준시점 당시 정상적 실현분 반영	당해 공익사업 시행으로 인한 일체의 개발이익 배제
기준시점		사업시행인가고시일 (제한적으로 일정 요건 충족시 사업시행변경인가고시일 가능)	협의 : 계약체결일 재결 : 수용재결일
평가대상	물적측면	토지 및 건축물에 한함	토지, 지장물 일체(건물, 구축물*공작물, 영업보상, 기타 소유권 외 권리 등)
	권리측면	공용환권 대상자 및 공용수용 예정자	공용수용 예정자
	사업지구외 소재물건의 처리	관리처분계획수립의 기준이 되는 권리가액산정 대상이 아님	보상대상에 포함 가능 (잔여건물 보수비 보상 및 일정한 경우 잔여지*잔여건물 확대보상)
	면적기준	지차체별 조례에 따름 -> 공부면적 기준	현황 측량성과 기준
	위법건축물 처리	위법건물은 평가제외	위법건축물이라 하더라도 사업인정고시일 전에 건축된 경우면 평가보상
평가방법	용도지역 판단	당해 사업의 시행을 직접 목적으로 한 용도지역 변경시 변경전 용도지역 기준평가	
	당해 사업시행으로 인한 제한의 반영여부	미반영	
평가방법	<토지보상법> 제70조 5항	미적용	적용 : 제70조 제5항에 해당하는 경우

	적용여부		사업인정고시일보다 과거 시점인 당해 공익사업의 계획*시행 공고*고시일이전을 공시기준일로 하는 비교표준지 선정
	추가 세목고시된 토지평가시 연도별 비교표준지	단순 누락, 미고시로 인한 경우뿐 아니라 사업구역의 변경*확장으로 인한 경우에도 당초 사업인가고시일 기준으로 연도별 비교표준지 선정	- 단순 누락, 미고시인 경우 : 당초 사업인정고시일 기준으로 표준지 선정 - 사업구역 변경*확장으로 인한 경우 : 추가 세목고시일을 사업인정고시일로 보아 연도별 비교표준지 선정
	주거용 건물평가방법	원가법 적용 원칙, 집합건물인 경우 거래사례비교법 적용 가능	1) 원가법과 거래사례비교법에 의한 가격 중 높은 금액으로 평가 2) 집합건물은 거래사례비교법으로 평가
	주거용건물 보상특례	미적용	적용
평가결과의 활용		관리처분계획수립의 기초자료 -> 비례율 산정 및 분양대상자별 추가 분단금/환급금 산정의 기초자료 (수용이 예정된 분양미신청자의 경우에도 종전평가액 자체가 바로 보상액이 되지는 않음)	피수용자별 현금보상액의 산정 및 피수용자와의 협의를 위한 기초자료
평가결과에 대한 불복 및 권리구제 방법		관리처분계획에 대한 공법상 당사자 소송 및 그 인가처분에 대한 항고소송	1) 수용재결*이의재결 2) 보상금 증감청구소송(공법상 당사자소송) 3) 수용*이의재결에 대한 항고소송
재평가 가능 여부		원칙적 불가(토지등 소유자 전원이 합의하는 경우만 가능)	불복절차를 통한 재평가 및 권리구제 가능
감정평가업체 선정권자		재개발, 도시환경정비사업 : 시장*군수 재건축 : 사업시행자1, 시장*군수1	사업시행자 및 시도지사, 토지소유자의 감정평가업자 추천

【문제 3】 재건축사업구역 안의 토지등에 대한 <도시 및 주거환경정비법> 제64조의 매도청구에 따른 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하여라.(20점)

(1) 매도청구에 따른 감정평가지 기준시점, 목적물의 확정, 시가의 의미, 평가시 유의사항 등에 대하여 설명하시오.(10점)

(2) 동법 제64조에 따라 재건축사업지구내에서 행하는 <매도청구평가>와 동법 제73조에 따라 재개발사업지구내에서 행하는 <현금청산평가>의 차이점을 설명하시오.(10점)

I. 서

매도청구란 재건축사업을 시행할 때 조합설립 미동의자 등에 대해 그 소유 토지 등을 시가에 매도할 것을 청구하는 것이다. 이는 재개발사업에서 행해지는 현금청산과는 개발이익의 반영여부, 토지보상법의 준용여부 등에 차이점이 있다.

II. 설문#1

1. 기준시점

매도청구 소송감정의 기준시점은 <매매계약 체결 의제일>인 바, 실무상으로는 법원의 감정 명령서에 제시된 일자이다.

2. 목적물의 확정

①공부상 표시와 현황이 불일치하는 경우에는 현황을 기준으로 평가하며, ②재건축사업은 토지보상법을 준용하지 않으므로 영업손실보상금은 포함되지 않는다.

3. 시가의 의미

시가란 매도청구권이 행사된 당시의 토지나 건물의 객관적 거래가격으로서, 노후되어 철거될 상태를 전제로 하거나 주택재건축사업이 시행되지 않은 현재의 현황을 전제로 한 거래가격이 아니라 그 토지나 건물에 관하여 주택재건축사업이 시행된다는 것을 전제로 하여 토지나 건축물을 평가한 가격, 즉 재건축으로 인하여 현실화*구체화된 개발이익이 포함된 가격을 말한다.

4. 유의사항(미실현 개발이익의 배제)

기준시점 현재 현실화*구체화되지 아니한 개발이익이나 조합원의 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제하여 평가하여야 한다.

III. 설문#2

1. 대상자의 차이

①매도청구는 1)조합설립에 동의를 하지 아니한 자, 2)건축물 또는 토지만 소유한 자 3)시장*군수 또는 주택공사등의 사업시행자 지정에 동의를 하지 아니한 자에 대하여 행해지나 ②현금청산은 1)분양신청을 하지 아니한 자, 2)분양신청을 철회한 자, 3)분양제외자에 대하여 행해진다.

2. 개발이익 반영여부

①현금청산 평가의 경우 토지보상법이 적용되어 개발이익이 배제되나 ②매도청구 소송평가

는 일반평가의 논리가 적용되어 개발이익 포함 평가원칙이다.

3. 기준가치

① 현금청산은 토지보상법상 적정가격으로 구한다. 그러나 ② 매도청구는 시가(時價)로 구한다.

4. 용도지역이 변경된 경우

① 변경 전 용도지역을 전제하나 ② 변경 후 용도지역을 전제하는 것이 원칙이다.

IV. 결(유의사항)

재건축의 매도청구 소송평가와 현금청산 평가는 조합사업의 분양신청과 밀접한 관계가 있어서 조합에서는 상당히 예민하게 반응한다. 따라서 매도청구 평가와 현금청산 평가는 예상되는 종전자산 평가금액 등을 면밀히 분석하여 균형을 맞추는 것이 중요하다.

【문제 4】 [도시 및 주거환경정비법] 제97조제2항에 따르면 정비구역의 시행으로 새로 설치한 정비기반시설은 그 시설을 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 정비사업의 시행으로 인하여 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 정비기반시설은 그가 새로이 설치한 정비기반시설의 설치비용에 상당하는 범위 안에서 사업시행자에게 무상으로 양도된다.(이하 정비기반시설의 평가로 약칭) 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 정비기반시설 감정평가의 기준시점과 그 중요성에 대해서 설명하시오.(5점)
- (2) 정비기반시설 감정평가의 기준(방법)에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 무상양도대상에서 제외된 국유재산은 유상으로 매각되는데(일명 매각평가로 약칭), 국유재산의 매각계약 체결시점에 따라 감정평가의 기준시점이 어떻게 달라지는지 설명하시오.(5점)
- (4) 국유지의 매각평가지 일단지 판단이 문제된다. 이를 ①점유 국유지와 ②비점유 국유지로 구분하여 일단지 인정여부를 설명하시오.(5점)

I. 서

생략

II. 물음#1

1. 기준시점

국공유재산 처분의 일종이고 도정법 제98조제6항에서 정비사업을 목적으로 우선하여 매각하는 국·공유지는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 평가한다고 규정하고 있다. 다만, 실무적으로는 사업시행계획인가 신청 전에 평가가 이루어져야 하므로 <사업시행계획인가고시의 예정일>을 제시받아 이를 기준시점으로 하여 감정평가한다.

2. 중요성

정비기반시설의 감정평가는 사업시행계획인가 신청 전에 행해지게 되므로 정비사업 전체 절차에서 가장 먼저 행해지는 감정평가이다. 따라서 나중에 행해지는 종전자산감정평가, 국공유재산 매각을 위한 감정평가의 참고자료로서 중요한 역할을 한다.

III. 물음#2

1. 국공유지와 사유지에 동일한 평가기준 적용

사업시행자에게 무상으로 양도되는 정비기반시설의 범위*금액은 신설 정비기반시설 설치비용 범위 내로 제한되는 것이므로 무상양도 대상토지와 무상귀속 대상토지의 감정평가기준은 상호 대등한 것이 합리적이다.

2. 도시계획시설 저축 고려여부

해당 정비사업 시행을 직접 목적으로 하는 도시계획시설 저축은 이를 감안하지 않고 감정평가한다.

3. 건축물 등이 없는 상태를 기준

대상토지에 건축물 등이 존재하는 경우에도 그 건축물 등이 없는 상태를 기준으로 감정평가한다.

4. 부분평가의 논리

정비기반시설 감정평가는 1개의 물건 중 해당 정비구역에 편입되는 부분과 새로이 설치하는 정비기반시설에 편입되는 부분만에 대한 부분감정평가이다.

5. 구분건물의 대지에 대한 평가기준

구분건물은 원칙적으로 토지와 건물을 일괄로 감정평가하지만, 정비기반시설 감정평가에서는 그 토지만을 감정평가하게 된다. 따라서 비교표준지와 대상토지의 개별요인 비교나 그 밖의 요인비교 과정에서 대상토지가 구분건물의 대지라는 특성이 적정하게 고려되도록 감정평가한다.

IV. 물음#3

1. 개요

사업시행계획인가의 고시가 있는 날로부터 3년 이내에 매각계약이 체결되었는지 여부에 따라 기준시점이 달라진다.

2. 3년 이내에 체결된 경우

동정법 제98조제6항에서는 정비사업을 목적으로 우선하여 매각하는 국·공유지는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 평가한다고 규정하고 있다.

3. 3년 이내에 체결되지 않은 경우

위 동조에서 이 경우 국유재산법에 따른다고 규정되어 있다. 따라서 시가(時價)로 평가하게 되므로 매각계약 체결당시를 기준시점으로 한다.

V. 물음#4

1. 점유 국유지인 경우

점유건축물이 건축물 소유자의 토지(사유지)와 인접한 국유지를 함께 점유하고 있는 경우에는 그 사유지와 일단지인 상태로 감정평가해야 한다.

2. 비점유 국유지인 경우

1) 기준시점 당시에 해당 정비사업이 실제 착공된 경우

실제 공사에 착수한 경우 아파트부지로서 용도상 불가분의 관계가 인정되므로 일단지로 감정평가한다.

2) 기준시점 당시에 해당 정비사업이 실제 착공되지 않은 경우

공사에 착수하기 전이라면 용도상 불가분의 관계가 <객관적으로 확실시>되는 것은 아니므로 일단지로 볼 수 없다. 사업시행계획인가를 받은 후에도 관리처분계획의 인가라는 또 다른 절차가 남아 있으므로, 아직 아파트부지로 이용될 것이라는 점이 객관적으로 확실시되지 않는다.

VI. 결

생략

【문제 5】 종후자산 감정평가의 개념, 성격, 기준시점, 평가방법에 대해서 설명하시오.(10점)**I. 개념**

종후자산 감정평가란 재개발·재건축 사업에서 새롭게 지어질 건축물(종후자산)의 가치를 평가하는 것을 말한다.

II. 성격**1. 조건부 평가**

기준시점 당시 실제로 존재하지 않는 물건에 대해 그 적법한 사용승인을 전제로 하는 조건부 감정평가로서 적법한 사용승인 및 적정 대지사용권의 배분·귀속을 전제로 감정평가한다.

2. 조합원 분양가 결정을 위한 평가

종후자산의 감정평가는 조합원 분양가 결정을 위한 감정평가이고, 일반분양가는 별도의 절차에 따라 결정된다.

3. 관리처분계획의 기초

종전자산 평가액과 종후자산 평가액은 관리처분계획수립의 기초가 된다. 따라서 상대적 균형형성이 강조되는 평가이다.

III. 기준시점

분양신청기간 만료일로 하는 것이 원칙이나 ①분양신청기간이 만료되는 날까지 종후자산감정평가의 주요 변수 중 하나인 정비사업비 추산액이 확정되지 않은 경우가 많은 점, ②종후자산감정평가의 의뢰와 실시는 분양신청기간 만료일보다 상당 기간이 경과한 후인 경우도 많은데 상당기간 과거시점인 분양신청기간 만료일을 기준시점으로 하게 되면 불합리한 경우가 발생할 수 있으므로 사업시행자로부터 기준시점을 서면으로 제시받아 감정평가한다.

IV. 평가방법

종전 규정에서는 <원가산출근거에 따라 평가>한다고 하여 원가법으로 평가하는 것을 원칙으로 하였다. 그러나 현행 규정에서는 그러한 표현이 삭제되어 평가방법에 대한 규정은 없다. 따라서 감정평가대상의 특성에 따라 감척 및 실무기준이 정한 물건별 주된 평가방법을 적용하고 그 밖의 감정평가방법으로 주된 감정평가방법에 의한 시산가액의 합리성을 비교·검토 및 조정하는 방법에 따라야 한다. 따라서 종후자산이 구분소유권인 경우 거래사례비교법이 주된 평가방법이 될 것이다.